

미래교육의 중심  
새로운 경기교육



# 2026 경기형 학교폭력 사안처리 매뉴얼



경기도교육청  
GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION



# CONTENTS

## 학교폭력 사안처리 안내

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 01. 학교폭력의 개념과 예방교육 .....      | 10 |
| 02. 학교폭력제로센터 주요 운영 내용 .....   | 11 |
| 03. 학교폭력 전담기구 구성 및 역할 .....   | 13 |
| 04. 학교폭력 사안 처리 절차 .....       | 14 |
| 05. 가해자와 피해학생의 분리 .....       | 16 |
| 06. 학교장 긴급조치 .....            | 18 |
| 07. 학교장 자체해결제 .....           | 19 |
| 08. 갈등의 교육적 해결을 위한 화해중재 ..... | 21 |
| 09. 분쟁조정 .....                | 24 |
| 10. 학교폭력대책심의위원회 운영 절차 .....   | 25 |



2026 경기형  
**학교폭력 사안처리  
매뉴얼**



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 11. 피해학생에 대한 보호조치 .....            | 27 |
| 12. 가해학생에 대한 교육·선도 조치 .....        | 28 |
| 13. 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재와 삭제 ..... | 29 |
| 14. 조치에 대한 불복절차 .....              | 32 |

## 부 록

|            |    |
|------------|----|
| 관련서식 ..... | 34 |
|------------|----|

## 부록 CONTENTS

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. 학교폭력 신고 접수 대장 →                              | 34 |
| 2. [내부결재] 학교폭력 사안 발생 시 가해자와 피해학생 분리 계획(예시) →    | 35 |
| 3. 가해자와 피해학생 분리 의사 확인서 →                        | 36 |
| 4. [학교→지원청] 학교폭력 사안접수 보고(예시) →                  | 37 |
| 5. 학교폭력 사안접수 보고서 →                              | 38 |
| 6. 학생 작성 확인서 →                                  | 40 |
| 7. 보호자 확인서 →                                    | 41 |
| 8. 학교폭력전담조사관 자료 관리 대장 →                         | 42 |
| 9. 학교폭력 언론보도 사안 보고서(예시) →                       | 43 |
| 10. [발송] 공동학교폭력 사안 발생 시 관련학교 사안 통보(예시) →        | 45 |
| 11. [내부결재] 학교장 피해학생 보호 및 가해학생 선도를 위한 긴급조치(예시) → | 46 |
| 12. (피해학생) 긴급조치 보고서 →                           | 47 |
| 13. (가해학생) 긴급조치 보고서 →                           | 48 |
| 14. [내부결재] 가해학생 긴급 선도조치 취소 및 출석인정(예시) →         | 49 |
| 15. 학교폭력 사안조사 보고서 →                             | 50 |
| 16. 화해중재 대화모임 신청서 →                             | 54 |
| 17. 화해중재 참여 동의서(학생·보호자용) →                      | 55 |
| 18. 화해중재 참여 동의서(교사용) →                          | 56 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 19. 화해중재 참여 안내문(교육지원청용) →                    | 57 |
| 20. 화해중재 협의록(교육지원청용) →                       | 58 |
| 21. 화해중재 기본 규칙(교육지원청용) →                     | 59 |
| 22. 화해중재 합의문(교육지원청용) →                       | 60 |
| 23. 화해중재 참가자 만족도 조사 설문지(교육지원청용) →            | 61 |
| 24. 화해중재단 활동 보고서(교육지원청용) →                   | 62 |
| 25. 분쟁조정 신청서 →                               | 63 |
| 26. [내부결재] 학교폭력 전담기구 구성 및 운영(예시) →           | 64 |
| 27. 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천서(참고서식) →            | 65 |
| 28. 학교폭력 전담기구 구성원 명부(참고서식) →                 | 66 |
| 29. 학교폭력 전담기구 구성원 위촉·임명 동의서 및 비밀 서약서(참고서식) → | 67 |
| 30. 학교폭력 전담기구 위촉장(참고서식) →                    | 68 |
| 31. [내부결재] 학교폭력 전담기구 심의 개최 계획(예시) →          | 69 |
| 32. [내부결재] 학교폭력 전담기구 심의 개최 연기(예시) →          | 70 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 33. [내부결재] 학교폭력 전담기구 심의 결과 보고(예시) →               | 71  |
| 34. 학교폭력 전담기구 등록부(참고서식) →                         | 72  |
| 35. 학교폭력 전담기구 심의결과 보고서 →                          | 73  |
| 36. [내부결재] 학교폭력 전담기구 심의 결과(학교폭력 아닌 사안) 보고(예시) →   | 74  |
| 37. 학교폭력 아닌 사안의 종결 보고서 →                          | 75  |
| 38. [학교→지원청] 학교폭력 전담기구 회의 종결(학교폭력 아닌 사안) 보고(예시) → | 76  |
| 39. 학교폭력 전담기구 시나리오(예시) →                          | 77  |
| 40. 학교장 자체해결 동의서 →                                | 81  |
| 41. [내부결재] 학교장 자체해결 보고(예시) →                      | 82  |
| 42. [학교→지원청] 학교장 자체해결 결과 제출(예시) →                 | 83  |
| 43. 학교장 자체해결 결과 보고서 →                             | 84  |
| 44. 학교폭력대책심의위원회 개최 요청서 →                          | 85  |
| 45. 피해·가해학생 보호자 개인정보 →                            | 86  |
| 46. [학교→지원청] 학교폭력대책심의위원회 개최 요청(예시) →              | 87  |
| 47. [학교→지원청] 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청(예시) →        | 88  |
| 48. 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청서 →                    | 89  |
| 49. [학교→지원청] 학교폭력대책심의위원회 미개최 보고(예시) →             | 90  |
| 50. 학교폭력대책심의위원회 미개최 동의서 →                         | 91  |
| 51. [지원청→학교] 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내(예시) →       | 92  |
| 52. 학교폭력대책심의위원회 조치결정 통보서 →                        | 93  |
| 53. [내부결재] 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치이행 계획(예시) →         | 94  |
| 54. [학교→지원청] 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치이행 결과 보고(예시) →    | 95  |
| 55. 학교폭력 가해학생 조치이행 결과 보고서(참고서식) →                 | 96  |
| 56. [학교→지원청] 학교폭력 가해학생 조치 미이행 현황 보고(예시) →         | 97  |
| 57. 학교폭력 가해학생 조치 미이행 현황 보고서(참고서식) →               | 98  |
| 58. [지원청→학교] 학교폭력 가해학생 조치이행 추가 안내(예시) →           | 99  |
| 59. 학교폭력 가해학생 조치이행 안내문(참고서식) →                    | 100 |
| 60. [학교→지원청] 학교폭력 가해학생 조치 추가이행 및 미이행 결과 보고(예시) →  | 101 |
| 61. [학교→도교육청] 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 미이수 현황 보고(예시) →  | 102 |
| 62. 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 미이수 현황 보고서(참고서식) →         | 103 |



|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 63. [도교육청→학교] 학교폭력 가해학생 보호자 조치이행 추가 안내(예시) →           | 104 |
| 64. 학교폭력 가해학생 보호자 조치이행 안내문(참고서식) →                     | 105 |
| 65. [학교→도교육청] 가해학생 보호자 특별교육 조치결과 통보 →                  | 106 |
| 66. [학교→기관] 학교폭력 가해학생 사회봉사(제4호) 프로그램 참가 신청(예시) →       | 107 |
| 67. 사회봉사 이수 확인서(참고서식) →                                | 108 |
| 68. [학교→기관] 학교폭력 가해학생 특별교육(제5호) 신청 의뢰(예시) →            | 109 |
| 69. [학교→기관] 특별교육 이수 의뢰 신청서(참고서식) →                     | 110 |
| 70. [내부결재] 부가된 특별교육 프로그램 운영 계획(예시) →                   | 111 |
| 71. 부가된 특별교육 프로그램 운영 계획서(예시) →                         | 112 |
| 72. [내부결재] 특별교육 이수 결과 보고(예시) →                         | 113 |
| 73. 특별교육 결과 보고서(참고서식) →                                | 114 |
| 74. 특별교육 이수증(참고서식) →                                   | 115 |
| 75. [내부결재] 학교폭력 가해학생 출석정지(제6호) 이행 교육 계획(예시) →          | 116 |
| 76. 가해학생 출석정지 기간 교육 계획(참고서식) →                         | 117 |
| 77. [내부결재] 학교폭력 전담기구 심의 개최(학교생활기록부 기재내용 삭제 심의)(예시) →   | 118 |
| 78. 학교생활기록부 기재내용 삭제(심의) 대상자 명단(참고서식) →                 | 120 |
| 79. 담임교사 의견서(참고서식) →                                   | 121 |
| 80. 학생 의견서(참고서식) →                                     | 122 |
| 81. 가해학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서(참고서식) →                      | 123 |
| 82. [내부결재] 졸업(예정)자 학교생활기록부 학교폭력 조치사항 삭제 심의 결과 보고(예시) → | 124 |
| 83. 학교생활기록부 삭제 심의 전담기구 보고서 →                           | 125 |
| 84. 학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장 →                              | 126 |
| 85. 학교폭력 가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장 →                       | 127 |
| 86. [학교→학교] 학교폭력 가해학생 제6호(출석정지) 조치 이행 협조(예시) →         | 128 |
| 87. 학교폭력 피해학생 관련 정보 제공 동의서(참고서식) →                     | 129 |
| 88. [학교→학교] 학교폭력 피해학생 정보 제공 자료 송부(예시) →                | 130 |
| 89. 학교폭력 피해학생 관련 정보 카드(참고서식) →                         | 131 |
| 90. 집행정지 결정에 따른 분리 요청서 →                               | 132 |
| 91. [지원청→피해학생(보호자)] 행정소송의 제기 사실 통지 및 행정소송 참가 안내(예시)    | 133 |
| 92. 행정소송 참가 안내문[지원청→피해학생(보호자)]                         | 134 |
| 93. 행정소송 참가 신청서[지원청→피해학생(보호자)]                         | 135 |
| 94. [지원청→가해학생(보호자)] 행정소송의 제기 사실 통지 및 행정소송 참가 안내(예시)    | 136 |
| 95. 행정소송 참가 안내문[지원청→가해학생(보호자)]                         | 137 |
| 96. 행정소송 참가 신청서[지원청→가해학생(보호자)]                         | 138 |





경기도교육청은 학교폭력 피해학생 보호를 최우선으로  
사안처리의 공정성과 신뢰성을 제고함과 동시에 관계회복 중심의 교육적 해결을 통한  
학생들의 건전한 성장을 지향합니다.

학교폭력 사안 발생 시 학교는 피·가해학생 및 보호자에게 관계회복프로그램에 대해 안내하고  
당사자의 명시적인 반대가 없는 한 관계회복프로그램 운영을 위해 노력해야 함

### 일러두기

- 학교폭력 사안 발생 시 학교는 피·가해학생 및 보호자「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」, 같은 법 시행령에서 규정한 학교폭력 사안처리는 교육부에서 제공한「학교폭력 사안처리 가이드북」을 참고하시기 바랍니다.
- 「경기형 학교폭력 사안처리 매뉴얼」은 학교 및 교육지원청 업무담당자의 사안처리 효율화 지원을 위한 실무 안내서입니다.
- 특히, 경기도교육청 학교폭력 대응 방향인 '사안처리 공정성·신뢰성 제고와 교육적 해결 강화'를 위한 경기도교육청의 안내와 지침이 포함되어 있습니다.자에게 관계회복프로그램에 대해 안내하고 당사자의 명시적인 반대가 없는 한 관계회복프로그램 운영을 위해 노력해야 함

### 참고자료

- 학교폭력 사안처리 가이드북(교육부, 2026)
- 경기형 화해중재 매뉴얼(경기도교육청, 2024)
- 학교폭력 예방교육 프로그램 별★별(경기도교육청, 2024)
- 학교폭력 예방 및 교육적 해결 사례집「온마음」(경기도교육청, 2022)
- 경기형 관계성장프로그램 도움자료(경기도교육청, 2025)
- 온라인 통합지원시스템(누리집) 온마음터

[illegible]

12조 1항이 시제전·정시제 차단을 요하는 지(다서를 받든(제출)받지 않든)의 차이

2. 재산상 피해가 없는 경우에도 재산상 피해가 큰 경우로 판단되는 경우

#### 4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제출 등에 대한 행위(정폭행)를 이연한 행위(정폭합)가 아닌 경우와



# 경기형 사안처리 흐름도 (경미하지 않은 사안 시)



\* 학교의 장(이하 '학교장'이라 함)은 사안접수 보고시 학교폭력 전담조사관을 배정해줄 것을 요청하거나, 학교폭력 전담기구에서 자체 사안조사를 실시하도록 할 수 있음

2026 경기형  
학교폭력  
사안처리  
매뉴얼



GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION

# 학교폭력 사안처리 안내

- 01. 학교폭력의 개념과 예방교육
- 02. 학교폭력제로센터 주요 운영 내용
- 03. 학교폭력 전담기구 구성 및 역할
- 04. 학교폭력 사안 처리 절차
- 05. 가해자와 피해학생의 분리
- 06. 학교장 긴급조치
- 07. 학교장 자체해결제
- 08. 갈등의 교육적 해결을 위한 화해중재
- 09. 분쟁조정
- 10. 학교폭력대책심의위원회 운영 절차
- 11. 피해학생에 대한 보호조치
- 12. 가해학생에 대한 교육·선도 조치
- 13. 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재와 삭제
- 14. 조치에 대한 불복절차

# 01

## 학교폭력의 개념과 예방교육



### ✓ 학교폭력의 개념

: 학교 내·외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취·유인, 명예훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버폭력 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위

### ✓ 학교폭력의 유형

: 신체폭력, 언어폭력, 금품갈취(공갈), 강요, 따돌림, 성폭력, 사이버폭력 등

### ✓ 학교폭력 예방교육

- 학생·교직원·보호자 대상 예방교육(학교폭력예방법 제15조, 시행령 제17조)
  - 학생·교직원·보호자를 따로 교육하는 것이 원칙이나, 내용에 따라 함께 교육할 수 있음

| 대 상 | 횟수                   | 방법                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학생  | 학기별 1회 이상<br>(연2회이상) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학급 단위로 실시함이 원칙(시행령 제17조제2항제2호)</li> <li>• 강의, 토론, 역할연기 등 다양한 방법, 다양한 자료와 프로그램 활용(시행령 제17조제2항제4호)</li> <li>• 교과 및 창의적 체험활동 교육과정을 활용하고 지역 연계하여 실시</li> </ul> |
| 교직원 | 학기별 1회 이상<br>(연2회이상) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교폭력 관련 법령에 대한 내용, 학교폭력 발생 시 대응요령, 학생 대상 예방프로그램 운영 방법 등을 포함(시행령 제17조제2항제5호)</li> </ul>                                                                     |
| 보호자 | 학기별 1회 이상<br>(연2회이상) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교폭력 징후 판별, 발생 시 대응요령, 가정에서의 인성교육에 관한 사항을 포함(시행령 제17조제2항제6호)</li> </ul>                                                                                    |

- 교육과정 연계 학교폭력 예방교육 및 책임규약 운영(학교폭력예방법 제15조)
  - 교과 및 창의적 체험활동 교육과정 연계 학교폭력 예방교육 **학급별 11차시 이상 편성·운영 필수** (사이버폭력 예방, 관계성장프로그램 각 3시간 이상 포함 권장)
  - 신학기 초 학교폭력 예방교육 집중운영, **학교문화 책임규약 새학년 초(2~5월) 추진 필수**
    - ※ 학교폭력 예방교육 학급별 11차시 이상 편성·운영 여부, 책임규약 새학년 초(2~5월) 추진 여부 교육지원청별 점검 및 컨설팅 실시, 학교별 운영 현황 보고(12월 예정)
- 학교 관리자(학교장, 교감) 대상 예방교육(학교폭력예방법 제11조, 시행령 제17조제1항)
  - 학교의 장 및 교감에 대한 학교폭력 예방교육의 실시 의무는 교육감에 있음
  - 매년 1회 이상 실시하고, 교육 횟수·시간 및 강사 등 세부적인 사항은 지역 여건에 따라 교육감이 정함

### ✓ 전담기구 구성원 대상 교육(학교폭력예방법 제11조)

- (도교육청) 전담기구 구성원 대상 「학교폭력 사안처리 절차 개관(2026년 학교폭력 사안처리 가이드북 개정 내용 포함)」 연수 영상 제공(2026. 3.)
- (교육지원청) 전담기구 구성원 연수 계획 수립 후 지역별 여건에 따라 연수 추진
- (학교) 전담기구 운영계획 수립 후 전담기구 구성원 전문성 향상 프로그램 운영

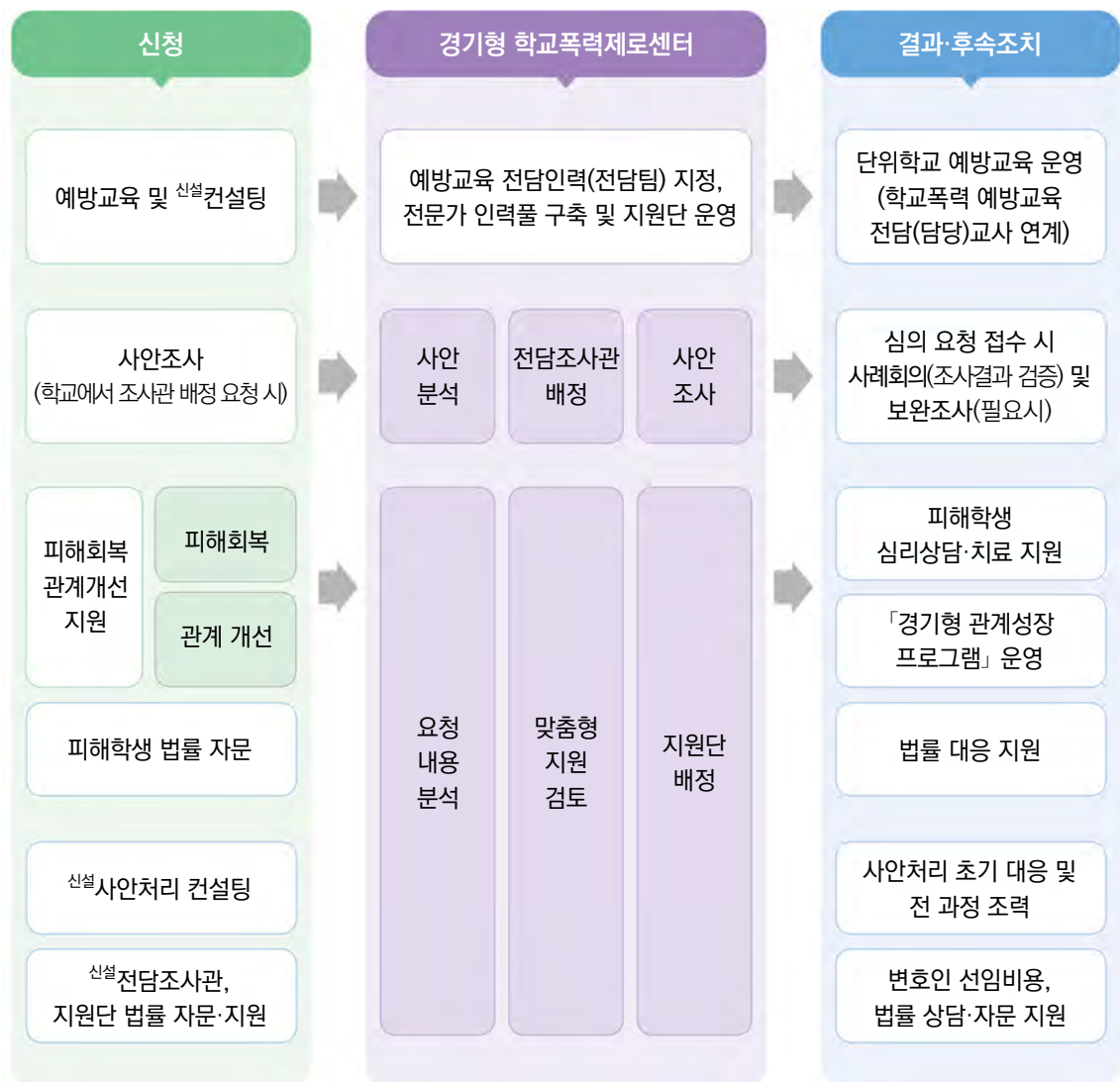
## 02

## 학교폭력제로센터 주요 운영 내용



경기형 학교폭력제로센터는 예방교육, 사안처리, 피해학생 회복 지원, 피·가해학생 관계개선 등을 통한 학교폭력 없는 안전한 학교문화 조성을 위해 노력합니다.

### ✓ 「경기형 학교폭력제로센터」 주요 운영 내용



- **① 예방교육** 특색있는 학교폭력 예방활동·학교폭력제로 캠페인 실시, 대상별(학생·학부모·교직원) 맞춤형 예방교육, 「학교문화 책임규약」 및 학교폭력 예방활동 중점 운영교, 「함께 성장, Let's Grow (렛츠 그로우)」 운영교 지원 등
- **② 사안조사** 조사관 위촉·관리(역량 강화, 사안 조사 배정, 활동비 지급 등), 피·가해측 면담 및 보고서 작성, 사례회의·심의위원회 운영 등
- **③ 피해회복 지원** 피해학생 전담지원관(조력인) 위촉·관리, 학교폭력 피해학생 상담을 통한 실질적 필요 서비스 확인 및 전문기관 연계
- **④ 관계개선 강화** 관계개선 지원단 위촉·관리, 학교(학급)단위 관계형성·개선프로그램, 피·가해학생 관계회복 프로그램 운영을 통한 학교생활 정상화·적응 지원
- **⑤ 피해학생 법률 자문** 법률지원단 위촉·관리, 가해학생측이 심의위원회 조치 결과 불복 시 피해학생 대상 법률 자문 등 지원
- **⑥ New 사안처리 컨설팅** 제로센터 내 '학교폭력 컨설팅단'을 추가하여 학교의 사안처리 초기 대응 및 피해학생 지원 등 조력
- **⑦ New 예방교육 컨설팅** 제로센터 내 '학교폭력 예방교육 컨설팅단'을 추가하여 학교폭력 예방교육 지원 및 업무담당자 역량강화 연수 지원
- **⑧ New 전담조사관,지원단 법률 자문·지원** 전담조사관, 지원단 등이 정당한 업무 수행 중 아동학대로 신고·고발되어 입건 또는 피소 시 법률 지원(변호인 선임비용, 상담·자문 등)



# 03

## 학교폭력 전담기구 구성 및 역할



### 구성

- 전담기구 구성권자: 학교의 장
- 전담기구 구성원: 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사(학교폭력 문제를 담당하는 교사), 학부모 등으로 구성하며, 학부모는 구성원의 1/3 이상이어야 한다.  
※ 담임교사를 포함한 해당학교 교원은 전담기구의 사안조사에 적극적으로 협조해야 함.

| 전담기구 인원 | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 학부모 수   | 2명 이상 | 2명 이상 | 3명 이상 | 3명 이상 | 3명 이상 | 4명 이상 | 4명 이상 |

- 전담기구를 구성하는 학부모는 학교운영위원회에서 추천한 사람 중에서 학교장이 위촉한다.
- 전담기구 심의방법, 전담기구 업무분장, 학부모위원 임기 등 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정한다.

### 역할

- 사안접수 및 보호자 통보
- 학교폭력 사실 확인 및 사안조사
- 교육(지원)청 보고: 인지 후 48시간 이내 교육(지원)청으로 사안 보고  
\* 불가피한 경우 유·무선으로 사전 보고 후 공문 보고 가능
- 학교의 장의 자체해결 부의 심의
- 학교장 긴급조치 여부 심의
- 집행정지 결정에 따른 '가해학생과 피해학생 분리' 심의
- 졸업 전 가해학생 조치사항 삭제 심의
- 집중보호 또는 관찰대상 학생에 대한 생활지도
- 학교폭력 실태조사

### 운영

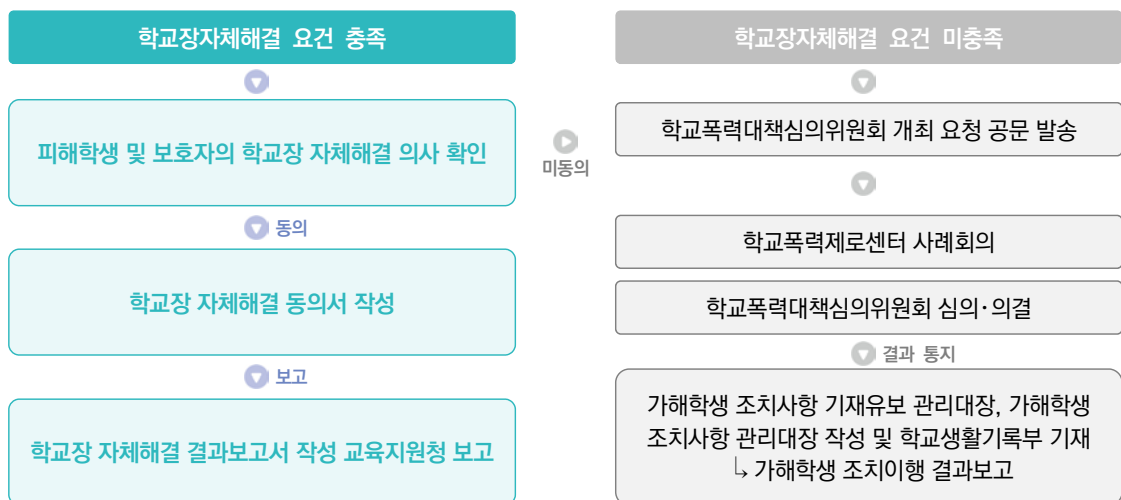
- 학교폭력 신고 접수, 사안조사, 조사 결과 등 학교폭력 문제를 담당
- 학교폭력에 대한 실태조사와 학교폭력예방 프로그램 구성, 실시
- 신고 접수 후 14일 이내(초일 불산입) 심의 개최하여 학교장 자체해결 또는 학교폭력대책심의위원회에 개최 요청  
다만, 필요한 경우 학교장은 내부결재를 통해 7일 이내에서 연기 가능함.(2주+1주)  
※ 관계회복속려제(화해중재 대화모임) 동의 시 추가 7일 이내 연기 가능(2주+1주+1주)

## 04

## 학교폭력 사안 처리 절차



| 단계                 | 학교에서 해야할 일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비고                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 학교폭력 인지            | <ul style="list-style-type: none"> <li>117 신고센터, 교사·학생·보호자를 통한 인지 및 신고접수</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 학교폭력 접수 및 사실 확인    | <ul style="list-style-type: none"> <li>접수 / 초기대응               <ul style="list-style-type: none"> <li>학교폭력신고 접수대장 작성</li> <li><b>최초 학생 작성 확인서 접수</b></li> </ul> </li> <li>학교장 보고 및 담임교사에게 통보, 관련 학생 보호자에게 통지               <ul style="list-style-type: none"> <li>관련학생의 소속교가 다른 경우, 먼저 인지한 학교에서 상대학교에 통보</li> </ul> </li> <li>가해자와 피해학생 분리 의사 확인</li> <li><b>법률 제17조 제4항에 따라 가해학생에 대한 법률 제17조 제1항 제2호 긴급조치 필수</b></li> <li>사안접수 보고서 교육지원청 보고(48시간 이내)</li> </ul> |                                                                                      |
| 즉시조치 (필요시 긴급조치 포함) | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련학생·신고 및 고발학생 안전 조치</li> <li>성범죄인 경우 수사기관에 신고, 성폭력 전문상담기관 및 병원 연계</li> <li>심의위원회 이전에 긴급한 필요가 있는 경우, 법률 제16조 제1항 및 제17조 제5항, 제6항에 따라 <b>긴급조치</b> 실시 가능(피해학생 제1호, 2호, 3호, 6호 조치), (가해학생 1호, 3호, 5호, 6호, 7호 조치)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 「학교폭력예방법」 제17조 제5항 및 제6항에 따라 출석정지 조치를 할 때에는 반드시 해당 학생 및 보호자 의견 청취 필수(거부하여도 조치 실시 가능) |
| 사안조사 (조사관 또는 전담기구) | <ul style="list-style-type: none"> <li>피해 및 가해사실 여부 확인을 위한 구체적인 사안 조사 실시</li> <li>피해 및 가해학생 심층면담</li> <li>조사한 결과를 바탕으로 육하원칙에 따라 사안조사 보고서 작성</li> <li>필요한 경우, 보호자 면담을 통해 요구사항 확인 및 안내</li> <li>추가로 발견된 피해 사실 및 쟁점에 대해 피·가해학생 등의 의견이 필요한 경우 추가로 학생 확인서 및 보호자 확인서 요청</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 학교장 자체해결 여부 심의     | <ul style="list-style-type: none"> <li>법률 13조의2제1항 제1호~4호에 모두 해당 여부를 객관적으로 판단 전담기구 심의 결과보고서 작성               <ul style="list-style-type: none"> <li>2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우</li> <li>재산상 피해가 없는 경우, 또는 재산상의 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우</li> <li>학교폭력이 지속적이지 않은 경우</li> <li>학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위가 아닌 경우</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                          |                                                                                      |



※ 사안처리 전 과정에서 화해중재(관계회복프로그램) 안내

- 기타 다른 학교와 관련된 학교폭력 사안의 경우 학교 간 공문 발송 및 회신 필요
- 여러 학교가 관련된 학교폭력 사안의 경우 <학교폭력 사안 접수 보고>와 <학교장 자체해결 결과 보고> 또는 <학교폭력대책심의위원회 개최요청> 공문을 학교별로 각각 제출하여야 함
- 여러 학교가 관련된 사안을 심의 요청할 경우, 공문 발송일을 미리 협의하여 3일 이내 모든 학교가 심의위원회 개최요청 공문을 발송할 수 있도록 협조



# 05

## 가해자와 피해학생의 분리



### 가해자와 피해학생의 분리조치

: 학교의 장은 학교폭력사건을 인지한 경우, 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체 없이 가해자(교사 포함)와 피해학생을 분리하여야 함(법률 제16조제1항)

### 분리의 취지

: 가해자를 피해학생으로부터 분리하여 피해학생의 심리적 불안감을 해소하고, 2차 피해를 방지하며 고조된 학교폭력 갈등 상황을 완화하기 위함

※ 관련학생 쌍방이 서로 피해를 주장하며 분리를 요청하는 경우 양측의 의사를 모두 반영하여 상호분리를 하여야 함

#### < 분리 절차 >

| 학교폭력 사안 인지(접수)                                                                                                             | 분리방법 결정<br>* 24시간 이내 처리                                                                                                                 | 가해자 분리                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>피해학생에게 분리의사 반대의사 확인<br/>※ 분리 의사 확인서</li> <li>학교장 자체해결 가능 요건에 모두 충족되는지 확인</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>분리 대상, 기간, 공간 등 분리방법 결정<br/>(전담기구 또는 소속교원 협의를 통해 학교장이 결정)<br/>※ 학교장의 판단으로 협의 없이 분리 가능</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>최대 7일(주말포함)을 초과하지 않음<br/>※ 분리기간(1~7일)은 학교장이 결정</li> <li>가해관련학생 및 보호자에게 통보 (유선통화 등)</li> </ul> |

※ 학교는 분리 시행 전 관련 학생들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 등에 대해 충분한 설명을 하여야 함

### 분리의 예외 사유

- 피해학생이 반대의사를 표명하는 경우
  - 피해학생이 가해자(교사 포함)에 대한 분리를 반대하는 경우
- 가해자 또는 피해학생이 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」제2조제4호에 따른 교육활동 중이 아닌 경우
- 학교장 자체해결 가능 요건에 모두 충족하는 경미한 학교폭력에 해당하는 경우
  - 단, 분리기간 내 학교장 자체해결 가능 요건 중 하나 이상 충족되지 않은 사실이 확인될 경우 최대 7일에서 잔여 기간 내 학교장이 일수를 정하여 분리 가능
- 법 제17조제5항 및 제6항 전단에 따른 조치로 이미 가해자와 피해학생이 분리된 경우
  - 가해학생에 대한 학교장 긴급조치로 이미 가해학생과 피해학생이 분리된 경우

### ✔ 분리 필요하지 않은 경우

- 관련학생이 소속한 학교가 다른 경우
  - 단, 위탁교육시설에서 관련학생이 함께 위탁교육을 받는 경우는 분리 실시
- 피해학생이나 가해학생이 학교장 허가 교외체험학습으로 등교하지 않는 경우

### ✔ 분리기간 및 분리방법

- 분리기간은 분리방법 결정 시점으로부터 1~7일 이내 학교장이 결정하며, 제16조제1항제2호 또는 제17조제5항에 따른 제5호, 제6호, 제7호 및 제17조제6항에 따른 제6호, 제7호 긴급조치가 시행되어 가해자와 피해학생이 분리된 경우에는 종료됨
- 가해자와의 분리 시행 당일은 분리기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일이 분리기간에 포함되더라도 이를 기간에 포함하여 계산
- 가해자와 피해학생의 분리 기간 중에도 피해학생 또는 가해학생 긴급조치를 시행할 수 있음

### ✔ 유의사항

- 학교는 가해자 분리 시행을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 분리기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련
  - 학급교체가 아니므로 다른 반으로의 분리 불가능
- 학교 내에 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소(위(Wee)센터 등)를 이용하여 분리를 시행한 경우 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우' 출석인정 결석으로 처리 가능
- 학급, 학년이 다를 경우에도 분리의사를 확인해야 하며, 분리를 원하는 경우 수업은 각자 소속 학급에서 수강하되, 수업 시간을 제외한 쉬는 시간, 점심시간, 교실 이동 시간 등에 대한 동선 분리 및 생활지도 계획을 수립하여 피해학생 보호를 위해 노력해야 함
- 학교의 정규 교육과정 외 교육프로그램 등에 함께 참여하는 경우, 동선 분리 및 생활지도 계획을 수립하여 피해학생 보호를 위해 노력해야 함
- 동일한 피해학생이 동일한 가해학생과 최초 분리 이후, 분리 이전 사안에 대해 연속적으로 신고할 경우, '분리'의 취지에 벗어난 것으로 보고 최초 1회 분리만 실시함. 단, 최초 분리 이후 새로운 사안이 발생하여 신고하였을 경우에는 분리 실시할 수 있음
- 피해학생 1명이 학급, 학년 전체를 신고하거나 학급 내 다수의 학생을 연속적으로 신고하는 경우에 학교 여건 및 환경, 피해학생 의견 등을 종합적으로 고려하여 피해학생을 분리하여 보호 가능함
- 가해학생이 학교장 허가 교외체험학습 중인 경우, 이미 가해학생과 피해학생 간 실질적 분리가 이루어진 경우로 분리를 위한 별도의 조치는 불필요함. 단, 분리 결정 일수보다 학교장 허가 교외체험학습 일수가 적을 경우, 학교장 허가 교외체험학습 일수를 제외한 나머지 일수에 대해 분리 시행함
- '가해자와 피해학생 분리'는 가해학생에 대한 징계성 조치가 아님을 안내



### ✓ 피해학생 보호를 위한 긴급조치

- 긴급조치 결정권자: 학교의 장
- 긴급조치 사유: 학교의 장은 피해학생이 긴급보호를 요청하는 경우에는 학교장 자체해결 혹은 심의위원회 개최 요청 전에 제1호, 제2호, 제3호 및 제6호의 조치를 할 수 있음
  - 다만, 학교장은 피해학생 보호 및 가해학생 선도를 위해 심의위원회 개최 요청 이후라도 심의위원회 의결 전까지 긴급조치를 할 수 있음
  - 심의위원회 조치결정이 유보된 경우에도, 학교장은 추후 심의위원회 의결 전까지 긴급조치를 할 수 있음
- 긴급조치 범위
  - 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언(제1호)
  - 일시 보호(제2호)
  - 치료 및 치료를 위한 요양(제3호)
  - 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치(제6호)
  - 피해학생에 대한 긴급조치는 심의위원회에 즉시 보고하여야 함

### ✓ 가해학생 선도를 위한 긴급조치

- 긴급조치 결정권자: 학교의 장
- 긴급조치 사유
  - 제17조제4항 긴급조치: 학교장은 학교폭력을 인지한 경우 지체 없이 제2호 조치를 해야 함
  - 제17조제5항 긴급조치: 학교장은 피해학생 보호와 가해학생의 선도·교육이 긴급하다고 인정할 경우 학교장 자체해결 혹은 심의위원회 개최요청 전에 우선 제1호, 제3호, 제5호부터 제7호의 조치를 할 수 있음
  - 제17조제6항 긴급조치: 학교장은 피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우 전담기구 심의를 거쳐 제6호 또는 제7호 조치를 할 수 있음
- 긴급조치의 범위

| 근거      | 사유                              | 절차                | 범위                      | 사후 절차                   |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 제17조제4항 | 학교폭력 인지 시                       | 학교장 결정            | 제2호                     | X<br>(학교생활기록부 기재 대상 아님) |
| 제17조제5항 | 피해학생 보호와 가해학생 선도·교육이 긴급하다고 인정 시 | 학교장 결정            | 제1호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호 | 심의위원회 보고 및 추진           |
| 제17조제6항 | 피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우            | 전담기구 심의 거쳐 학교장 결정 | 제6호, 제7호                | 심의위원회 보고 및 추진           |

※ 시행령 제21조제1항에 따라 출석정지 또는 학급교체 조치를 할 때에는 반드시 학생 또는 보호자 의견 청취 필수 (거부하여도 조치실시 가능)

- 제17조제5항 및 제6항에 따른 제6호 출석정지 조치는 미인정결석으로 처리함

- 제17조제5항 및 제6항 제7호 학급교체 조치에 따른 학적변동은 심의위원회에서 추진된 이후 반영

- 학교장이 제17조제4항부터 제6항까지에 따른 조치를 한 때에는 가해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 함 (법률 제17조제10항)



### ✓ 학교장 자체해결 사안

- 학교장 자체해결 기준
  - 학교폭력 피해신고 시 심의위원회를 개최해야 하나, 학교장 자체해결 요건 충족에 해당하는 사안에 대해 피해학생 측이 심의위원회 개최를 원하지 않을 경우에는 학교장 자체해결 가능함
  - 학교장 자체해결 시 아래 두 가지 기준을 충족해야 함
    - ① 학교장 자체해결 요건에 모두 해당하고 (전담기구의 객관적 요건 충족 여부 심의)
    - ② 피해학생 및 보호자의 서면 확인을 통한 학교장 자체해결 동의를 있는 경우

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 객관적<br>요건 | <b>1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급(제출)받지 않은 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>전담기구 심의일 이전에 진단서를 제출하지 않은 경우에는 충족</li> <li>진단서를 제출한 이후에는 의사를 반복하여 진단서를 회수하여도 자체해결 요건은 충족하지 않은 것으로 판단(사전에 피해학생 및 보호자에게 안내)</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>전담기구 심의일 이전에 재산상 피해가 복구되거나 가해 관련 학생 보호자가 재산상 피해를 복구해 줄 것을 확인해 주고 이를 피해 관련 학생 보호자가 인정한 경우(복구 의사 인정)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
|           | <b>3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>피해관련학생의 진술이 없을지라도 학교폭력 전담기구에서 보편적 기준으로 판단</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함)가 아닌 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>가해관련학생이 신고, 진술, 증언, 자료 제공 등을 한 학생에게 학교폭력을 행사하였다면 보복행위로 판단 가능</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 방법        | <ul style="list-style-type: none"> <li>하나의 사안에서 가해학생이 다수인 경우, 가해학생 모두가 학교장 자체해결 요건에 해당하는 경우에 한 하여 자체해결 가능</li> <li>하나의 사안에서 피해학생이 다수인 경우, 학교장 자체해결 요건에 해당하는 일부 피해학생만 자체해결 가능</li> <li>사안조사→전담기구 심의→피해학생 측 서면확인→내부결재→교육지원청 보고→보호자 통보 (사안 처리 모든 과정에서 관계회복 프로그램 운영 가능)           <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 학교폭력사안조사 보고서, 전담기구 심의결과 보고서, 학교장 자체해결 동의서 첨부 내부결재 후, 학교장 자체해결 결과 보고서 교육지원청 보고</li> </ul> </li> </ul> |



## 방법

- 관련학생의 소속교가 다른 경우의 자체해결 방법
  - ☞ (피해·가해 학생이 명확한 경우)  
 자체해결 요건 충족 여부의 판단은 피해학생 학교의 전담기구에서 심의  
 가해학생 학교에서는 피해학생 학교의 결정에 따라 전담기구에서 심의(가해학생 학교에서 조사한 사안  
 내용 공유, 학교장 승인하에 긴밀하게 협조)
  - ☞ (쌍방인 경우)  
 학교별 전담기구에서 피해학생(피해관련) 기준으로 각각 심의, 자체해결대상이 아니라고 판단할 경우  
 각각 교육지원청에 학교폭력대책심의위원회 개최 요청 공문 발송  
 단, 가해학생(가해관련) 부분은 상대 학교의 결정에 따라 전담기구에서 심의(학교에서 조사한 사안내용  
 공유, 학교장 승인하에 긴밀하게 협조)
- 학교장이 자체해결한 학교폭력 사안에 대해 심의위원회 개최를 요청할 수 없음  
 다만, 조사 과정에서 추가 **사실이 확인되거나** 피해복구 약속이 **미이행된** 경우 요청할 수 있음

## ☑ 학교장 자체해결 시 고려사항

- 필요시, 가해학생을 대상으로 생활지도, 상담, 캠페인 활동 등 별도 교육 프로그램 운영 가능
  - ※ 학교의 장과 교원은 학교폭력 예방 및 대응 등의 사항에 대하여 가해학생에게 조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계할 수 있음  
 (교원의 학생생활지도에 관한 고시 제7조)
- 필요시, 관련 학생 간 관계개선 의지와 동의 여부에 따라 관계회복 프로그램 운영 가능





### ✓ 경기도교육청 화해중재단 운영

화해중재단: 학교폭력, 학생인권 침해, 교육활동 침해 갈등 사안의 화해중재\*를 통해 갈등 당사자 간 관계를 회복하고, 성장 중심의 **교육적 해결을 위한 교육지원청 자문기구**

- (구성) 화해중재단, 상담·복지 전문가, 관계회복 전문가 등으로 관계개선 지원단 구성
- (지원) 학교(학급, 소그룹)단위 관계형성·개선프로그램, 피·가해학생(보호자) 대상 관계회복프로그램 운영을 통해 학생의 학교생활 정상화·적응 지원
- (방법)

- **단위학교 관계회복프로그램**: 경미한 학교폭력 사안의 경우 단위학교에서 관계회복프로그램 운영 가능
- **화해중재**: 갈등심화 사안, 단위학교 관계회복프로그램 운영이 어려운 경우 화해중재 지원 가능
  - (시기) 학교폭력 사안처리 전 과정에서 개입 및 지원 가능하나 사안 발생 초기 개입 시 효과적
  - (방법) 학교폭력 사안 발생 인지 시부터 전과정에 학교요청 시 화해중재단이 해당 학교 화해중재 지원
    - ① 사안파악: 학교와 화해중재단의 갈등 사안 파악
    - ② 화해중재(예비중재): 갈등 당사자 개별상담, 갈등 원인 파악, 본중재 동의 여부 확인
    - ③ 화해중재(본중재): 갈등 당사자 양측 함께 모임, 입장확인, 대안모색, 재발방지 약속합의
    - ④ 사후관리(후속모임): 화해중재 모니터링, 후속지원 사항 협의

### ✓ 초·중·고 전 학교급 경미한 학교폭력 사안, 「화해중재 대화모임」(예비중재) 전면 시행

**화해중재 대화모임**: 초·중·고 경미한\* 학교폭력 사안에 대해 심의 전, 대화모임(예비중재)을 실시하여 교육적 회복 노력을 우선하고 필요시, 심의 개최 요청 유예 가능한 경기형 「관계회복 숙려제」

\*경미한: 학교장 자체해결 요건 충족 사안

- (목적) 학교 내 경미한 학교폭력 사안의 화해중재 조기지원으로 교육적 해결 지원 강화
- (방법) 경미한 학교폭력 사안은 화해중재 검임 전담조사관의 피·가해학생 개별 예비중재와 사안조사 병행 실시, 본중재는 양측 동의 시 실시

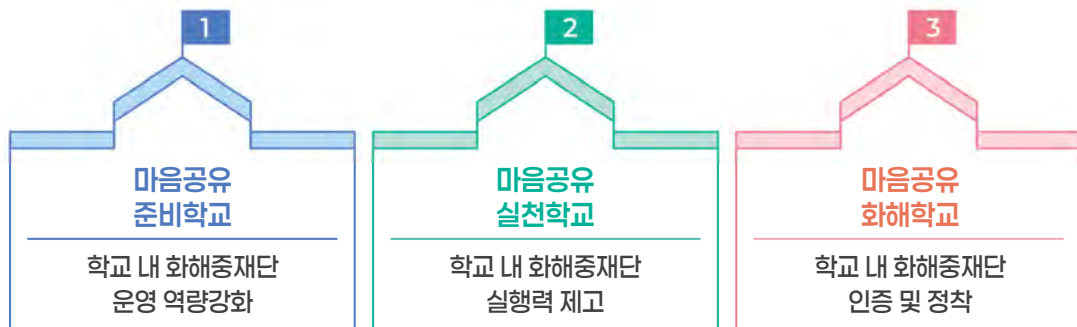


### ✓ 학교 내 「마음공유 화해중재단」 운영

마음공유 화해중재단: 경기형 관계성장 프로그램\*을 활용하여 갈등의 교육적 해결을 지원하는 학교 내 화해중재단

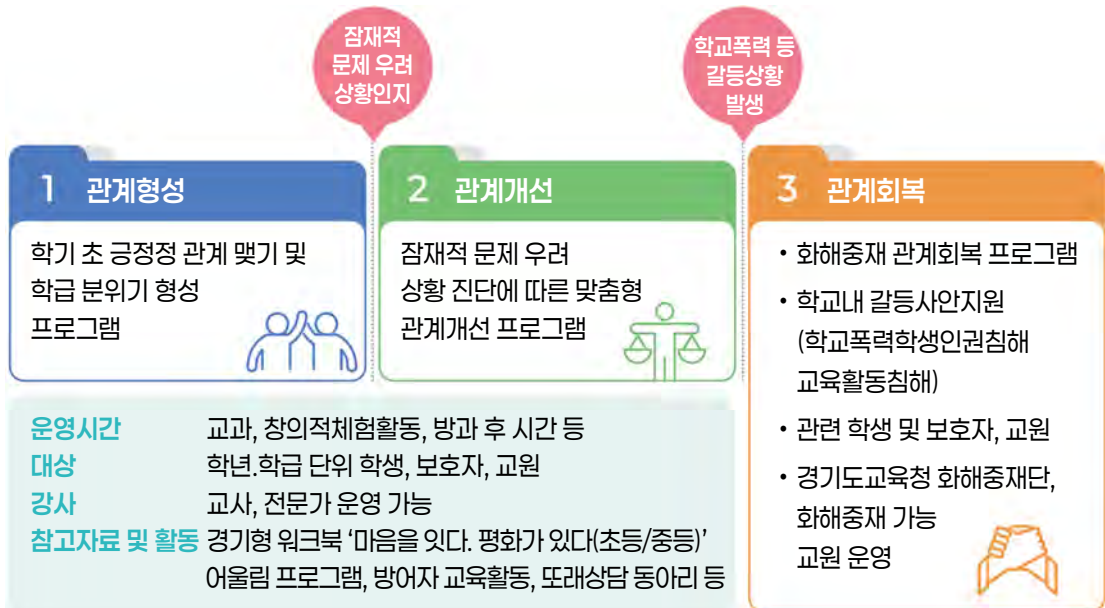
- (목적) 경기형 관계성장 프로그램을 활용한 학교 내 화해중재단 운영으로 학교폭력 예방 및 갈등의 교육적 해결력 제고
  - (운영) 교육과정 연계 경기형 관계성장 프로그램 운영을 통한 학교폭력 예방
- ※ 학교폭력예방교육 11차시 중 3차시 경기형 관계성장 프로그램 운영 권장

#### 【「마음공유 화해중재단」 3단계 모델】



【화해중재 연계 경기형 관계성장 프로그램\*】

학교(학급) 단위 관계형성·개선프로그램, 학교폭력제로센터 파·가해학생(보호자) 대상 관계회복(화해중재) 프로그램 운영을 통해 학교폭력 문제의 교육적 해결을 지원합니다.





|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개념                | <ul style="list-style-type: none"> <li>피해 및 가해학생 간 또는 그 보호자 간의 손해배상에 관련된 합의조정 및 그 밖에 심의위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 심의위원회 또는 교육감의 조정을 의미함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 목적                | <ul style="list-style-type: none"> <li>신체적 피해, 금전적 손상, 정신적 피해 회복을 위한 가해학생 측 책임의 이행을 돕고 추가적인 피·가해를 방지하여 학교폭력으로 인한 신체적, 심리·정서적, 사회적 손상을 최소화 하기 위함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 대상                | <ul style="list-style-type: none"> <li>피해 및 가해학생 간 또는 그 보호자 간의 손해배상에 관련된 합의 조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 신청                | <ul style="list-style-type: none"> <li>분쟁당사자(피해 및 가해 측)가 분쟁조정신청서를 작성하여 심의위원회나 교육감에 신청</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 기한                | <ul style="list-style-type: none"> <li>심의위원회는 분쟁조정의 신청을 받으면 5일 이내 분쟁조정을 시작해야 함(시행령 제27조제1항)</li> <li>분쟁의 조정기간은 1개월을 넘지 못함(법률 제18조제2항)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 거부<br>및<br>중<br>지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>심의위원회는 다음의 사유가 발생한 경우 분쟁조정의 개시를 거부하거나 중지할 수 있음 <ul style="list-style-type: none"> <li>분쟁당사자 중 어느 한 쪽이 분쟁조정을 거부한 경우</li> <li>피해학생 측이 학교폭력에 대해 가해학생을 고소·고발하거나 민사소송을 제기한 경우</li> <li>분쟁조정의 신청 내용이 거짓임이 명백하거나 정당한 이유가 없다고 인정되는 경우</li> </ul> </li> <li>분쟁조정을 거부하거나 중지할 경우에는 그 사유를 분쟁당사자에게 서면으로 통보함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 절차                | <ul style="list-style-type: none"> <li>사전 준비 <ul style="list-style-type: none"> <li>피·가해학생 및 보호자의 분쟁조정 동의 여부 확인</li> <li>대상자별 기본정보, 사건 내용, 분쟁조정 신청 사유 확인</li> <li>관련학생의 현재 상태 및 치료 내역 등 검토를 통한 사실 확인</li> <li>분쟁의 경위와 대상자별 쟁점 파악</li> </ul> </li> <li>예비 조정 <ul style="list-style-type: none"> <li>피·가해 학생 측 개별로 예비조정 진행</li> <li>예비조정 내용을 바탕으로 본 조정 진행</li> <li>예비조정은 1회를 원칙으로 하되, 사안에 따라 2회 이상 진행 가능</li> </ul> </li> <li>본조정 <ul style="list-style-type: none"> <li>피해·가해 측 입장 및 양측에서 제시한 조정(안) 안내</li> <li>조정(안)을 바탕으로 손해배상에 대한 합의조정안</li> </ul> </li> <li>조정성립(불성립) <ul style="list-style-type: none"> <li>조정 성립 시 합의서 작성, 조정 불성립시 회복방안 논의</li> <li>조치결정 통보</li> </ul> </li> </ul> |

※ 분쟁조정이 성립되었다고 하여, 심의위원회를 개최하지 않거나 가해학생에 대한 조치를 하지 않는 것은 아니나, 조치별 적용 기준(시행령 제19조제4호)에 고려할 수 있음

# 10

## 학교폭력대책심의위원회 운영 절차



### ✓ 학교폭력대책심의위원회 개최 요청

- 제출처: 교육지원청 학교폭력제로센터
- 요청 방법: 학교폭력대책심의위원회 개최 요청 공문 발송

### ✓ 학교폭력대책심의위원회 운영 절차

| 단계                                    | 처리내용                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 학교폭력대책<br>심의위원회<br>개최 요청              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교폭력대책심의위원회 개최 요청 공문 발송</li> <li>- 여러 학교가 관련된 사안의 경우 학교별로 개최 요청 공문 발송</li> <li>※ 문서 보안 요망 (비공개 1, 6호 / 열람제한기간: 영구)</li> </ul>                                                                                                                          | 학교              |
| 개최 요청 접수<br>및 사안 검토                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교육지원청 학교폭력대책심의위원회 개최 요청 공문 접수</li> <li>• 사례회의</li> <li>- 조사의 완결성과 객관성 확인</li> <li>- 중대사안 수사 의뢰가능, 보완 조사 가능</li> </ul>                                                                                                                                  | 교육지원청           |
| 학교폭력대책<br>심의위원회<br>개최 보고<br>및 안내      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교폭력대책심의위원회 개최 보고서 작성 및 공문 작성</li> <li>• 학교폭력대책심의위원회 소위원회 배정 및 소집</li> <li>• 교육지원청→학교: 학교폭력대책심의위원회 개최 공문 발송</li> <li>교육지원청→보호자: 참석안내서 서면 통보</li> <li>• 학교에서는 관련 학생 및 보호자 참석 일시 안내 연락(유선 및 문자), 학생 및 보호자 참석 여부 교육지원청 회신(불참 시 서면진술서 교육지원청 제출)</li> </ul> | 교육지원청<br>학교     |
| 학교폭력대책<br>심의위원회<br>개최                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심의위원회 진행 절차: 학교폭력대책심의위원회 개최 및 사안보고→피해측 사실확인, 의견 진술 및 질의 응답→가해측 사실확인, 의견 진술 및 질의 응답→전문가 의견청취(신청 시)→참고인 진술(필요시)→학교폭력 해당 여부 심의 및 긴급조치 보고→피해학생 보호조치 및 가해학생 선도·교육 조치 논의→조치의결→폐회</li> </ul>                                                                  | 학교폭력대책<br>심의위원회 |
| 학교폭력대책<br>심의위원회<br>결과 보고 및<br>조치결정 통보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교폭력대책심의위원회 심의 결과 보고</li> <li>• 교육지원청→보호자: 조치결정통보서 서면 통보</li> <li>교육지원청→학교: 조치결정 및 조치이행 안내 공문 발송</li> </ul>                                                                                                                                            | 교육지원청           |
| 학교장의<br>조치이행 및<br>결과 보고               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재</li> <li>• 「가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장」, 「가해학생 조치사항 관리대장」 기록</li> <li>• 학교장의 조치이행 계획 수립 및 조치 이행 안내, 조치 이행</li> <li>• 학교→교육지원청: 조치 이행 결과 보고서 제출(학교→교육지원청, 90일 이내), 조치 미이행 학생 명단 교육지원청 보고</li> </ul>                                     | 학교              |

#### ✔ 학교폭력대책심의위원회 개최 취소 요청

- 학교장 자체해결 요건을 모두 충족한 경우에만 심의위원회 개최 취소 가능
- 피해학생과 그 보호자가 학교에 서면으로 심의위원회 개최 요구 취소 의사 표명(서면 확인)→ 학교는 교육지원청에 ‘심의위원회 개최 요구 취소 요청서’ 첨부하여 보고 → 교육지원청은 공문 접수 후 심의위원회 개최 취소
- 학교장 자체해결로 간주하며 별도의 자체해결 심의 절차 및 보고 생략
- 개최 취소 요청은 심의위원회 조치 의결 전까지 가능







### ✓ 피해학생 보호조치

- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조제1항

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언 | 4. 학급교체                      |
| 2. 일시보호                  | 5. 삭제 <2012.3.21.>           |
| 3. 치료 및 치료를 위한 요양        | 6. 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치 |

※ 피해학생으로 보호조치를 받은 경우, 학교는 피해학생 및 보호자에게 학교폭력 피해학생 전담지원기관에 대한 정보를 안내하여 지원받을 수 있도록 함

- 피해학생 치료비 부담

- 피해학생이 제1호, 제2호, 제3호의 조치를 받은 경우 사용되는 비용은 가해학생의 보호자가 부담하여야 함
- 선치료비 지원(경기도학교안전공제회): 1588-5255  
피해학생의 신속한 치료를 위하여 학교의 장 또는 피해학생의 보호자가 원하는 경우에는 학교안전공제회 또는 시·도교육청이 부담하고 이에 대한 상환청구권을 행사할 수 있음

### ✓ 피해학생에 대한 추가적인 보호 및 지원

- 출석일수 산입
  - 피해학생 보호조치(법률 제16조제1항) 등 보호가 필요한 학생에 대하여 학교의 장이 인정하는 경우 그 조치에 필요한 결석을 출석일수에 산입할 수 있으며, 이때 객관적으로 필요한 자료를 요청할 수 있음(진단서, 의사소견서 등)
  - 심의위원회 개최 및 보호조치 이전에 학교폭력 피해로 출석하지 못하였음을 학교 전담기구 조사 및 확인을 거쳐 학교의 장이 인정하는 경우 출석처리 가능함(학교생활기록 작성 및 관리지침 참고)
- 불이익 금지: 보호조치를 받았다는 사실 자체가 성적평가 등에서 불이익으로 적용하지 않도록 해야 하며 피해학생이 결석하게 되어 부득이하게 성적평가를 위한 시험에 응시하지 못하게 된 경우에도 학교학업성적관리규정에 의거하여 불이익이 없도록 조치해야 함
- 피해학생에 대한 보호조치 등으로 피해학생이 결석하게 되는 경우 학교의 장은 가정학습에 대한 지원 등 교육상 필요한 조치를 마련해 주는 것이 바람직함

### ✓ 전출·진학 시 피해학생 정보 제공

: 학교폭력 피해학생이 전출·진학 시, 피해학생이 요청하는 경우 당사자의 동의를 얻어 피해학생 보호를 위한 최소한의 정보를 전출교 및 상급학교에 제공함

# 12

## 가해학생에 대한 교육·선도 조치



### 가해학생 교육·선도 조치

- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조제1항

- |                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. 피해학생에 대한 서면사과                                              | 5. 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료 |
| 2. 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)의 금지 | 6. 출석정지                                    |
| 3. 학교에서의 봉사                                                   | 7. 학급교체                                    |
| 4. 사회봉사                                                       | 8. 전학                                      |
|                                                               | 9. 퇴학처분                                    |

※ 학교폭력 사안이 신고된 때부터 법 제17조에 따른 조치이행이 완료될 때까지 원칙적으로 가해학생의 신청에 의한 학적변동은 제한되나, 제8호(전학)에 따른 조치와 함께 수 개의 조치가 동시 부과된 경우 제8호(전학)의 조치를 우선 시행할 수 있음

### 조치결정 이행 절차

- 조치 결정 통보 및 학교폭력 가해학생 조치사항 학교생활기록부 즉시 기재
- 「가해학생 조치사항 관리대장」, 「가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장」 기록
- 학교장의 조치이행 계획 및 학생의 조치이행
- 학교에서 교육지원청으로 조치이행 결과 보고서 제출(90일 이내)
- 조치 미이행 학생 명단은 교육지원청에 보고

※ 행정심판 또는 행정소송을 제기하였다고 할지라도 행정심판위원회나 법원에서 '집행정지 인용 결정'을 받지 않았다면 조치를 이행하여야 함

### 가해학생 특별교육

- 가해학생에 대한 조치로서 특별교육은 교육감 지정 기관(외부기관)에서 실시하며, 그 기간은 심의위원회에서 정함
- **가해학생에 대한 부가된 특별교육은 단위학교에서 실시하며, 그 기간은 심의위원회에서 정함**
- 가해학생이 제5호 특별교육이수 조치를 받았다 하더라도, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호 조치가 병과된 경우 부가된 특별교육을 별도로 이수하여야 함

### 가해학생 보호자 특별교육

- 가해학생 보호자에 대한 특별교육은 단위학교 및 교육감 지정 기관(외부기관)에서 실시하며, 그 기간은 심의위원회에서 정함
- 가해학생이 특별교육을 이수하여야 할 경우 학생의 보호자도 3개월 이내에 특별교육을 이수하여야 함
- 보호자가 통보를 받은 날로부터 3개월이 되는 날까지 특별교육에 불응할 경우, 학교장은 3개월의 다음날 동 보호자 명단을 시·도교육감에게 통보함
- 시·도교육감은 학교장의 통보를 받은 14일 이내에 동 보호자에게 특별교육을 1개월 이내에 이수할 것과 미이수시 과태료가 부과됨을 함께 서면으로 안내함
- 학부모 특별교육 미이수시 300만원 이하의 과태료 부과

※ 경기도 내 초·중·고 및 특수·각종학교는 '학교폭력 가해학생 및 학부모 특별교육프로그램 운영 기관'으로 지정되어 있음



가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재와 삭제에 대한 구체적인 작성·관리에 관한 사항은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」에 따름

## 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재

### 학교폭력 조치사항 기록 시 유의사항

- 가해학생의 조치사항은 조치결정을 받은 학교급의 학교생활기록부에 기재
  - 다만, 심의위원회 개최요청 후 상급학교 진학하여 조치결정을 받은 경우는 개최요청을 한 학교급 학교생활기록부에 기재
- 학교폭력 피해학생 조치사항은 입력하지 않음
- 학적변동(전출, 자퇴 등)의 경우 학교폭력 조치사항을 입력한 후 학적 처리
- 학교폭력 가해학생에 대한 조치사항은 학교에서 조치결정 통보 공문을 접수한 즉시 학교생활기록부에 기재함
- 조치결정 일자: 심의위원회의 조치 요청에 대해 교육장이 조치 결정한 날(내부결재일)을 의미함
  - ※ 행정심판·소송이 청구된 경우에는 조치사항을 먼저 입력하고, 향후 조치가 변경될 경우 결정일자는 변경하지 않고 조치사항만 수정함(유예, 자퇴 등 학업중단자 포함)
- 심의위원회가 가해학생 조치를 병과한 경우 병과된 조치사항 모두 학교생활기록부의 해당 영역에 입력함
- 2024. 3. 1.부터 조치별로 분산 기재하던 방식을 개선하여 '학교폭력 조치 상황관리'란에 일원화하여 기록
- 학교폭력 전담기구에서는 학교폭력 가해학생 조치사항 관리(유보)대장을 관리. 해당 학생이 학적 변동 시에는 전입한 학교에서 관리·보유함. 학적 변동 시 전출교에서는 전입교에 학교폭력 가해학생 조치사항 관리(유보)대장을 송부

## 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보

- 가해학생 조치사항(제1호·제2호·제3호)을 이행한 가해학생이 동일 학교급(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년 이내)에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받지 않은 경우에 한해서 조건부로 기재하지 않음

## 가해학생 조치사항 학교생활기록부 삭제

### 〈초·중·고 1, 2, 3학년〉

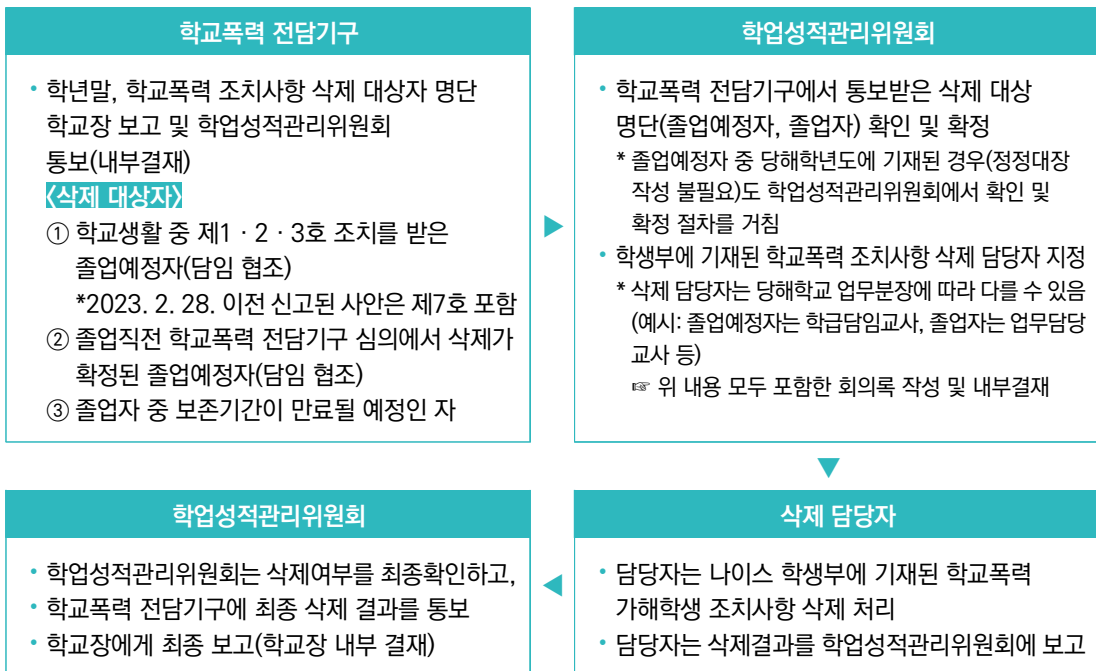
| 학생부 영역          | 가해학생 조치사항 | 삭제 시기                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 학교폭력<br>조치상황 관리 | 제1,2,3호   | 졸업과 동시                                      |
|                 | 제4,5호     | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해 졸업과 동시에 삭제 가능 |
|                 | 제6,7호     | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해 졸업과 동시에 삭제 가능 |
|                 | 제8호       | 졸업일로부터 4년 후                                 |
|                 | 제9호       | 삭제 대상 아님                                    |

• 〈초등학교 4~6학년〉

| 학생부 영역              | 가해학생<br>조치사항 | 삭제시기 (신고일 기준)                                 |                                               |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |              | 2024.3.1. 이후                                  | 2023.3.1.~2024.2.29.                          | 2023. 2. 28. 이전                               |
| 행동특성 및<br>종합의견      | 제1·2·3호      | 졸업과 동시                                        | 졸업과 동시                                        | 졸업과 동시                                        |
| 출결상황<br>특기사항        | 제4호          | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |
|                     | 제5호          |                                               |                                               |                                               |
|                     | 제6호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |                                               |                                               |
| 행동특성 및<br>종합의견      | 제7호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업과 동시                                        |
| 인적·<br>학적사항<br>특기사항 | 제8호          | 졸업일로부터 4년 후                                   | 졸업일로부터 2년 후                                   | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |
|                     | 제9호          | 삭제 대상 아님                                      | 삭제 대상 아님                                      | 삭제 대상 아님                                      |

\* 학업중단자는 해당학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 삭제시기 결정(신고시기에 따라 삭제하되 전담기구 심의를 통한 삭제 불가능)

• 학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 절차 및 방법



• 확인자료

| 자료명                                                                                | 제출담당                | 제출 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| ① (현)학급 담임교사 의견서<br>※ 가해학생 반성 정도와 피해학생과의 관계회복 노력(화해중재 활동 참여 및 합의문 이행 여부) 등의 내용을 포함 | 학교폭력 전담기구           | 필수 |
| ② 가해학생 선도 조치 이행 확인서<br>※ 조치 이행 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 이수 확인서 등) 첨부                  | 학교폭력 책임교사 (또는 담당부장) |    |
| ③ 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조 제3항에 따른 부가 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서(학생)                      | 학교폭력 전담기구           |    |
| ④ 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조 제13항에 따른 부가 특별교육 이수 확인서(보호자)                            | 학교폭력 전담기구           |    |
| ⑤ 가해학생 자기 의견서                                                                      | 심의 대상자 (가해학생)       |    |
| ⑥ 심의위원회 조치에 대한 행정심판 및 소송 진행 여부                                                     | 학교폭력 전담기구           | 참고 |
| ⑦ 가해학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서                                                            | 피해학생                |    |
| ⑧ 화해중재 활동 참여 및 합의문                                                                 | 피·가해학생              |    |

\* 심의 요건

- 재학 기간 중 2건 이상의 학교폭력 사안으로 가해학생 조치 받지 않을 것
- 학교폭력 조치 결정일자(교육지원청 내부결재일)로부터 졸업학년도 2월 말일까지 6개월이 경과되었을 것





### ✓ 행정심판

- 개념: 행정청의 위법·부당한 처분이나 부작위로 권리 또는 이익을 침해받은 국민이 이를 회복하기 위하여 행정기관에 제기하는 권리구제제도
  - 대상
    - 교육장이 제16조제1항 및 제17조제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이익이 있는 피해학생 또는 그 보호자
    - 교육장이 제17조제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이익이 있는 가해학생 또는 그 보호자
  - 청구기간
    - 교육장의 조치에 대하여 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내 또는 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있음(이 두 기간 중 어느 하나라도 도과하면 행정심판 청구를 할 수 없음)
    - 무효확인 심판은 청구기간의 제한이 없으나 무효는 처분의 위법성이 중대하고 명백한 경우에만 인정됨
  - 행정심판 기관
    - 행정심판은 처분이나 부작위를 한 행정청을 지휘·감독하는 행정심판위원회에 청구
    - 해당 학교가 속한 시·도교육청의 행정심판위원회에 청구. 다만, 공동심의위원회 심의·의결 후에는 피해 및 가해학생이 소속된 학교를 관할하는 교육장이 각 결정하여 통보하게 되므로, 피해학생 또는 그 보호자가 가해학생 조치(법률 제17조제1항 각호)에 대하여 행정심판을 청구하는 경우 가해학생이 소속된 학교가 속한 시·도교육청 행정심판위원회에 청구함
  - 집행정지
    - 행정심판의 청구만으로 조치의 효력, 집행, 절차의 속행을 정지할 수 없으므로 집행정지를 원할 경우 행정심판과 집행정지를 같이 청구하여야 함
    - 행정심판위원회 또는 법원은 집행정지 결정을 하려는 경우 피해학생 및 보호자의 의견을 청취하여야 함
    - 집행정지 신청이 인용된 경우, 피해학생 및 보호자는 학교의 장에게 가해학생과의 분리를 요청할 수 있고, 학교의 장은 전담기구 심의를 거쳐 가해학생과 피해학생을 분리하여야 함
- ※ 경기도교육청 행정심판위원회 031) 249-0676~0679 / 0688~0689

### ✓ 행정소송

- 개념: 행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결하기 위하여 법원이 행하는 재판절차
- 제소기간: 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 처분이 있는 날로부터 1년을 경과하면 제기할 수 없음
- 당사자: 처분의 취소 또는 무효를 구하는 학생이 원고, 교육장이 피고가 됨

A decorative graphic consisting of a grid of small white dots arranged in a semi-circular shape, positioned above the title box.

# **부 록**



## 학교폭력 신고 접수 대장

\* ( )학교

| 사안<br>번호 | 신고<br>접수<br>일시 | 신고자<br>(연락처)<br>또는<br>신고기관 | 신고내용 | 접수 사실 통보            |                     | 가해자와<br>피해학생<br>분리                | 작성자<br>(책임<br>교사) |
|----------|----------------|----------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|          |                |                            |      | 피해관련<br>학생 / 보호자    | 가해관련<br>학생 / 보호자    |                                   |                   |
| 2026-1   |                |                            |      | 2026. 3. 9.<br>유선통보 | 2026. 3. 9.<br>유선통보 | 분리<br>시행                          |                   |
| 2026-2   |                |                            |      |                     |                     | 분리<br>미시행<br>(피해학생<br>반대의사<br>표명) |                   |
|          |                |                            |      |                     |                     |                                   |                   |
|          |                |                            |      |                     |                     |                                   |                   |



### [참고]

- 사안번호는 모든 관련 서류에 동일하게 작성
- 사안 접수 시 관계회복프로그램 운영 및 화해중재에 대해 관련학생 및 보호자에게 안내

## ○○학교

수신 내부결재  
(경유)

제목 **학교폭력 사건관련 가해자와 피해학생 분리 계획**

1. 관련: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조제1항
2. 학교폭력 사건과 관련하여 학교폭력예방법 제16조제1항에 근거하여 피해 학생이 가해자와 분리하는 것을 희망하여 다음과 같이 분리하고자 합니다.

가. 피해 학생: ○○○(3-1)

나. 가해 학생

| 구분    | 학년반 | 성명  | 이행 기간                        | 이행 장소                   | 가해 학생 및 보호자 통보               | 비고              |
|-------|-----|-----|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 가해 학생 | 3-1 | ○○○ | 2026.3.5.~<br>3.11.<br>(7일간) | 가해 학생 자택,<br>교내 주요 공간 등 | 2026.3.5. 16:00<br>(대면 및 유선) | 학습지 또는<br>과제 제시 |

※ 분리 시행 전 관련 학생에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 등에 대해 충분히 설명하였음

3. 학교폭력 사건과 관련하여 학교폭력예방법 제17조제4항에 의거 가해 관련 학생 제2호 조치 시행  
- 기간: 심의위원회 의결 전까지

붙임 가해자와 피해학생 분리 의사 확인서 1부. 끝.



## 운영

- 사안 인지 후 분리 방법은 24시간 이내 처리하며 분리 대상, 기간, 공간 등 분리 방법을 결정함
- 최대 7일을 초과하지 않음(가해관련학생 교육방법 운영), 가해관련 학생 및 보호자에게 통보(유선 통화 등)
- 가해자와의 분리 시행 당일은 분리기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일이 분리기간에 포함되더라도 이를 기간에 포함하여 계산함
- 학교는 분리 시행 전 관련 학생들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 등에 대해 충분히 설명하여야 함
- 분리기간은 분리방법 결정 시점으로부터 최대 7일 범위 내에서 실시하되, 제16조제1항 제2호 또는 제17조제5항에 따른 제5호, 제6호, 제7호 및 제17조제6항에 따른 제6호, 제7호 긴급조치가 시행되어 가해자와 피해학생이 분리된 경우에는 종료됨
- 분리 미실시 경우 제17조제4항에 의거 가해 관련 학생 제2호 조치 시행에 관한 내부 결재를 득함

## 가해자와 피해학생 분리 의사 확인서

■ 사안 번호: (학교에서 작성, 학교폭력 신고 접수 대장의 사안 번호)

아래 내용을 확인하여 해당 칸에 표시하여 주시기 바랍니다.

「학교폭력예방법」 제16조 제1항에 따른 ‘가해자와 피해학생 분리’를

☐ 희망합니다. ☐ 희망하지 않습니다.

- 제도 도입 취지:** 피해학생의 심리적 불안감 해소 및 2차 피해 방지, 고조된 학교폭력 갈등 상황 완화를 위해 동일 학교에서 발생한 학교폭력 발생 초기에 학교장이 학교폭력을 ‘인지’한 경우 가해자와 피해학생을 일시 분리합니다. (법률 제16조 제1항).  
※ 사안조사 전 단계이므로, ‘가해자 · 피해학생은 가해 관련자 · 피해 관련학생’의 의미입니다.
- ‘가해자와 피해학생 분리’는 최대 7일 범위 내\*에 실시하되, 제16조 제1항 또는 제17조 제5항 및 제6항에 따라 긴급조치가 시행되어 가해자와 피해학생이 분리되면 종료됩니다.  
※ 가해자와 피해학생의 분리 시행일 당일은 분리 기간에 포함(초일 포함)되며, 공휴일이나 토요일이 분리 기간에 포함되더라도 이를 기간에 포함하여 계산함
- 관련학생 쌍방이 서로 피해를 주장하며 분리를 요청하는 경우 양측의 의사를 모두 반영하여 상호분리를 하여야 합니다.
- 분리를 희망하는 경우라 하더라도, 법률 제13조의2 제1항 각 호에 모두 해당하는 경우 분리하지 않을 수 있습니다.
- 가해자와 피해학생의 분리 기간 중에도 제16조 제1항 또는 제17조 제5항 및 제6항에 따라 긴급조치를 시행할 수 있습니다.
- 학교는 해당 기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 교육자료 제공, 원격 수업 등을 실시합니다.
- 학교 내에 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리조치를 시행한 경우, 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 ‘기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우’로 **출석인정 결석**으로 처리됩니다.

2026년 월 일

피해학생: (서명 또는 인)

○○○○학교장 귀중

## ○○중학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 **[사안보고] 학교폭력 사안 접수 보고(○○중-2026-1호)**

1. 관련: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제19조제3항
2. ○○중-2026-1호 학교폭력 사안 접수 보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙임 1. 학교폭력 사안 접수 보고서(○○중-2026-1호) 1부.
2. 최초 학생 작성 확인서 1부.
  3. 보호자 확인서 1부. 끝.

## 학교폭력 사안 접수 보고서

|                       |                                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 학교급                   | 초, 중, 고, 특수, 각종학교                                                         |    |                | 사안접수번호                                                                                                                                                                                            | 행복중학교-2026-000호 |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 학교명                   |                                                                           | 교감 | 성명             |                                                                                                                                                                                                   | 담당자<br>(책임교사)   | 성명                                       |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                                                           |    | 휴대전화           |                                                                                                                                                                                                   |                 | 휴대전화                                     |  |  |  |  |  |  |
| 접수 일시                 | 2026년    월    일 (오전 / 오후)    시    분                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 발생 일시                 | 2026년    월    일 (오전 / 오후)    시    분                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 신고자<br>(성명, 신분)       | * 신고자가 익명을 희망할 경우 익명 처리                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                   | 접수·<br>인지경로     | * 피해자 직접신고<br>* 담임, 보호자 신고<br>* 주변 학생 신고 |  |  |  |  |  |  |
| 사안유형                  | 신체폭력, 언어폭력, 금품갈취, 강요, 따돌림, 성폭력, 사이버폭력, 기타(중요도 순서로 기재)                     |    |                |                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 경미한 학교폭력<br>확인 여부     | ※학교장 자체해결 4가지 요건 <input type="checkbox"/> 충족 <input type="checkbox"/> 미충족 |    |                |                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 전담조사관<br>요청 여부        | <input type="checkbox"/> 요청 <input type="checkbox"/> 미요청(전담기구에서 사안조사)     |    |                |                                                                                                                                                                                                   |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 가해자와<br>피해학생<br>분리 여부 | 분리 시행 여부                                                                  |    |                | 가해자와 피해학생 분리 예외(사유)(√ )                                                                                                                                                                           |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
|                       | * 학교폭력예방법<br>제16조제1항에 따라<br>가해자와 분리 시행                                    |    | 시행<br>(또는 미시행) | * 피해학생 반대이사 표명( )<br>* 교육활동 중이 아님( )<br>* 학교장의 긴급 선도조치로 이미 가해학생과<br>피해학생이 분리됨( )<br>* 타학교에 재학 중임 등( )<br>* 학교장 자체해결 가능 요건에 모두 해당( )                                                               |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |
|                       | * 분리기간: 7일 이내<br>예시: 2026.3.6.(금)~9.(월)<br>미시행의 경우 “미기재”                  |    | 4일             | - 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한<br>진단서를 발급받지 않은 경우<br>- 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가<br>즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우<br>- 학교폭력이 지속적이지 않은 경우<br>- 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한<br>보복행위(정보통신망을 이용한 행위를<br>포함한다)가 아닌 경우 |                 |                                          |  |  |  |  |  |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |               |    |                                                |                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 사실확인 내용                                                                       | <p>* 육하원칙에 의거 접수한 내용을 간략히 기재</p> <p>• 2026.3.4.(수) 15:20경 : 행복중 1~3 김가해(여)는 같은 반 정피해(여) 학생이 평소 자신에 대해 험담을 하고 다니면서, 소망중 1-2 최가해(남)와 사귀다는 말을 한 것을 소망중 1-4 이가해(여)를 통해 들었음</p> <p>• 2026.3.5.(목) 18:30경 : 중앙공원에서 김가해는 할 말이 있다며 정피해를 문자로 불러내 이가해, 최가해와 함께 사실을 확인하려고 함</p> <p>• 2026.3.5.(목) 19:00경 : 김가해는 정피해가 나오자 평소 자신에 대해 험담을 하고 다닌 사실 여부와 이유를 따져 물었으나 정피해는 그런 사실이 없다고 함</p> <p>• 2026.3.5.(목) 19:30경 : 정피해가 거짓말을 한다며 같이 있던 이가해, 최가해와 함께 3명이 손과 발로 때려 정신을 잃고 쓰러지자 방치함</p> <p>• 2026.3.5.(목) 19:40경 : 지나던 주민이 쓰러진 정피해를 발견하고 행복병원으로 후송함</p> <p>• 2026.3.5.(목) 20:10경 : 담임교사가 사실을 알고 학부모(보호자)에 연락, 교감선생님께 보고하고 병원으로 가서 피해학생을 면담한 후 사안 접수함</p> |                                                                                                                     |               |    |                                                |                 |                                                  |
| 관련학생                                                                          | 학교명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 학년 반 / 번호                                                                                                           | 성명            | 성별 | 보호자<br>통보 여부<br>(○, X)                         | 관련<br>(피해 / 가해) | 비고<br>(장애학생 /<br>이주배경학생 /<br>가해자일반인 /<br>학생선수 등) |
| 피해관련학생별<br>가해관련<br>학생 명시                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                   |               |    |                                                |                 |                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                   |               |    |                                                |                 |                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                   |               |    |                                                |                 |                                                  |
| 기타 사항                                                                         | ★ 피해관련학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | ★ 가해관련학생      |    | ★ 피해관련학생이 다수일 경우<br>피해관련학생별<br>가해관련학생을 구분하여 명시 |                 |                                                  |
|                                                                               | 정피해                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 김가해, 이가해, 최가해 |    |                                                |                 |                                                  |
| (경찰신고, 고소, 소송 여부 등)<br>** 아동·청소년 대상 성범죄 사안은 반드시 수사기관(112 또는 117) 신고(신고 일시 기재) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |               |    |                                                |                 |                                                  |
| 타학교 관련 여부                                                                     | 관련학교명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * 신고 접수 시 타학교 관련성이 확인되지 않은 경우에는 공란으로 처리                                                                             |               |    |                                                |                 |                                                  |
|                                                                               | 통보여부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (통보 일시, 방법)<br>(통보 받은 사람) (연락처)                                                                                     |               |    |                                                |                 |                                                  |
| (전담조사관<br>요청 시)<br><br>학생 조사 가능<br>일시 및 장소                                    | 학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 일시                                                                                                                  |               |    |                                                |                 | 장소                                               |
|                                                                               | 피해관련학생<br>(○○○)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1희망) 2026. 3. 10. 15:00~17:00                                                                                      |               |    |                                                |                 | 교내 면담 공간 등                                       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2희망) 2026. 3. 12. 15:00~17:00                                                                                      |               |    |                                                |                 | 교내 면담 공간 등                                       |
|                                                                               | 가해관련학생<br>(○○○)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1희망) 2026. 3. 10. 16:00~17:00<br>(위(Wee)클래스 분리 중이므로 해당 기간)                                                         |               |    |                                                |                 | 교내 면담 공간 등                                       |
| (2희망) 2026. 3. 13. 15:00~17:00                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |               |    | 교내 면담 공간 등                                     |                 |                                                  |
| 기타 요청 사항                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (예시) 관계회복 프로그램 연계 가능한 화재중재위원 검임조사관 배정 요청, 청소년<br>전문가(상담 전문가) 배정 요청, 여성 조사관 배정 요청, 초등학교 저학년<br>사안으로 퇴직교원 조사관 배정 요청 등 |               |    |                                                |                 |                                                  |



#### [참고]

- 학교폭력 접수 사안을 학교장 및 교육(지원)청에 보고(48시간 이내 보고)
- 긴급하거나 중대 사안(성폭력 사안 등)일 경우 유선으로 별도 보고

## 학생 작성 확인서

(학교) 최초 학생 작성 ☐(전담조사관) 추가 학생 작성 ☐

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

|       |    |                                                                       |     |    |       |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|
| 성명    |    | 학년 / 반                                                                | /   | 성별 | 남 / 여 |
| 연락처   | 학생 |                                                                       | 보호자 |    |       |
| 관련학생  |    |                                                                       |     |    |       |
| 사안 내용 |    | ※ 피해 받은 사실, 가해한 사실, 목격한 사실 등을 육하원칙에 의거하여 상세히 기재하세요.<br>(필요한 경우 별지 사용) |     |    |       |

〈예시〉

- 누가(가해학생은)
- 언제(= 일시, 횟수(번, 회) 또는 빈도(하루 몇 회, 주 몇 회))
- 어디서
- 누구에게(피해학생에게)
- 다음과 같은 방식으로 (행위유형)하였고 / 하여 / 이로 인해 (피해학생에게) 신체·정신·재산상의 피해를 유발하였다고 함

|                       |                                                                                                     |                                                  |                          |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 관계회복<br>화해중재<br>신청 여부 | <div>화해중재</div>  | 「화해중재」신청을 희망합니다. (√ 표시) <input type="checkbox"/> |                          |               |
| 필요한 도움                |                                                                                                     | 학교폭력 제로센터                                        | 사안처리 절차 및<br>심리·치료 지원 안내 | 031) 000-0000 |
| 작성일                   | 2026년 ____월 ____일                                                                                   |                                                  | 작성 학생                    | (서명)          |

## 보호자 확인서

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

1. 본 확인서는 학교폭력 사안 조사를 위한 것입니다.
2. 자녀와 상대방 학생에 관련된 객관적인 정보를 제공해 주셨으면 합니다.
3. 사안 해결을 위해 학교는 객관적이고 적극적인 자세로 임할 것입니다.

|                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                          |               |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| 학생 성명                        |                                                                                                     | 학년 / 반                                                                                                      | /                        | 성별            | 남 / 여 |
| 사안 인지 경위                     |                                                                                                     |                                                                                                             |                          |               |       |
| 현재<br>자녀의 상태                 |                                                                                                     | 신체적 -<br>정신적 -                                                                                              |                          |               |       |
| 자녀<br>관련<br>정보               | 교우 관계                                                                                               | (친한 친구가 누구이며, 최근의 관계는 어떠한지 등)                                                                               |                          |               |       |
|                              | 학교폭력 경험 유무<br>및 내용                                                                                  | (실제로 밝혀진 것 외에도 의심되는 사안에 대해서도)                                                                               |                          |               |       |
|                              | 자녀 확인 내용                                                                                            | (사안에 대해 자녀가 보호자에게 말한 것)                                                                                     |                          |               |       |
| 현재까지의 보호자 조치                 |                                                                                                     | (병원 진료, 화해 시도, 자녀 대화 등)                                                                                     |                          |               |       |
| 사안 해결을 위한<br>관련 정보 제공        |                                                                                                     | (특이점, 성격 등)                                                                                                 |                          |               |       |
| 현재 보호자의 심정                   |                                                                                                     | (어려운 점 등)                                                                                                   |                          |               |       |
| 본 사안 해결을 위한<br>보호자 의견, 바라는 점 |                                                                                                     | (보호자가 파악한 자녀의 요구사항, 등)                                                                                      |                          |               |       |
| 학교폭력 사안처리<br>절차 안내 여부        |                                                                                                     | 학교폭력 사안처리 절차(1. 학교장 자체해결 2. 관계회복(화해중재)프로그램<br>3. 심의위원회 개최 등)에 대한 안내를 받았습니다. (√ 표시) <input type="checkbox"/> |                          |               |       |
| 관계회복<br>화해중재<br>신청 여부        | <div>화해중재</div>  | 「화해중재」신청을 희망합니다. (√ 표시) <input type="checkbox"/>                                                            |                          |               |       |
| 필요한 도움                       |                                                                                                     | 학교폭력 제로센터                                                                                                   | 사안처리 절차 및<br>심리·치료 지원 안내 | 031) 000-0000 |       |
| 작성일                          | 2026년 __월 __일                                                                                       |                                                                                                             | 작성자                      | (서명)          |       |



## 학교폭력전담조사관 자료 관리 대장

( )학교

| 사안번호   | 자료명                     | 사본 제공일             | 사본 제공자      | 조사관명       | 자료 폐기              |                           |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|
|        |                         |                    |             |            | 폐기일                | 폐기자                       |
| 2026-1 | 학생작성확인서 및<br>각종 증거자료 일체 | 2026.○.○.<br>(○요일) | 책임교사<br>김○○ | 조사관<br>박○○ | 2026.○.○.<br>(○요일) | 책임교사<br>김○○<br>조사관<br>박○○ |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |
|        |                         |                    |             |            |                    |                           |



### [참고]

- 책임교사는 위 대장을 작성하고 관리함
- 학교폭력전담조사관 자료 관리 대장은 학년도 말에 폐기함

## 000 학교폭력 언론보도 사안 보고

2026. 3. 6.(금)

00초등학교 책임교사 000 ☎ 820-0000

00초등학교 교감 000 ☎ 820-0000

### □ 언론 보도 개요

○ 언론사명: 000방송국, 00일보

○ 보도 제목: '학급교체' 중징계 사안인데, 깎고 또 깎은 '학교폭력위'

○ 보도 일시: 2026. 0. 00.(○요일) 00:00

○ 보도 내용

- 동급생을 상습적으로 폭행한 학생이 심의위원회에서 오히려 감경받았음

- 해당 심의위원회에서는 학급교체에 해당하는 중징계 사안으로 판정했지만, 이미 다른 반이라는 이유로 경징계를 내렸음

※ 언론보도 사이트 기재(하이퍼링크)

### □ 사안 개요

○ 관련 학생

| 구분 | 소속학교 | 학년반    | 성별 | 학생명 |
|----|------|--------|----|-----|
| 가해 | 00중  | 0학년 0반 | 남  | 이00 |
| 피해 | 00중  | 0학년 0반 | 남  | 김00 |

※ 학교명은 기재, 학생명은 비실명 처리

○ 사안 내용: 언어폭력, 신체폭력

이00 학생이 김00 학생의 급소를 때리고 복도로 끌고 나가 얼굴을 여러대 가격하는 등의 신체폭력을 행사하고 '그 어미에 그 자식' 등의 패드립, 욕설을 함

○ 사안 경과\_해당되는 내용으로 기재

| 일자              | 내용                    |
|-----------------|-----------------------|
| 2024. 0. 00.( ) | ■ 학교폭력 사안 접수          |
| 2024. 0. 00.( ) | ■ 학폭심의위원회 개최          |
| 2024. 0. 00.( ) | ■ 조치결정 안내             |
| 2024. 0. 00.( ) | ■ 행정심판 청구(2024행심1123) |

## ○ 조치 결과

| 구분 | 학생명 | 조치결정                                                      |
|----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 피해 | 김○○ | (피해조치) 제1호(심리상담 및 조언)<br>제6호(상급 학년 진급시 동일 학급 배정 배제)       |
| 가해 | 이○○ | (가해조치) 제2호(접촉금지), 제6호(출석정지 5일),<br>부가 특별교육(학생, 보호자 각 5시간) |

## ○ 이○○측 행정심판 청구 사유 (※ 사안 내용에 따른 쟁점사항, 특이사항 등을 작성)

- 심의위원회의 이○○의 가해자 조치결정(6호)에 대한 부당함 호소

## □ 향후 계획

### ○ (학교)

- Wee클래스 연계 피해학생 심리상담 및 지원 안내
- 2차 피해 및 재발방지를 위한 관련학생 동선 분리 등 생활지도 방안 마련
- 학생·학부모·교사 대상 학교폭력예방교육 실시 예정

### ○ (교육지원청)

- 피해학생 치유를 위한 상담 지원(피해학생 전담지원 기관 등) 안내
- 사안처리 및 불복 절차에 대한 관련학생 및 학교 대상 안내
- 후속조치에 대한 학교 모니터링 진행(조치 이행, 관계회복프로그램 운영 안내 등)

### ○ (도교육청)

- 피해학생 전담지원기관을 통한 피해학생 회복 치유 지원
- 학교-교육지원청 연계 사안처리 및 후속조치에 대한 모니터링 진행
- 학교폭력대책심의위원회 업무담당자 및 위원대상 역량강화 연수 및 컨설팅 운영



#### [참고]

- 언론보도 사안 발생 시 교육(지원)청에 보고
- 위 내용은 예시자료이므로 해당 내용에 맞게 수정하여 활용하기 바람

## ○○중학교

수신 ○○○중학교장

(경유)

제목 **[협조] 학교폭력 사건 접수 및 협조 요청**

1. 관련: △△중학교-○○○○(2026.00.00.)
2. △△중학교 학교폭력 사건과 관련하여 사안이 접수되었음을 알려드립니다. 이에 학교폭력 사건 접수 및 사안조사 협조를 요청합니다.

가. 관련학생

| 구분      | 소속학교  | 학년반 | 성명  | 비고 |
|---------|-------|-----|-----|----|
| 피해 관련   | △△중학교 | 3-1 | ○○○ |    |
| 가해 관련   | ○○중학교 | 3-1 | ○○○ |    |
| 피·가해 관련 | ○○중학교 | 1-2 | ○○○ |    |

나. 요청 사항: 학교폭력 사안접수 보고서, 사안 관련 자료 일체

다. 협조 요청 기간: 2026.00.00.까지 공문을 통해 회신 요청함

붙임 △△중 사안접수 보고서 1부. 끝.



## [참고]

- 관련학생의 소속 학교가 서로 다른 경우에는 학교 간 사안조사 내용 확인을 위해 긴밀하게 협조함

## ○○학교

수신 내부결재  
(경유)

제목 학교장 피해학생 보호 및 가해학생 선도를 위한 긴급조치

1. 관련: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조제1항 및 제17조제4항, 제5항, 제6항
2. 학교폭력 사안으로 관련학생에 대하여 학교장 피해학생 보호 및 가해학생 선도를 위한 긴급조치를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

## 가. 대상

- 1) ○학년 ○반 ○○○: 피해학생 긴급 보호조치 제16조제1항제1호(심리상담 및 조언)
- 2) ○학년 ○반 ○○○: 가해학생 긴급 선도조치 제17조제4항
- 3) ○학년 ○반 ○○○: 가해학생 긴급 선도조치 제17조제5항, 제1항제1호(서면사과)
- 4) ○학년 ○반 ○○○: 가해학생 긴급 선도조치 제17조제6항, 제1항제6호(출석정지)

- 붙임 1. 피해학생 긴급조치 보고서 1부.  
2. 가해학생 긴급조치 보고서 1부. 끝.



## 운영

- 학교의 장은 피해학생이 긴급보호의 요청을 하는 경우에는 학교장 자체해결 혹은 심의위원회 개최 요청 전에 법률 제16조제1항 제1호, 제2호, 제3호 및 제6호의 조치를 할 수 있음  
(학교폭력예방법 개정 2023.10.24. 피해학생(보호자)의 요청이 있을 경우 피해학생 긴급조치 가능)
- 법률 제17조제4항은 학교폭력 인지 시 지체 없이 조치해야 함
  - 학교생활기록부 기재 및 교육자원청 보고 대상 아님
- 법률 제17조제5항은 긴급한 경우 학교장이 선 조치 후 심의위원회 추진 처리 가능함
- 법률 제17조제6항에 따라 학교의 장은 피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우 전담기구 심의를 거쳐 가해학생에 대하여 6호 출석정지와 7호 학급교체 조치를 할 수 있음. 이때 해당 학생 또는 보호자의 의견을 들어야 함
- 학교장이 제17조제4항부터 제6항까지에 따른 조치를 한 때에는 가해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 함(법률 제17조제10항)
- 【학교장이 우선 출석정지와 학급교체 조치를 할 수 있는 사안】
  - 2명 이상의 학생이 고의적·지속적으로 폭력을 행사한 경우
  - 폭력을 행사하여 전치 2주 이상의 상해를 입힌 경우
  - 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복을 목적으로 폭력을 행사한 경우
  - 학교장이 피해학생을 가해학생으로부터 긴급하게 보호할 필요가 있다고 판단한 경우
  - 피해학생 및 그 보호자가 가해학생과의 분리를 요청하는 경우
- 가해학생에 대한 제17조제5항 및 제6항 긴급조치는 심의위원회에 즉시 보고하고 추인을 받아야 함
- 출석정지 기간에 특별교육을 실시할 경우, 이 기간은 출석일에 미산입(미인정결석 처리)
- 출석정지 기간 동안 가해학생에게 적절한 지도가 이루어질 수 있도록 교육적 방안 강구(특별프로그램 운영 등)

## (피해관련학생) 긴급조치 보고서

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

|                    |                              |       |                                                                                                          |  |
|--------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 대상학생               | 학년 / 반                       |       | 성명                                                                                                       |  |
| 사안 개요<br>(조치원인)    | ※ 접수한 사안 내용을 육하원칙에 의거 간략히 기재 |       |                                                                                                          |  |
| 조치 내용              | 피해관련학생                       | 조치 사항 | - 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언(제1호)<br>- 일시 보호(제2호)<br>- 치료 및 치료를 위한 요양(3호)<br>- 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치(제6호) |  |
|                    |                              | 법적 근거 | 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조제1항                                                                            |  |
| 조치일자               | 년 월 일                        |       |                                                                                                          |  |
| 긴급조치의<br>필요성       |                              |       |                                                                                                          |  |
| 피해관련학생 및<br>보호자 통지 | 통지일자                         |       |                                                                                                          |  |
|                    | 통지방법                         |       |                                                                                                          |  |

작성자 :

확인자 :

학교장

## (가해관련학생) 긴급조치 보고서

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

|                             |                                                                                                                   |       |                                                                                                                  |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 대상학생                        | 학년 / 반                                                                                                            |       | 성명                                                                                                               |        |
| 사안 개요<br>(조치원인)             | ※ 접수한 사안 내용을 육하원칙에 의거 간략히 기재                                                                                      |       |                                                                                                                  |        |
| 조치 내용                       | 가해관련학생                                                                                                            | 조치 사항 | 조치의 종류                                                                                                           | 조치의 기간 |
|                             |                                                                                                                   | 법적 근거 | 제1호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호<br>(각각 또는 동시에 부과 가능)                                                                     |        |
|                             |                                                                                                                   |       | <input type="checkbox"/> 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제5항<br><input type="checkbox"/> 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제6항 |        |
| 조치일자                        | 년 월 일                                                                                                             |       |                                                                                                                  |        |
| 긴급조치의<br>필요성                |                                                                                                                   |       |                                                                                                                  |        |
| 가해관련학생<br>또는 보호자<br>의견청취 여부 | ① 의견청취 완료 (일시: _____, 방법: _____)<br>② 의견을 들으려 하였으나 이에 따르지 않음<br>※ 출석정지 및 학급교체 조치를 하고자 할 경우 전담기구 개최 전 의견청취는 필수 절차임 |       |                                                                                                                  |        |
| 가해관련학생 및<br>보호자 통지          | 통지일자                                                                                                              |       |                                                                                                                  |        |
|                             | 통지방법                                                                                                              |       |                                                                                                                  |        |

작성자 :

확인자 :

학교장



### [참고] 가해학생 선도를 위한 긴급조치

| 근거       | 사유                              | 절차                | 범위                      | 사후 절차                    |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 제17조 제4항 | 학교폭력 인지 시                       | 학교장 결정            | 제2호                     | 없음<br>(학교생활기록부 기재 대상 아님) |
| 제17조 제5항 | 피해학생 보호와 가해학생 선도·교육이 긴급하다고 인정 시 | 학교장 결정            | 제1호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호 | 심의위원회 보고 및 추인            |
| 제17조 제6항 | 피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우            | 전담기구 심의 거쳐 학교장 결정 | 제6호, 제7호                | 심의위원회 보고 및 추인            |

※ 제17조제5항, 제6항에 따른 제7호(학급교체)의 경우 피해학생 소속교 교원의 의견 청취

## ○○학교

수신 내부결재  
(경유)

제목 **가해학생 선도를 위한 긴급조치 취소 및 출석 인정(또는 긴급조치 출석 인정)**

## 1. 관련

가. ○○중학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 긴급조치 시행 번호

나. ○○중학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교장 자체해결 결과 시행 번호(또는 심의위원회 조치 결정 교육지원청 공문 번호)

## 2. 학교폭력 사안(○○중-2026-○호)과 연관된 가해학생 긴급조치를 취소하고 출석정지 기간을 출석으로 인정하고자 합니다.

가. 대상: ○○○(○학년○반○번), ○○○(○학년○반○번), ○○○(○학년 ○반 ○번)

나. 조치내용: 가해학생에 대한 긴급조치 제17조제5항, 제1항제6호(출석정지)

다. 출석정지 기간: 2026. 5. 8.(금) ~ 5. 18.(월) 7일간

라. 출석 인정 사유: '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'로 출석 인정. 끝.



## 운영

- 긴급조치로 '출석정지'를 내렸으나 심의위원회에서 승인하지 않은 경우 기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우로 보아 **출석으로 인정**할 수 있음
- 가해학생 긴급조치로 출석정지를 한 후 학교장이 사안을 학교장 자체해결한 경우, 학교장은 긴급조치를 직권으로 취소하고 긴급조치로 인한 결석 기간을 **기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우**로 보아 **결석기간을 출석기간으로 인정**할 수 있음



# 학교폭력 사안조사 보고서

(1차 조사 ☐ / 보완조사 ☐)

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

|                                                                                                |                                                                                       |              |          |      |                              |                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 신고접수<br>일자                                                                                     | 년 월 일                                                                                 | 작성자          | 책임교사     | (성명) | (연락처)                        |                                                       |                        |
| 사안조사<br>일자                                                                                     | 년 월 일                                                                                 |              | 조사관      | (성명) | (연락처)                        |                                                       |                        |
| 사안 유형                                                                                          | 유형: 신체폭력 / 언어폭력 / 금품갈취 / 강요 / 따돌림 / 성폭력 / 사이버폭력 / 기타(중요도 순서로 기재)                      |              |          |      |                              |                                                       |                        |
|                                                                                                | •                                                                                     |              |          |      |                              |                                                       |                        |
| 관련 학생                                                                                          | 학교명                                                                                   | 학년 반 /<br>번호 | 성명       | 성별   | (공동사안인 경우)<br>관련학교의<br>사안 번호 | 학생선수 여부<br>(V 표시)<br>(가해관련학생에<br>한함)*                 | 비고<br>(가해관련 /<br>피해관련) |
|                                                                                                |                                                                                       | /            |          |      |                              |                                                       |                        |
|                                                                                                |                                                                                       | /            |          |      |                              |                                                       |                        |
|                                                                                                |                                                                                       | /            |          |      |                              |                                                       |                        |
|                                                                                                |                                                                                       | /            |          |      |                              |                                                       |                        |
| * 국민체육진흥법 개정으로 「학생징계정보 수집」이 시행('22.8.11.)됨에 따라 학교의 학생선수 담당<br>교사로부터 학생선수 확인 서류를 제출 받은 경우, V 표시 |                                                                                       |              |          |      |                              |                                                       |                        |
| 피해관련<br>학생별<br>가해관련<br>학생 명시                                                                   | 피해관련학생                                                                                |              | 가해관련 학생  |      |                              | * 피해관련학생이<br>다수일 경우<br>피해관련 학생별<br>가해관련학생을<br>구분하여 명시 |                        |
|                                                                                                | 이삼월                                                                                   |              | 김일월      |      |                              |                                                       |                        |
|                                                                                                | 박이월                                                                                   |              | 차사월, 백오월 |      |                              |                                                       |                        |
|                                                                                                |                                                                                       |              |          |      |                              |                                                       |                        |
| 사안 개요<br>(주요 내용)                                                                               | ※ 신고내용과 관련하여 확인한 내용을 육하원칙에 의거 구체적으로 기재<br>(피해관련학생의 신고내용이 누락되지 않도록 주의)<br>•            |              |          |      |                              |                                                       |                        |
| 사안 경위<br>(세부내용<br>전체)                                                                          | ※ 사안의 전후, 사안 접수, 전담기구 및 전담조사관 조사, 양측의 주장을 포함한 전체 사건 내용 등을<br>시간의 흐름에 맞춰 구체적으로 기재<br>• |              |          |      |                              |                                                       |                        |

| 가해자와<br>피해관련<br>학생의<br>분리 여부                                          | 분리 시행 여부                                             |                         | 가해자와 피해관련학생 분리 예외                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | 시행                                                   | 미시행                     | * 피해관련학생 반대 의사 표명( )<br>* 교육활동 중이 아님( )<br>* 학교장의 긴급 선도조치를 시행하여 이미<br>가해관련학생과 피해관련학생이 분리됨( )<br>* 타학교에 재학 중임 등( )<br>* 학교장 자체해결 가능 요건에 모두 해당( )                                                                                                  |
|                                                                       | * 분리기간: 2일 (예시)<br>2026.3.4.(월)~5.(화)                |                         | <div><div>- 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한<br/>진단서를 발급받지 않은 경우</div><div>- 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가<br/>즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우</div><div>- 학교폭력이 지속적이지 않은 경우</div><div>- 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에<br/>대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를<br/>포함한다)가 아닌 경우</div></div> |
| 자체해결<br>요건<br>충족 여부                                                   | (전담조사관 조사시)<br>‘객관적 요건 충족 여부’에 대한 전담조사관의 의견          |                         | 자체해결<br>동의 여부                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | 학교장 자체해결 요건                                          |                         | ※ 현재까지<br>확인된<br>내용 기재                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | 1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는<br>진단서를 발급받지 않은 경우         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | 2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가<br>즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | 3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에<br>대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를<br>포함한다)가 아닌 경우 |                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 쟁점 사안                                                                 | 주요 쟁점 1.                                             | ※ 기타 쟁점 사안이 있는 경우 추가 작성 | 근거자료<br>(※ 예시: 설문조사, CCTV 영상자료, 녹음자료,<br>사진, SNS, 문자 메시지, 진단서 등)<br>- 출처, 장소, 날짜, 시간 등 주요 내용 기재                                                                                                                                                  |
|                                                                       | 피해관련<br>학생의<br>주장 내용                                 | •                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | 가해관련<br>학생의<br>주장 내용                                 | •                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | 목격학생의<br>진술                                          | •                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |             |         |  |                 |
|--|-------------|---------|--|-----------------|
|  | 주요 쟁점<br>2. | ※ 위와 동일 |  | 근거자료<br>※ 위와 동일 |
|  | ...         | ...     |  | ...             |

시행령 제19조 판단요소 관련 확인 사실 기재

※ 작성 시 참고사항에 따라 각 판단요소별 구체적으로 사실을 기재  
(책임교사나 전담조사관이 판단하는 점수를 기재하는 것이 아님) ※ 가해관련학생별로 구별하여 작성

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 학교폭력의<br>심각성                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 학교폭력의<br>지속성                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 학교폭력의<br>고의성                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 가해관련학생의<br>반성 정도                              | •                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 가해관련학생<br>및 보호자와<br>피해관련학생<br>및 보호자간<br>화해 정도 | <div>•</div> <div>관계회복프로그램·화해중재·갈등조정 등을 진행하였는지, 진행할 의사가 있는지</div> <div>•</div>                                                                                                                                                                          |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 해당 조치로<br>인한<br>가해관련학생의<br>선도 가능성             | •                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 피해관련학생이<br>장애학생인지<br>여부                       | •                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 긴급조치 여부                                       | <div>피해관련학생</div> <div>가해관련학생</div>                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 가해관련학생<br>학교폭력<br>재발 현황                       | <div>※ 학교폭력 가해관련학생 조치사항 관리대장을 통해 확인될 수 있는 가해관련학생의 학교폭력 횡수 기재</div> <table border="1"> <tr> <td>학년</td> <td>사안번호</td> <td>가해관련학생 선도조치(학교장 자체해결 포함)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 학년                       | 사안번호 | 가해관련학생 선도조치(학교장 자체해결 포함) |  |  |  |  |  |  |
| 학년                                            | 사안번호                                                                                                                                                                                                                                                    | 가해관련학생 선도조치(학교장 자체해결 포함) |      |                          |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |
| 특이사항 및<br>고려사항                                | <div>※ 성 관련 사안 여부, 치료비 분쟁, 관련학생들이 이주배경학생인지 여부, 관련 학생 및 그 보호자의 요구사항, 언론보도 등 특이사항 기재</div> <div>※ 경찰신고, 고소, 소송, 법률대리인 선임 여부 등의 사항 기재</div>                                                                                                                |                          |      |                          |  |  |  |  |  |  |

|       |
|-------|
| 기타 사항 |
|-------|

• 보완조사 보고서의 경우 사례회의 개최 일시, 사례회의에서 결정한 주요 보완사항 등을 작성

52 | 2026 경기형 학교폭력 사안처리 매뉴얼



**[참고] 시행령 제19조 판단요소 확인 시 참고 사항**

| 학교폭력 사안조사 시<br>판단사항      | 작성 시 참고 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 심각성 판단 요소             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 성폭력 여부 및 피해의 정도</li> <li>▶ 폭력 유형의 복합성 여부 및 정도</li> <li>▶ 집단폭행 여부 및 집단폭행의 주도 여부</li> <li>▶ 폭력행위에 사용된 도구의 특성</li> <li>▶ 폭력행위가 발생한 장소 및 시간의 특성</li> <li>▶ 언어폭력 또는 사이버폭력 행위의 위험 정도</li> <li>▶ 폭력행위로 인하여 발생한 피해의 정도</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 2. 지속성 판단 요소             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 폭력행위 자체의 지속 여부</li> <li>▶ 폭력행위 자체의 반복 여부</li> <li>▶ 사이버폭력 행위의 지속 여부</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. 고의성 판단 요소             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 폭력행위 전 피·가해학생 간 관계와 마찰 여부</li> <li>▶ 폭력행위의 사전계획 여부</li> <li>▶ 폭력행위가 발생한 장소에 있게 된 이유</li> <li>▶ 피해학생의 거부 의사가 있었는데도 폭력행위를 했는지 여부</li> <li>▶ 주변의 만류에도 불구하고 폭력행위를 지속했는지 여부</li> <li>▶ 폭력행위의 결과에 대한 예측 여부</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 4. 반성 정도 판단 요소           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 학교폭력 신고 이전에 가해학생의 사과가 있었는지 여부</li> <li>▶ 조사과정에 성실히 참여했는지 여부</li> <li>▶ 조사과정에서 자신의 잘못 인정 여부와 정도</li> <li>▶ 심의위원회 진행 과정에 성실히 참석했는지 여부</li> <li>▶ 심의위원회 진행 과정에서 자신의 잘못 인정 여부와 정도</li> <li>▶ 가해학생의 사과 및 관계회복, 분쟁조정 참여 의지</li> <li>▶ 가해학생이 피해학생의 피해 복구를 위한 노력 정도</li> <li>▶ 가해학생의 재발방지에 대한 의지</li> <li>▶ 피해학생과의 추가적인 갈등 또는 보복행위 발생 여부</li> <li>▶ 맞신고 제기 여부 (보복 등 악용 여부 등)</li> </ul> |
| 5. 화해 정도 판단 요소           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가해학생 및 보호자의 피해학생과 보호자 대상 사과 또는 관계회복(화해) 여부</li> <li>▶ 상호 간 손해배상이나 분쟁조정이 되었는지 여부 (고소·고발 취하 여부 포함)</li> <li>▶ 피해학생의 가해학생에 대한 처벌 의사 정도</li> <li>▶ 피해학생의 가해학생 및 보호자 대상 사과를 받거나 화해할 의지 정도 등</li> <li>▶ 관계회복 또는 관련 프로그램에 대한 참여 의사 여부</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 6. 가해학생의 선도<br>가능성 판단 요소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 학교폭력대책심의위원회에서 받은 조치가 있는지 여부 (해당 학교급)</li> <li>▶ 학교장 자체해결로 처리된 적이 있는지 여부(해당 학교급)</li> <li>▶ 사안발생(접수) 전 평소 생활태도와 사안접수 이후의 생활태도 변화</li> <li>▶ 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 가해학생 선도·교육에 충분한 교육적 조치인지</li> <li>▶ 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 피해학생 보호에 충분한 조치인지</li> <li>▶ 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 실질적으로 이행될 수 있는지, 실효성이 있는지</li> </ul>                                                                       |
| 7. 피해학생이<br>장애학생인지 여부    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 장애학생의 장애 정도 확인</li> <li>▶ (가해학생이 학교폭력 당시) 피해학생의 장애를 인식하였거나 인식할 수 있었는지 여부</li> <li>▶ 폭력행위가 피해학생의 장애와 직접적으로 관련된 것인지</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 화해중재 대화모임 신청서

|       |                                                                                                 |          |               |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| 학교명   | 담당자                                                                                             | 김○○      | 연락처           | ○○○-○○○-○○○○ |
| ○○초   | 신청일                                                                                             | 2026.0.0 | 사안명<br>(사안번호) |              |
| 신청 영역 | <input type="checkbox"/> 학교폭력 <input type="checkbox"/> 학생인권 침해 <input type="checkbox"/> 교육활동 침해 |          |               |              |

| 관<br>련<br>자                 | 구분            | 신분                                            | 학교 | 성명    | 성별  | 비고 |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|-------|-----|----|
|                             |               |                                               |    |       |     |    |
|                             |               |                                               |    |       |     |    |
|                             |               |                                               |    |       |     |    |
|                             |               |                                               |    |       |     |    |
| 사안<br>주요<br>내용              |               |                                               |    |       |     |    |
| 주요<br>쟁점                    |               |                                               |    |       |     |    |
| 갈등<br>해결을<br>위한<br>학교<br>노력 | 해결<br>과정      | 〈있을 경우 기재〉                                    |    |       |     |    |
|                             | 현재<br>상황      |                                               |    |       |     |    |
| 중재<br>요청사항                  |               | ※ ○○○ 학생 및 보호자의 요청으로 학교폭력전담조사관 △△△에게 화해중재 요망) |    |       |     |    |
| 예비 중재<br>일시 장소              | 희망일시<br>(1지망) | 월                                             | 일  | 00:00 | 장소: |    |
|                             | 희망일시<br>(2지망) | 월                                             | 일  | 00:00 | 장소: |    |
| 비 고                         |               |                                               |    |       |     |    |

## 화해중재 참여 동의서

|     |     |        |        |  |      |  |
|-----|-----|--------|--------|--|------|--|
| 학생  | 성명  |        | 성별     |  | 생년월일 |  |
|     | 학교명 |        | 학년 / 반 |  |      |  |
|     | 연락처 | (휴대전화) |        |  |      |  |
| 보호자 | 성명  |        | 관계     |  | 휴대전화 |  |

개인정보보호법 제15조 1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을

☐ 동의합니다.      ☐ 동의하지 않습니다.

- 수집목적 : 화해중재 참여
- 수집항목 : 학생 생년월일, 학적사항, 연락처, 성별, 보호자의 성명, 전화번호
- 보유기간 : 학교 재학 기간

※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 단, 동의가 없을 경우 이와 관련된 업무 진행이 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

☐ 중재에 참여하고, 그 결과로 합의된 내용을 살펴보고 스스로 결정하여 관계가 원만하게 회복될 수 있도록 함께 노력하겠습니다.

☐ 중재 모임에서 나온 이야기와 이를 통해 알게 된 자료는 비밀을 지키고 외부로 누설하지 않을 것을 약속합니다.

2026년    월    일

보호자 :                      (서명)      학생 :                      (서명)



### [참고]

- 학교에서 교육지원청 화해중재단에 화해중재 지원 요청 시 사용
- ※ 학교폭력전담조사관(화해중재단 겸임)의 중재 요청 사항에 (예시: ○○○ 학생 및 보호자의 요청으로 학교폭력전담조사관 △△△에게 화해중재 요청) 기재후 신청

## 화해중재 참여 동의서

|    |     |        |    |       |      |  |
|----|-----|--------|----|-------|------|--|
| 교사 | 성명  |        | 성별 |       | 생년월일 |  |
|    | 학교명 |        |    |       |      |  |
|    | 연락처 | (휴대전화) |    | (이메일) |      |  |

개인정보보호법 제15조 1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을

☐ 동의합니다.      ☐ 동의하지 않습니다.

- 수집목적 : 화해중재 참여
- 수집항목 : 생년월일, 학적사항, 연락처, 성별, 이메일
- 보유기간 : 학교 재직 기간

※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 단, 동의가 없을 경우 이와 관련된 업무 진행이 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

☐ 중재에 참여하고, 그 결과로 합의된 내용을 살펴보고 스스로 결정하여 관계가 원만하게 회복될 수 있도록 함께 노력하겠습니다.

☐ 중재 모임에서 나온 이야기와 이를 통해 알게 된 자료는 비밀을 지키고 외부로 누설하지 않을 것을 약속합니다.

2026년    월    일

교사 :                      (서명)

## 화해중재 참여 안내문

( ) 사안으로 인한 갈등으로 인해 학부모님과 자녀가 힘든 시간을 보내고 계시리라 생각합니다.  
( ) 사안에 대한 엄정한 사안처리도 중요하지만, 해당 사안으로 인한 갈등을 어떻게 대하고 다루느냐의 문제는 사안 당사자의 회복과 성장, 공동체의 교육력 회복과 직결되어 있는 부분입니다.

‘○○교육지원청 화해중재단’은 학교 내 갈등과 문제가 발생하였을 때, 회복적 생활교육의 방식으로 풀어가고자 합니다. 어떤 문제가 생겼을 때 잘못된 사람에 대한 처벌로 끝내지 않고, 사안에 해당하는 사람들이 함께 모여 어떤 피해와 영향이 있었는지 확인하고 자발적으로 자기 책임을 분명하게 지도록 기회를 만들고, 이후 재발 방지와 관계 회복을 위해 모두가 노력하는 방식으로 전환하겠다는 뜻입니다. 이 과정은 학교공동체가 평화롭고 안전한 공간으로 변화해가기 위한 교육적 접근이며, 우리 스스로 문제 해결의 주체가 되어 자율적이고 평화로운 학교 문화를 정착하고자 하는데 목표를 두고 있습니다. 이러한 취지에 공감하셔서 적극적으로 참여해주시고 협조해주시기 부탁드립니다.

### ○○학교 화해중재 모임 안내

□ 일시 및 장소(소요시간은 상황에 따라 변경될 수 있습니다)

| 구분     | 일시 | 장소 | 참석자(학생명) |
|--------|----|----|----------|
| □ 예비중재 |    |    |          |
| □ 본중재  |    |    |          |
| □ 후속모임 |    |    |          |

2026년 월 일

경기도○○교육지원청 화해중재단



**[참고]** [예시]이며 사안 유형에 따라 필요시 교육지원청에서 변경하여 사용 (교육지원청용)



## 화해중재 협의록

|             |                                                                                                                      |     |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 작성일         |                                                                                                                      | 기록자 |  |
| 학교명         |                                                                                                                      |     |  |
| 담당자         |                                                                                                                      | 연락처 |  |
| 중재<br>사안번호  |                                                                                                                      |     |  |
| 구분          | <input type="checkbox"/> 예비중재 <input type="checkbox"/> 본중재 <input type="checkbox"/> 후속모임 <input type="checkbox"/> 기타 |     |  |
| 일시          |                                                                                                                      |     |  |
| 장소          |                                                                                                                      |     |  |
| 참석자         | 관련자                                                                                                                  |     |  |
|             | 중재위원                                                                                                                 |     |  |
| 주요<br>협의 내용 |                                                                                                                      |     |  |
| 향후<br>추진사항  |                                                                                                                      |     |  |



### [참고]

- [예시]이며 사안 유형에 따라 필요시 교육지원청에서 변경하여 사용 (교육지원청용)  
※ 참여여부, 태도를 심의위원회 조치결정 시 반영 가능

## 화해중재 기본 규칙

1. 다른 사람이 이야기하는데 끼어들지 않고, 중재자가 발언의 기회를 줬을 때만 이야기해야 합니다.
2. 대화하기 위해서 모였기 때문에, 상대를 비방하거나 언성을 높이는 행위를 삼가고 진행자의 진행에 따라야 합니다.
3. 진행과정에서 진행자의 허락 없이 자리를 떠나면 안 됩니다. 사정이 있을 경우, 진행자에게 알려주어야 합니다.
4. 이번 대화모임에서 발언되는 모든 내용은 보고 목적 외에는 비밀로 부쳐지며, 여기에서 나온 이야기는 다른 사람에게 공공연하게 이야기해서는 안 됩니다.

\* 대화모임 중에는 핸드폰의 전원을 꺼주시거나 무음으로 해주시기 바랍니다.

오늘 대화가 원만히 진행되도록 위의 규칙을 지킬 것을 약속합니다.

성명(본인)

(서명)



### [참고]

- [예시]이며 사안 유형에 따라 필요시 교육지원청에서 변경하여 사용 (교육지원청용)

## 화해중재 합의문(약속이행문)

|     |    |    |         |    |  |
|-----|----|----|---------|----|--|
| 학교명 |    |    | 중재 사안번호 |    |  |
| 일시  |    |    | 장소      |    |  |
| 당사자 | 성명 | 성명 | 성명      | 성명 |  |
|     |    |    |         |    |  |

우리는 교육지원청 화해중재단을 통하여 다음과 같은 내용에 합의하였습니다.

1. 인정 및 사과
2. 재발 방지
3. 관계 설정
4. 피해 보상 및 회복

※ 본 이행문의 내용을   년   월   일 까지 모두 이행할 것을 약속합니다.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (당사자) _____(서명) | (당사자) _____(서명) |
| (당사자) _____(서명) | (당사자) _____(서명) |

위원 \_\_\_\_\_(서명)   위원 \_\_\_\_\_(서명)

경기도○○교육지원청 화해중재단



### [참고]

- [예시]이며 사안 유형에 따라 필요시 교육지원청에서 변경하여 사용 (교육지원청용)

## 화해중재(관계회복) 참가자 만족도 조사 설문지



□ 해당 되는 곳에 체크(√) 해 주세요.

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 교육지원청(지역) | ① 가평 ②고양 ③광명 ④광주하남 ⑤구리남양주 ⑥군포의왕 ⑦김포 ⑧동두천양주<br>⑨부천 ⑩성남 ⑪수원 ⑫시흥 ⑬안산 ⑭안성 ⑮안양과천 ⑯양평 ⑰여주 ⑱연천<br>⑲용인 ⑳의정부 ㉑이천 ㉒파주 ㉓평택 ㉔포천 ㉕화성오산 |
| 2. 참가자       | ① 학생 ( )    ② 학부모 ( )    ③ 교사 ( )    ④ 기타 ( )                                                                             |
| 3. 소속 기관     | ①2026 마음공유 준비학교    ②2026 마음공유 실천학교<br>③2026 화해중재 연구학교    ④ 그 외 학교                                                         |

### [프로그램 만족도]

|                                         |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. 화해중재(관계회복) 프로그램의 전반적인 만족도를 체크 해 주세요. | 매우 만족                    | 만족                       | 보통                       | 불만족                      | 매우 불만족                   |
|                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### [프로그램 진행자 만족도]

|                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. 화해중재(관계회복) 프로그램 진행자의 전반적인 만족도를 체크 해 주세요. | 매우 만족                    | 만족                       | 보통                       | 불만족                      | 매우 불만족                   |
|                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### [프로그램 효과성]

|                                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. 다른 사람에게 갈등 발생 시 화해중재(관계회복) 프로그램 참여를 권유하겠습니까? | 매우 그렇다                   | 그렇다                      | 보통                       | 그렇지 않다                   | 매우 그렇지 않다                |
|                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 화해중재(관계회복) 프로그램이 갈등 해결에 효과적이라고 생각하십니까?       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 화해중재(관계회복) 프로그램이 갈등의 재발방지에 효과적이라고 생각하십니까?    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9. 이번 화해중재(관계회복) 프로그램에 참여한 소감이나 알게 된 것이 있다면 작성 해 주세요.

## 화해중재단 활동 보고서

|               |                                                                                                                      |            |      |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--|
| 작성일           |                                                                                                                      | 중재<br>사안번호 |      | 중재위원명 |  |
| 학교명           |                                                                                                                      |            | 중재일시 |       |  |
| 구분            | <input type="checkbox"/> 예비중재 <input type="checkbox"/> 본중재 <input type="checkbox"/> 사후관리 <input type="checkbox"/> 기타 |            |      |       |  |
| 본중재 시<br>성립여부 | 성립 / 불성립                                                                                                             | 불성립시<br>사유 |      |       |  |
| 활동 내용 및 중재 의견 |                                                                                                                      |            |      |       |  |
|               |                                                                                                                      |            |      |       |  |



### [참고]

- [예시]이며 사안 유형에 따라 필요시 교육지원청에서 변경하여 사용 (교육지원청용)

## 분쟁조정 신청서

\* 사안번호: (                      )학교-2026-(    )호

|     |    |                   |    |  |      |  |
|-----|----|-------------------|----|--|------|--|
| 학 생 | 소속 | 학교      학년      반 |    |  |      |  |
|     | 성명 | (남 / 여)           |    |  |      |  |
|     | 주소 |                   |    |  |      |  |
| 보호자 | 성명 |                   | 관계 |  | 전화번호 |  |
|     | 주소 |                   |    |  |      |  |

[신청사유]

위와 같이 분쟁조정을 신청합니다.

신청일 : 2026년      월      일

신청인 :                      (서명)

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 2026학년도 학교폭력 전담기구 구성 및 운영

1. 관련: 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제14조, 같은 법 시행령 제16조
2. 2026학년도 학교폭력 전담기구를 다음과 같이 구성하여 운영하고자 합니다.
  - 가. 전담기구 구성원수: **6명(교원 4명, 학부모 2명)**(예시)
    - 전담기구 총괄은 교감으로 한다.
    - 전담기구 학부모의 자녀가 졸업을 하는 경우 구성원의 자격을 상실하며, 결원을 보충한다.  
(결원 발생 시 잔여임기 기간 위촉)

| 구분  | 구성원                          | 인원 | 임기                           | 구성방법                     |
|-----|------------------------------|----|------------------------------|--------------------------|
| 교원  | 교감, 책임교사, 전문상담교사, 보건교사       | 4명 | 2026.3.1.~2027.2.28.<br>(1년) | 업무 및 보직에 해당하는 교원(학교장 임명) |
| 학부모 | 재학생 학부모<br>※ 가급적 학년을 안배하여 위촉 | 2명 | 2026.3.1.~2027.2.28.<br>(1년) | 학교운영위원회 추천<br>(학교장 위촉)   |

나. 구성일: 3월초까지 구성 권장

다. 전담기구 구성원 명부 및 역할: [붙임] 참조

라. 심의방법: 구성원 과반수 참석으로 개최하고 참석인원 과반수의 찬성으로 의결

마. 역할

- 1) 학교폭력 사안접수 및 보호자 통보
- 2) 학교폭력 사실 확인 및 사안조사
- 3) 교육지원청 사안보고
- 4) 학교의 장의 자체해결 부의 여부 심의
- 5) 학교장 긴급조치 여부 심의
- 6) 집행정지 결정에 따른 '가해학생과 피해학생 분리' 심의
- 7) 졸업 전 가해학생 조치사항 삭제 심의
- 8) 집중보호 또는 관찰대상 학생에 대한 생활지도
- 9) 학교폭력 실태조사

바. 본 공문에서 규정한 사항 외에 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교장이 정함

- 붙임 1. 2026 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천서 1부.
2. 2026 학교폭력 전담기구 구성원 명부 1부.
3. 학교폭력 전담기구 구성원 위촉·임명 동의서 및 비밀 서약서 1부.
4. 학교폭력 전담기구 구성원 위촉장 1부. 끝.



## [참고]

- 전담기구 구성원 임기 1년 권장
- 전담기구 심의방법, 업무분장 등을 추가하여 운영계획 수립

## 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천서

| 연번         | 성명    | 자녀  |       | 연락처         | 기간                          | 자격  |
|------------|-------|-----|-------|-------------|-----------------------------|-----|
|            |       | 학년  | 이름    |             |                             |     |
| 1<br>(예시1) | ○ ○ ○ | ○학년 | ○ ○ ○ | (1년 경우)     | 2026.03.01.<br>~2027.02.28. | 학부모 |
| 2<br>(예시2) |       |     |       | (2년 경우)     | 2026.03.01.<br>~2028.02.28. |     |
| 3<br>(예시3) |       |     |       | 중간 교체<br>경우 | 2026.09.01.<br>~2027.02.28. |     |

### 학교운영위원회 확인

| 자격  | 성명    | 날인 | 자격 | 성명    | 날인 |
|-----|-------|----|----|-------|----|
| 위원장 | ○ ○ ○ |    | 위원 | ○ ○ ○ |    |
| 위원  |       |    | 위원 |       |    |
| 위원  |       |    | 위원 |       |    |
| 위원  |       |    | 위원 |       |    |
| 위원  |       |    | 위원 |       |    |

2026. 00. 00.

○○학교 운영위원회



## 학교폭력 전담기구 구성원 명부

| 연번 | 성명    | 소속 | 연락처 | 위촉기간                       | 구분  |
|----|-------|----|-----|----------------------------|-----|
| 1  | ○ ○ ○ |    |     | 2026.○○.○○.~<br>2027.○○.○○ | 교 감 |
| 2  | ○ ○ ○ |    |     |                            | 교 사 |
| 3  | ○ ○ ○ |    |     |                            | 학부모 |
| 4  | ○ ○ ○ |    |     |                            | 학부모 |
| 5  | ○ ○ ○ |    |     |                            | 학부모 |
| 6  | ○ ○ ○ |    |     |                            |     |
| 7  | ○ ○ ○ |    |     |                            |     |
| 8  | ○ ○ ○ |    |     |                            |     |
| 9  | ○ ○ ○ |    |     |                            |     |
| 10 | ○ ○ ○ |    |     |                            |     |

## 학교폭력 전담기구 구성원 위촉·임명 동의서 및 비밀 서약서

|      |                       |  |      |  |
|------|-----------------------|--|------|--|
| 성 명  |                       |  | 소속   |  |
| 연락처  | 자택                    |  | 휴대전화 |  |
|      | E-mail                |  |      |  |
| 위촉기간 | 2026년 월 일 ~ 2027년 월 일 |  |      |  |

상기 본인은 ○○학교의 학교폭력 전담기구 구성원 위촉에 동의하며, 구성원으로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.

본인은 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제21조(비밀누설금지 등)에 따라 학교폭력의 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하는 과정에서 알게 된 비밀 또는 가해자·신고자와 관련된 자료를 누설하지 않을 것이며 만약 위와 같은 비밀을 공개하거나 누설 할 경우에는 같은 법 제22조 등에 따른 민·형사상의 모든 책임을 감수할 것을 서약합니다.

2026년 월 일

성 명 (서명)

○○학교장 귀하

## 위촉장

성명: ○○○

귀하를 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제14조제3항의 규정에 의하여 학교폭력 전담기구 구성원으로 위촉(임명)합니다.

(위촉기간 : 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일)

2026년    월    일

○○학교장 ○○○

## ○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 [2026-0]제○회 학교폭력 전담기구 심의 개최 계획

1. 관련: ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 사안접수 보고 기안번호
2. [2026-0]회의 전담기구 심의를 개최하고자 합니다.
  - 가. 일시: 2026.00.00.(요일) 00:00
  - 나. 장소: 본교 1층 회의실
  - 다. 대상: 본교 전담기구 구성원 ○명
  - 라. 내용: [2026-0]호 심의
  - 마. 안내 방법: 유선 및 e-mail 발송 ※학교 자체 결정

붙임 학교폭력 사안조사 보고서 1부. 끝.

## ○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 [2026-0]제○회 학교폭력 전담기구 심의 개최 연기

## 1. 관련

가. ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 사안접수 보고 기안번호

나. ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 전담기구 심의 개최 기안번호

## 2. ○○학교 2026-○호 학교폭력 전담기구 심의 개최 계획을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 일시: (변경전) 2026.00.00.(요일) 12:00

(변경후) 2026.00.00.(요일) 12:00

나. 장소: 본교 1층 회의실

다. 대상: 본교 전담기구 구성원 ○명

라. 전담기구 심의 연기 사유(예시)

- 조사 기간의 부족(관련학교 간 협조가 필요한 공동사안의 경우 등)
- 추가 사안조사의 필요성이 있는 경우
- 단위학교 관계회복(화해중재) 프로그램 참여로 인한 연기  
(※ 관련학생 보호자의 동의 필수 확인)

마. 안내 방법: 유선 및 e-mail 발송 ※ 학교자체 결정. 끝.

## ○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 [2026-0]제○회 학교폭력 전담기구 심의 결과 보고

1. 관련: ○○○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 전담기구 심의위원회의 개최 기안번호
2. [2026-○]호의 학교폭력 전담기구 심의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임 1. 학교폭력 전담기구 등록부 1부.
2. 학교폭력 사안조사 보고서 1부.
3. 학교폭력 전담기구 심의 결과 보고서 1부. 끝.

## 2026학년도 제○○회 학교폭력 전담기구 등록부

2026년 월 일(요일)

| 순        | 구성원 | 서명 | 비 고 |
|----------|-----|----|-----|
| 1        |     |    |     |
| 2        |     |    |     |
| 3        |     |    |     |
| 4        |     |    |     |
| 5        |     |    |     |
| 6        |     |    |     |
| 7        |     |    |     |
| 8        |     |    |     |
| 9        |     |    |     |
| 10       |     |    |     |
| 재적 구성원수  |     | 명  |     |
| 출석 구성원수  |     | 명  |     |
| 불출석 구성원수 |     | 명  |     |



### [참고]

- 학교폭력 전담기구 심의결과 보고(내부결재)시 첨부
- 전담기구 심의결과 보고서에 구성원 서명 없이 결재를 올릴 경우 등록부 필수 첨부

## 학교폭력 전담기구 심의결과 보고서

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

1. 일 시: 2026년 월 일(요일) 시 분

2. 장 소:

3. 참석자 (직접 서명을 받은 후 결재를 올리는 경우 참석 위원 등록부 미첨부)

○○○ ○○○ ○○○ ○○○  
○○○ ○○○ ○○○ ○○○

4. 심의 주제: 사안번호 2026-○○호 ( )에 대한 학교장 자체해결 여부 심의

5. 심의 내용

※ 조사관 또는 전담기구 사안 조사 내용

·  
·

※ 필수 확인 사항

· 법률 제13조의 2 제1항 제1호~제4호 판단하여 해당 여부 체크

(피해 관련 학생이 많은 경우 각각 4가지 충족 요건 확인)

- 이○○(피해관련 학생 1)

| 학교장 자체해결 가능 요건                                                  | 해당(충족) 여부<br>충족(O), 미충족(X) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급(제출)받지 않은 경우                   |                            |
| 2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우               |                            |
| 3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우                                            |                            |
| 4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우 |                            |

- 김○○(피해관련 학생 2)

| 학교장 자체해결 가능 요건                                                  | 해당(충족) 여부<br>충족(O), 미충족(X) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급(제출)받지 않은 경우                   |                            |
| 2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우               |                            |
| 3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우                                            |                            |
| 4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우 |                            |

· 학교장 자체해결 동의서 제출 여부 체크

- 이○○(피해관련 학생 1)

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 피해학생 및 그 보호자의 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 의사 확인(학교장 자체해결 동의서 제출 여부) | (O, X) |
|-----------------------------------------------------------|--------|

- 김○○(피해관련 학생 2)

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 피해학생 및 그 보호자의 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 의사 확인(학교장 자체해결 동의서 제출 여부) | (O, X) |
|-----------------------------------------------------------|--------|

6. 결정 사항(예시)

- 제13조의2 제1항에 충족함으로 피해 관련 학부모에게 의사 확인 후 학교장의 자체 해결 또는 심의위원회 심의 요청함
- 제13조의2 제1항에 충족하지 못하는바, 학교장의 자체해결 불가로 심의위원회 심의 요청함



### [참고]

- 학교폭력 전담기구 심의결과 보고(내부결재)시 첨부
- 학교장 자체해결 요건 미충족 또는 학부모 부동의에 따른 심의위원회 심의 요청 시 필수 서류임



## ○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 [2026-0]제○회 학교폭력 전담기구 심의 결과[학교폭력 아닌 사안] 보고

1. 관련: ○○○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 전담기구 심의위원회의 개최 기안번호
2. [2026-0]호의 학교폭력 전담기구 심의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 학교폭력 아닌 사안의 종결 보고서 1부. 끝.

## 학교폭력 아닌 사안의 종결 보고서

\* 사안번호: (                      )학교-2026-(     )호

1. 일 시 : 2026년    월    일(요일)    시    분

2. 장 소 :

3. 참석자 : ○○○    ○○○    ○○○    ○○○  
              ○○○    ○○○    ○○○    ○○○

4. 회의 주제 : 사안번호 2026-00호 (                      )에 대한 학교폭력 아닌 사안 인지 여부 확인

5. 회의 내용

※ 전담기구 또는 전담조사관 사안 조사 내용

- 
- 
- 

※ 필수 확인 사항

| 학교폭력 아닌 사안으로 종결 가능한 경우                                                 | 해당 여부<br>(O, X) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. 제3자가 신고한 사안에 대한 조사결과, 학교폭력이 아니었던 경우(오인신고)                           |                 |
| 2. 학교폭력 의심사안(담임교사 관찰로 인한 학교폭력 징후 발견 등)에 대한 조사 결과, 학교폭력이 아니었던 경우        |                 |
| 3. 피해학생(보호자)이 신고한 사안에서 피해학생(보호자)이 오인신고였음을 스스로 인정하고, 조사결과 학교폭력이 아니었던 경우 |                 |

6. 확인 사항

- 
- 



### [참고]

- 전담기구는 학교폭력 아닌 사안으로 확인되는 경우, 동 보고서를 첨부하여 교육지원청에 보고
- 피해학생 및 보호자가 심의위원회 개최를 요청할 경우 반드시 심의위원회를 개최하여 처리해야 함 단, 심의위원회에서 '학교폭력 아님'으로 결정할 경우 '조치없음'으로 처리함

## ○○학교

수신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제목 **[2026-0]제0회 학교폭력 전담기구 심의 결과[학교폭력 아닌 사안] 보고**

1. 관련: ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 전담기구 심의결과 보고 기안번호
2. [2026-0]호의 학교폭력 전담기구 심의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 학교폭력 아닌 사안의 종결 보고서 1부. 끝.

## 학교폭력 전담기구 시나리오

본 시나리오는 가해학생의 긴급조치 및 학교장 자체해결 가능 요건 해당 여부 심의를 위한 전담기구의 회의 진행과 구성원들의 판단을 돕기 위한 회의 시나리오 예시 자료입니다. 사안의 특성, 상황, 여건 등에 따라 적절히 수정하여 사용하시기 바랍니다.

회의록 작성은 시나리오와 구별되며, 심의의 발언 요지만 기록해도 무방합니다.

### 1. 개회 및 안내

| 절차              | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 특이사항                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 정족수 확인<br>개회 알림 | (진행자) 우리학교 전담기구 운영 계획의 회의 개최 요건인 재적 구성원 6명 중 4명이 출석하여 회의 개최 성원이 되었으므로 사안번호 2026-00호에 대한[3-1, 3-2, 3-3, 3-4]에 대해 전담기구 회의를 개최합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 전담기구 운영은 사전에 내부결재를 득해야 함            |
| 진행자 인사          | (진행자) 바쁘신 와중에도 참석해 주신 구성원분들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 전담기구는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제13조의2에 따라 학교의 장의 자체해결 부의 여부를 심의하기 위해 소집되었습니다. 구성원님들께서는 본 기구의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의해 주시길 부탁드립니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 안건 상정           | (진행자) 오늘 심의할 안건은 사안번호 2020-00호 0학년0반 A학생과 0학년0반 B학생과 관련된 사안입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 제척, 기피<br>회의 안내 | <p>(진행자) 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척, 회피 여부를 확인하겠습니다.</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>▶ 시행령 제26조를 준용하여</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 구성원이나 그 배우자 또는 그 배우자였던 사람이 해당 사건의 피해 또는 가해학생의 보호자인 경우 또는 보호자였던 경우</li> <li>2. 구성원이 해당 사건의 피해학생 또는 가해학생과 친족이거나 친족이었던 경우</li> <li>3. 그 밖에 구성원이 해당 사건의 피해학생 또는 가해학생과 친분이 있거나 관련이 있다고 인정되는 경우 심의에서 제척되며,</li> </ol> <p>▶ 구성원이 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 사안의 심의에서 회피할 수 있습니다.</p> </div> <p>(진행자) 구성원분들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다.</p> | 제척, 회피 시 구성원 정족수 등 성원이 유지될 수 있도록 유의 |
| 주의사항 전달         | (진행자) 본 회의는 상정된 안건이 [3-1, 3-2, 3-3, 3-4]입니다. 따라서 목적에 맞는 객관적 심의가 이루어 질 수 있도록 협조 부탁드립니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |

## 2. 사안보고

| 절차    | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 특이사항 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 사안보고  | <p>(진행자) 다음은 학교폭력 사안보고가 있겠습니다. 구성원 여러분께서는 사안의 경과 및 사안의 내용, 전담기구 사안조사 보고서 등을 참고하여 심의해 주시기 바랍니다.</p> <p>업무담당 선생님께서는 사안을 설명해 주시기 바랍니다.(전담기구 구성원이 아닌 업무담당 교사는 사안보고와 구성원(위원)의 질의에 응답할 수 있으나 심의를 위한 표결에는 참여할 수 없음)</p> <p>(업무 담당자) 사안보고</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사안번호 202○-00호의 경과와 내용을 말씀드리겠습니다.<br/>(전담기구 사안조사 보고서를 정리하여 보고)</li> <li>▶ 202○.00.00. 학교폭력 사안 접수하여, ~~~</li> <li>※ 조사 내용을 구체적으로 진술<br/>(사안개요, 진행상황, 중점심사 사항 등)</li> <li>☞ 기타 증빙자료가 있는 경우 요약 보고</li> <li>▶ 이상입니다.</li> </ul> </div> |      |
| 쟁점,질의 | <p>(진행자) 구성원님들께서는 전담기구 사안조사 보고서, 심의자료 등 관련자료 중에서 궁금한 사항을 질의해 주시기 바랍니다.</p> <p>(진행자) (구성원들의 질의에 응답)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

### 3-1. 가해학생 선도를 위한 긴급조치

| 절차                  | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 특이사항                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사안확인                | <p>(진행자) 사안보고 결과 본 사안은 ○○○학생 및 보호자의 요청에 의해 전담 기구를 개최하게되었습니다. 학교폭력예방법 제17조제6항에 의하면 학교장은 피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우 전담기구 심의를 거쳐 제6호(출석정지) 또는 제7호(학급교체)조치를 할 수 있습니다. 이에 따른 심의를 진행하겠습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 가해학생 및 보호자 의견 청취 보고 | <p>(진행자) 시행령 제21조제2항에 의거 출석정지 및 학급교체 조치를 심의하기 전에 학생 또는 보호자의 의견을 청취해야 합니다. 본 건에 대해서는 가해학생 및 보호자가 서면(대면)으로 의견을 제시하였습니다. 구체적인 내용은 첨부한 의견서를 참고해 주시기 바랍니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>의견 청취 기회를 부여 하였으나 이에 따르지 아니한 경우 '의견 청취 보고' 생략 가능</p>                                                                                       |
| 결과방향 논의             | <p>(진행자) 참고로 학교장이 우선 출석정지와 학급교체를 할 수 있는 사안 5가지 조건을 고려해야 합니다. 상정된 안건을 확인하고 본 협의 내용을 첨부하여 학교장 및 교육지원청에 보고 후 종결처리 하도록 하겠습니다.</p> <p>(진행자) 사안보고 결과 본 사안은</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 2명 이상이 고의적·지속적으로 폭력을 행사한 경우</li> <li>② 전치 2주 이상의 상해를 입힌 경우</li> <li>③ 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복을 목적으로 폭력을 행사한 경우</li> <li>④ 학교장이 피해학생을 가해학생으로부터 긴급하게 보호할 필요가 있다고 판단하는 경우(시행령제21조제1항)</li> <li>⑤ 피해학생 및 그 보호자가 가해학생과의 분리를 요청하는 경우</li> </ol> </div> <p>① ~ ⑤ 중 ○에 해당된다고 생각합니다. 구성원님들 생각은 어떠하신가요?<br/>(모두) 동의합니다.</p> <p>(진행자) 상정된 안건이 조치를 위한 요건에 해당되므로 관련 서류를 구비하여 심의위원회에 즉시 보고(교육지원청 공문 발송)하고 추인(심의위원회)을 받도록 하겠습니다.</p> | <p>제17조제5항 및 제6항에 따른 제6호 출석정지 조치는 미인정결석으로 처리함</p> <p>제17조제5항 및 제6항 제7호 학급교체 조치에 따른 학적변동은 심의위원회에서 추인된 이후 반영</p> <p>* 학급교체 조치는 해당 학년도까지 유효함</p> |

### 3-2. 학교폭력 아닌 사안의 경우

| 절차      | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 특이사항                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사안확인    | <p>(진행자) 사안보고 결과 본 사안은</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>① 제3자가 신고한 사안에 대한 조사결과 오인신고인 경우<br/>         ② 학교폭력 의심사안에 대한 조사결과 학교폭력이 아니었던 경우<br/>         ③ 피해학생 측이 신고한 사안에 피해학생 측이 오인 신고했음을 스스로 인정한 경우</p> </div> <p>① ~ ③ 중 ○에 해당된다고 생각합니다. 여러분의 생각은 어떠하신가요?<br/>         (모두) 동의합니다.</p> |                                                                                                  |
| 결과방향 논의 | <p>(진행자) 그러면 상정된 안건은 오인신고임을 확인하고 본 협의 내용을 첨부하여 학교장 및 교육지원청에 보고 후 종결처리 하도록 하겠습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>사안 확인 결과<br/>         ① ~ ③이라 하더라도 피해학생 및 보호자가 학교폭력대책심의위원회 개최를 요청할 경우, 심의위원회를 개최하여 처리해야 함</p> |

### 3-3. (학교폭력인 경우 자체해결 요건 충족) 학교장 자체해결 부의 여부 심의

| 절차                  | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 특이사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학교장 자체해결 요건 해당여부 확인 | <p>(진행자) 본 사안이 학교장 자체해결 요건 4가지 모두에 해당하는지에 대해 심의를 하겠습니다. 먼저 사안이 학교폭력예방법 제13조의2 제1항 각호에 해당하는지 확인하도록 하겠습니다. 각호 요건의 충족 여부에 대한 구성원들의 생각을 말씀해주시기 바랍니다.</p> <p>(구성원) (학교폭력예방법 제13조의2 제1항 각호 요건을 충족하였다는 취지의 발언)</p> <p>(모두) 동의합니다.</p> <p>(진행자) (전담기구 심의 전 자체해결 동의서를 제출한 경우)<br/>         또한, 피해 관련 학생 및 보호자는 학교장 자체해결 동의서를 통해 학교폭력대책심의위원회 미개최에 동의를 하였음을 알려드립니다.</p> <p>(진행자) (전담기구 심의 전 자체해결 동의서를 제출하지 않은 경우) 학교장 자체해결의 객관적 요건을 충족하였음을 확인하였으므로 피해 관련 학생 및 보호자의 학교장 자체해결 동의 여부를 확인하도록 하겠습니다.</p> | <p>학교장 자체해결은 피해 학생 및 그 보호자가 학교폭력대책심의위원회 개최를 원하지 않고</p> <p>① 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우<br/>         ② 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우<br/>         ③ 학교폭력이 지속적이지 않은 경우<br/>         ④ 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함)가 아닌 경우 위의 4가지 모든 요건을 충족할 경우에만 가능함</p> |
| 결과방향 논의             | <p>(진행자) 상정된 안건이 학교장 자체해결의 모든 요건을 충족하였음이 확인되었으므로 학교장의 자체해결 결정 후 관련 서류를 구비하여 교육지원청에 보고하며, 관련 학생 보호자에게 자체해결로 사안이 결정되었음을 통보하겠습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>학교장 자체해결 이후에는 동일 사안에 대하여 학교폭력대책심의위원회 개최를 요청할 수 없음. 단 해당 학교폭력 사</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

| 절차 | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                           | 특이사항                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (진행자) 피해 관련 학생 및 보호자의 학교장 자체해결 동의를 확인된다면 학교장의 자체해결 결정 후 교육지원청에 보고하며, 관련 학생 보호자에게 자체해결로 사안이 결정되었음을 통보하고, 피해 관련 학생 및 보호자의 학교장 자체해결 동의를 확인되지 않는다면 관련 서류를 구비하여 심의위원회 회부를 요청하는 공문을 교육지원청으로 발송하도록 하겠습니다. | 안으로 피해학생 및 그 보호자가 받은 재산상 손해를 가해학생 및 보호자가 복구하기로 약속하였으나 이행하지 않은 경우, 해당 학교폭력 사안의 조사과정에서 확인되지 않았던 사실이 추가적으로 확인된 경우 학교폭력대책심의위원회를 요청할 수 있음 |

### 3-4. (학교폭력인 경우 자체해결 요건 미충족) 학교장 자체해결 부의 여부 심의

| 절차                  | 세부 진행 발언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 특이사항                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학교장 자체해결 요건 해당여부 확인 | <p>(진행자) 학교장 자체해결 요건에 해당하는지 협의하도록 하겠습니다. 먼저 사안이 학교폭력예방법 제13조의2 제1항 각호에 해당하는지 확인하도록 하겠습니다. 각호 요건의 충족여부에 대한 구성원들의 생각을 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>(구성원) (학교폭력예방법 제13조의2 제1항의 각호 중 충족하지 못한 요건의 특정 및 그 이유에 대한 발언)</p> <p>(모두) 동의합니다.</p> <p>(진행자) 피해 관련 학생 및 보호자의 학교장 자체해결 동의여부를 확인해보아야 하나 이미 학교장 자체해결 요건 중 한 가지 이상을 충족하지 못하기 때문에 피해학생 및 그 보호자의 심의위원회 개최 희망 여부와 관계없이 관련 서류를 구비하여 심의위원회 회부를 요청하는 공문을 교육지원청으로 발송하도록 하겠습니다.</p> | 피해학생 및 그 보호자가 학교폭력대책심의위원회 개최를 원하지 않더라도 학교장 자체해결 요건 중 한 가지라도 충족하지 못하면 학교장 자체해결이 될 수 없음                                                                           |
| 결과방향 논의             | (진행자) 상정된 사건이 학교장 자체해결을 위해 충족하지 못한 요건이 존재하므로, 관련 서류를 구비하여 심의위원회 회부를 요청하는 공문을 교육지원청으로 발송하도록 하겠습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 학교장 자체해결 요건을 모두 충족하였으나 피해학생과 그 보호자가 학교장 자체해결에 동의하지 않아 학교폭력대책심의위원회 개최가 요청된 경우 학교폭력대책심의위원회 조치 의결 전까지 학교폭력대책심의위원회 개최 취소 의사를 작성하여 제출하면 학교폭력대책심의위원회 개최 요청을 철회한 것으로 봄 |

### 4. 전담기구 회의 및 심의 마무리

| 절차     | 세부 진행 발언                                  | 특이사항 |
|--------|-------------------------------------------|------|
| 회의 마무리 | (진행자) 이상으로 학교장 자체해결 부의 여부 심의를 마치도록 하겠습니다. |      |

## 학교장 자체해결 동의서

(학교폭력대책심의위원회 미개최 요구 의사 확인서)

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

|          |                                                     |        |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 피해학생     | 소속학교                                                | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|          |                                                     |        |      |       |
| 가해학생     | 소속학교                                                | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|          |                                                     |        |      |       |
| 사안 조사 내용 | ▶ 사안조사 보고서를 참고하여 사안내용을 구체적으로 기록<br>(발생 일시, 사안 내용 등) |        |      |       |

위 사안 조사 내용을 확인하였으며, 이사안에 대해서 학교폭력대책심의위원회를 개최하지 않고 학교장 자체해결에 동의합니다. 또한 학교장 자체해결로 처리 시 추후 위 사안에 대하여 학교폭력대책심의위원회 개최를 요청할 수 없음을 알고 있습니다. □

2026년 월 일

피해학생: (인)  
피해학생 보호자: (인)

○○학교장 귀중



### [참고]

- 피해학생이 여러 명일 경우 개인별 작성
- 가해 관련 학생 및 보호자의 동의 필요 없음



## ○○중학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 [2026-0]호 학교장 자체해결 보고

## 1. 관련

가. ○○중학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 사안 접수보고 기안 번호

나. ○○중학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 전담기구 심의 결과 보고 기안 번호

2. [2026-0]호 학교폭력 사안에 대한 학교장 자체해결을 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임 1. 학교폭력 사안조사 보고서 1부.  
 2. 학교폭력 전담기구 심의결과 보고서 1부.  
 3. 학교장 자체해결 동의서 1부. 끝.

## ○○중학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 **[보고] [2026-0]호 학교장 자체해결 결과 제출**

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제19조제3항

나. ○○중학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교장 자체해결 결과 보고 기안 번호

## 2. [2026-0]호 학교폭력 사안에 대한 학교장 자체해결 결과 보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 학교장 자체해결 결과 보고서 [2026-0]호 1부. 끝.

## 학교장 자체해결 결과 보고서

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

|                |                                                                                                                                                           |        |      |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 피해학생           | 소속학교                                                                                                                                                      | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|                |                                                                                                                                                           |        |      |       |
| 가해학생           | 소속학교                                                                                                                                                      | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|                |                                                                                                                                                           |        |      |       |
| 사안 조사 내용       | 사안조사 보고서를 참고하여 사안내용을 구체적으로 기록<br>(발생 일시, 사안 내용 등)                                                                                                         |        |      |       |
| 학교장<br>자체해결 결과 | <p>학교폭력 전담기구 심의결과 및 피해학생과 가해학생 사이에 합의된 결과를 기록</p> <p>예: 객관적 요건(4가지) 충족 여부, 피해학생 및 그 보호자의 동의 여부, 양자 간에 화해, 가해학생의 사과와 피해학생의 용서, 관계회복(화해중재)프로그램 적용 등의 내용</p> |        |      |       |

학교장 자체해결 결과를 보고합니다.

20    년    월    일

○○학교장

## 학교폭력대책심의위원회 개최 요청서

(학교장 자체해결 종결 후 심의위원회 개최를 요청할 수 있는 경우)

\* 사안번호: (                      )학교-2026-(     )호

|      |                                                                 |        |      |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| 신청인  | 소속학교                                                            | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명           |
|      |                                                                 |        |      |                 |
| 신청사유 | 요건                                                              |        |      | 해당 여부<br>(O, X) |
|      | 1. 해당 학교폭력사건으로 인한 재산상 손해를 가해학생 및 그 보호자가 복구하기로 약속하였으나 이행하지 않은 경우 |        |      |                 |
|      | 2. 해당 학교폭력 사건의 조사과정에서 확인되지 않았던 사실이 추가적으로 확인된 경우                 |        |      |                 |
|      | 구체적 사유를 기술                                                      |        |      |                 |

위와 같이 신청합니다.

2026.00.00.

피해학생:           (서명 또는 인)

피해학생 보호자:           (서명 또는 인)



### [참고]

- 해당 요청서는 학교장이 접수하여 개최 요구 공문에 첨부함

## 피해·가해학생 보호자 개인정보

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

[illegible]

## [참고]

- 보호자 개인정보 수집시, 별도의 동의를 요하지 않음

## ○○학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 [심의요청] ○○중-2026-0호 사안의 학교폭력대책심의위원회 개최 요청

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제13조제2항

나. ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 전담기구 심의결과 보고 기안번호

2. ○○중 2026-○호 학교폭력 사안에 대한 학교폭력대책심의위원회 개최를 다음과 같이 요청하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

| 구분   | 소속학교   | 학년반 | 이름  | 학교 사안번호    | 학생선수 여부<br>(가해(관련)<br>학생에 한함) | 비고                                  |
|------|--------|-----|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 피해학생 | ○○중학교  | 3-1 | ○○○ | ○○중 2026-1 |                               | 성폭력피해,<br>비실명<br>사안처리 요청<br>(익명 신고) |
| 가해학생 | ○○중학교  | 3-1 | ○○○ | ○○중 2026-1 | √                             | 학생 선수의 경우<br>생년월일 기재                |
| 가해학생 | ○○고등학교 | 1-2 | ○○○ | ○○고 2026-2 |                               | 예시                                  |

붙임 1. 학생 작성 확인서 ○부.

2. 보호자 확인서 ○부.

3. 목격학생 확인서 ○부.

4. 학교폭력 사안조사 보고서 ○부.

5. 피해·가해학생 긴급조치 보고서 ○부.

6. 전담기구 심의결과 보고서 ○부.

7. 피해·가해학생 보호자 개인정보 ○부.

8. 학생선수 확인을 위한 관련 서류 ○부.

※ 학교장 확인서, 선수등록증명서, 학생선수 확인서 중 1가지 이상

※ 교육부 교수학습평가과-3822(2022.8.3.) 참조. 단, 학생 선수가 아닐 경우 필요하지 않음

9. 기타 심의위원회 심의·의결에 필요한 서류 각 1부. 끝.

기안자

검토자

결재자

협조자 (학생선수 사안일 경우 학생선수 담당자 협조 결재)

## ○○학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 **[개최취소] ○○중-2026-0호 사안의 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청**

## 1. 관련:

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제13조 2항

나. ○○학교-○○○○(2026.0.0.) ※학교폭력 전담기구 심의결과 보고 기안번호

다. ○○학교-○○○○(2026.0.0.) ※학교폭력 개최 요청 발송 기안번호

## 2. 2026-1호 학교폭력 사안에 대한 학교폭력대책심의위원회 개최 취소를 불임과 같이 요청 합니다.

불임 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청서 1부. 끝.

## 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청서

\* 사안번호: (                      )학교-2026-(        )호

| 신청인 | 소속학교 | 학년반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|-----|------|-----|------|-------|
|     |      |     |      |       |

이 사안에 대해서 학교폭력대책심의위원회 개최 요구를 취소하며  
학교장 자체해결에 동의합니다.

2026. 00. 00.

피해학생: (서명 또는 인)

피해학생 보호자: (서명 또는 인)



### [참고]

- 심의위원회 개최 요청하였으나 교육지원청 공문 접수 후 심의위원회 취소를 요청할 때 필수 서식 (단, 학교폭력전담기구 심의 결과 학교장 자체해결 4가지 요건은 충족하나 피해학생 및 그 보호자가 자체 해결에 부동의한 사안만 해당함)
- 해당 요청서는 학교장이 접수하여 학교폭력대책심의위원회 개최 취소 요구 공문에 첨부함



## ○○학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 **[보고] ○○중-2026-○호 사안의 학교폭력대책심의위원회 미개최 보고**

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제13조 2

나. ○○학교-○○○○(20○○. 5. 4.) ※ 학교폭력 전담기구 심의결과 보고 기안번호

## 2. 2026-1호 학교폭력 사안에 대한 학교폭력대책심의위원회 미개최를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 학교폭력대책심의위원회 미개최 동의서 1부. 끝.

## 학교폭력대책심의위원회 미개최 동의서

(가해자가 학생이 아니고 피해학생 보호조치를 원하지 않는 경우)

\* 사안번호: ( )학교-2026-( )호

| 신청인 | 소속학교 | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|-----|------|--------|------|-------|
|     |      |        |      |       |

가해자가 학생이 아니고, 피해학생 보호조치를 원하지 않아  
학교폭력대책심의위원회 미개최에 동의합니다.

2026.00.00.

피해학생 (서명 또는 인)  
피해학생 보호자 (서명 또는 인)



### [참고]

- 가해자가 학생이 아니고, 피해학생과 그 보호자가 피해학생 보호조치를 원하지 않는 경우, 학교장은 학교폭력대책심의위원회 개최를 요청하지 않을 수 있음
- 피해학생과 그 보호자의 미개최 동의서(본 양식)를 받아 교육지원청에 보고

## ○○교육지원청

수 신 ○○중학교장

(경유)

제 목 **[제출] 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내**

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제19조

나. ○○중학교-○○○○(2026.00.00.)

다. ○○교육지원청 ○○과-○○○○(2026.00.00.)

## 2. 학교폭력대책심의위원회 조치결정을 다음과 같이 통보하오니, 해당 학생에 대한 조치가 이행될 수 있도록 적극 협조해 주시기 바랍니다.

| 구분   | 소속학교   | 학년반 | 이름  | 조치결정    | 비고 |
|------|--------|-----|-----|---------|----|
| 피해학생 | ○○중학교  | 3-1 | ○○○ | [붙임] 참조 | 예시 |
| 가해학생 | ○○중학교  | 3-1 | ○○○ | [붙임] 참조 | 예시 |
| 가해학생 | ○○고등학교 | 1-2 | ○○○ | [붙임] 참조 | 예시 |

※ 조치결정통보서는 교육지원청에서 관련학생(보호자)에게 등기우편으로 통보 예정

## 3. 교육장 조치결정일: 2026년 ○○월 ○○일

## 4. 가해학생 조치이행 결과 제출

가. 조치이행 완료 후 조치이행 결과 보고서 [붙임2] 제출(K-에듀파인, ○○주 이내)

※ 가해학생이 조치를 통보받은 날로부터 3개월 내에 미이행 할 경우, 학교장은 미이행 학생 명단 보고

나. 피해학생이 장애학생일 경우 가해학생 및 보호자 특별교육에 장애인식개선 교육 포함

붙임 1. 조치결정 통보서(○○중 2026-0호) 1부.

2. 가해학생 조치이행 결과 보고서(양식) 1부.

3. 피해학생 심리상담 및 조연 기관, 일시보호 기관 안내 1부. 끝.

본 문서는 ○○○○학교에 발송합니다.

| 제출 | 출장 | 자료집계 | 자체계획 수립 | 위원회심의 | 교육과정 반영 | 자체연수 | 의견조사 |
|----|----|------|---------|-------|---------|------|------|
| ○  |    |      |         |       |         |      |      |

# 학교폭력대책심의위원회 조치결정 통보서

\* 심의번호: ○○교육지원청-2026-○○호

「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조, 제17조 조치결정을 다음과 같이 통보합니다.

| 구분                                                                                          | 소속 학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 학년 반                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성명                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 피해학생                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 가해학생                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 조치결정의<br>이유                                                                                 | <p>• 2026.00.00. 00시경 0학년 0반 교실에서 ○○○ 학생이 ○○○ 학생을 폭행하여 전치3주 상당의 상해를 입힘.</p> <p>• ○○○ 학생은 2023. 0월부터 0일까지 지속적으로 ○○○ 학생에 대하여 ○○라고 불리는 언어폭력, 신체폭행 등의 학교 폭력을 행사함</p> <p>(날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)</p> <p>- 위 행위는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조에 따른 '학교폭력'에 해당하는 바 같은 법 시행령 제19조와 '학교폭력 가해학생 조치별 적용 세부기준 고시'에 따라 학교폭력의 심각성·지속성·고의성, 가해학생의 반성 정도, 가해학생의 선도 가능성 등을 고려하여 가해 학생의 선도·교육과 피해학생의 보호를 위하여 아래와 같은 조치를 결정함.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 심의위원회 개최일                                                                                   | 2026년 월 일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 조치사항                                                                                        | 피해학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 제16조제1항 제1호 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|                                                                                             | 가해학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 제17조제1항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 제1호 피해학생에 대한 서면사과<br>(이행기간 2026.○○.○까지)<br>제3호 학교내봉사 ○시간 (이행기간 2026.00.00까지)<br><b>제6호 출석정지 10일(학교장 긴급조치 5일 추진, 심의위원회 조치 5일)</b> |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 제17조제3항에 따른 부가된 학생 특별교육 이수 ○시간<br>제17조제13항에 따른 부가된 학부모 특별교육 이수 ○시간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 불복절차<br> | 피해학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>• 교육장이 제16조제1항 및 제17조제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 피해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 「행정심판법」 제27조에 따른 행정심판을 청구할 수 있음 (학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조의2)</p> <p>① 조치결정 및 이행 관련 문의는 소관 교육지원청 학교폭력제로센터(031-0000-0000)로 문의</p> <p>② (행정심판 청구 전) 행정심판청구 절차, 방법 및 서식 등 : 031-1396, 031-249-0114로 문의</p> <p>③ (행정심판 청구 후) 행정심판 관련 세부사항 : 031-249-0676-0679, 0269, 0688로 문의</p> <p>• 피해학생 또는 보호자는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송법 제20조에 따른 행정소송을 제기할 수 있음(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조의3)</p> |                                                                                                                                  |
|                                                                                             | 가해학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>• 교육장이 제17조제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 가해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 「행정심판법」 제27조에 따른 행정심판을 청구할 수 있음(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조의2)</p> <p>① 조치결정 및 이행 관련 문의는 소관 교육지원청 학교폭력제로센터(031-0000-0000)로 문의</p> <p>② (행정심판 청구 전) 행정심판청구 절차, 방법 및 서식 등 : 031-1396, 031-249-0114로 문의</p> <p>③ (행정심판 청구 후) 행정심판 관련 세부사항 : 031-249-0676-0679, 0269, 0688로 문의</p> <p>• 가해학생 또는 보호자는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송법 제20조에 따른 행정소송을 제기할 수 있음(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조의3)</p>            |                                                                                                                                  |

(담당자 : ○○○, TEL 000-000-0000)

2026. ○. ○.

경기도○○교육지원청교육장 (직인)

- 피해학생은 전출 또는 상급학교 진학시, 지속적인 보호·지원을 위하여 학교폭력 피해학생 관련 정보를 전입교 또는 상급학교에 제공하도록 재학 중인 학교에 요청할 수 있습니다. (개인정보 제공 동의서 제출)
- 가해학생이 조치를 거부하거나 기피하는 경우 추가로 다른 조치를 받을 수 있습니다.(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조제15항)
- 가해학생 보호자가 보호자특별교육이수 조치를 따르지 아니하는 경우 300만원 이하의 과태료가 부과됩니다. (학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제23조)
- 경기도교육감 지정 학교폭력 피해학생 보호 및 가해학생 특별교육 이수기관 등은 경기도교육청 홈페이지 뉴스/소식-통합자료실-생활교육과 자료 132번 참조
- 경기도학교안전공제회 홈페이지-보상업무-학교폭력피해지원 참조



## [참고]

- 교육장 조치결정일은 **조치결정 통보서의 날짜로 함**

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치이행 계획

1. 관련: ○○과-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호

2. 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치를 다음과 같이 계획하여 이행하고자 합니다.

가. 조치이행 계획

| 학년 / 반 | 성명  | 심의위원회 조치사항                                             | 자체 이행 기간<br>(일시, 장소)                                                                | 내용                                                    | 비고          |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 3-2    | ○○○ | • 제3호 학교에서의 봉사<br>5시간<br>이행기간: 2026.3.30.까지            | 2026.3.16.~2026.3.20.<br>1일 2시간(방과 후 이행)<br>16:00~18:00, 도서관,<br>체육관 등              | • 도서관 서고 정리<br>(3시간)<br>• 체육관 환경<br>정화 활동(2시간)        | 동반교육<br>가능함 |
|        |     | • 17조 제3항 학생 특별교육<br>2시간<br>• 17조 제13항 보호자<br>특별교육 2시간 | 2026.3.26.~2026.3.27.<br>16:00~17:00,<br>위(Wee)클래스,<br>상담실, 교과 협의회실,<br>기타 필요한 장소 등 | • 학교폭력예방교육<br>2시간(학생)<br>• 학교폭력예방교육<br>2시간(보호자)       |             |
| 3-2    | ○○○ | • 제4호 사회봉사 5시간                                         | 2026.3.16.~2026.3.20.<br>1일 2시간(방과 후 이행)<br>16:00~18:00, 경찰서,<br>요양원 등              | • 경찰서 학교폭력예방<br>프로그램(3시간)<br>• 요양원 프로그램 보조<br>활동(2시간) |             |
|        |     | • 17조 제3항 학생 특별교육<br>5시간<br>• 17조 제13항 보호자<br>특별교육 5시간 | 2026.3.25.~2026.3.27.<br>16:00~18:00,<br>위(Wee)클래스, 상담실,<br>교과 협의회실,<br>기타 필요한 장소 등 | • 학교폭력예방교육<br>2시간(동반교육)<br>• 심리상담 3시간<br>(동반교육)       |             |
| 3-3    | ○○○ | • 제1호 서면사과<br>이행기간: 2026.3.30.까지                       | 2026.3.30.까지 서면사과<br>제출                                                             | • 서면사과                                                |             |

나. 담당교사

- 제17조제1항 조치이행: 교사 ○○○, 교사 ○○○.

- 제17조제3항 및 제13항 조치이행: 교사 ○○○. 끝.



## [참고]

- 교육장의 조치결정을 학교장 및 피·가해학생 보호자에게 통보  
가해학생이 다수일 경우, 1) 피해학생에게는 가해학생 관련 칸을 추가하여 모든 가해학생 조치결정에 대해 통보하고  
2) 가해학생에게는 위 양식을 활용하여 피해학생의 조치결정과 본인의 조치결정에 대해 개별적으로 통보
- 심의위원회가 제17조제1항 제1호, 제2호, 제3호 조치를 결정할 때에는 조치이행기간을 명시
- 피해학생 보호조치 결정통보 시 피해학생 상담기관 및 전담 지원 기관, 치유 프로그램 등에 대한 안내를 반드시 포함

## ○○학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 **[제출] ○○중-2026-0호 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치이행 결과 보고**

1. 관련: ○○중-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호
2. 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치이행에 따른 결과를 다음과 같이 보고합니다.

| 심의번호                                   | 소속학교  | 학년 / 반 | 이름  | 가해학생 조치<br>이행 완료일 | 비고 |
|----------------------------------------|-------|--------|-----|-------------------|----|
| ○○교육지원청-<br>2026-000<br>(※ 조치결정통보서 확인) | ○○중학교 | 3-1    | ○○○ | 2026.00.00.       |    |
|                                        | ○○중학교 | 3-1    | ○○○ | 2026.00.00.       |    |
|                                        | ○○중학교 | 1-2    | ○○○ | 2026.00.00.       |    |

붙임 학교폭력 가해학생 조치이행 결과 보고서 1부. 끝.

## 학교폭력 가해학생 조치이행 결과 보고서(예시)

\* 사안번호: ○○중학교-2026-00호

|              |               |               |                |         |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 학교명          |               | 담당자<br>(책임교사) | 성명             |         |
|              |               |               | 휴대전화           |         |
| 심의번호         | 교육지원청 심의번호 기재 |               |                |         |
| 심의위원회<br>개최일 |               |               | 교육장<br>조치결정일   |         |
| 구분           | 성명            | 학년-반          | 심의위원회 조치 결정 사항 | 이행 완료일자 |
| 가해학생         |               |               |                |         |
|              |               |               |                |         |
|              |               |               |                |         |
| 특이 사항        |               |               |                |         |

「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제19조제3항에 의하여 학교폭력대책심의위원회 결정 사항에 대한 조치 이행 결과를 위와 같이 제출합니다.

2026년       월       일

○○중학교장

## ○○학교

수 신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 조치 미이행 현황 보고(○○교육지원청-2026-00호 관련)

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제19조제3항

나. ○○교육지원청 ○○과-○○○○(2026.00.00.)

※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호

2. ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회에서 결정한 학교폭력 가해학생 조치에 대한 미이행 현황을  
붙임과 같이 보고합니다.

| 심의번호                | 소속학교 | 학년 / 반 | 학생 성명 | 교육장 조치 결정 통보일 | 미이행 현황  |
|---------------------|------|--------|-------|---------------|---------|
| ○○교육지원청-<br>2026-0호 | ○○학교 | 0-0    | ○○○   | 2026.00.00.   | (붙임) 참조 |

붙임 학교폭력 가해학생 조치 미이행 현황 보고서 1부. 끝.



## 학교폭력 가해학생 조치 미이행 현황 보고서

\* 심의번호: ○○교육지원청-2026-( )호

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 조치 미이행<br>가해학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 소속학교                     | 학년 / 반                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 학생 성명 |
| 심의위원회 개최일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 교육장<br>조치결정일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 조치결정 통보일<br>이후 경과일 수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026.( ) ( ). 기준 [ ]일 경과 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 가해학생 조치<br>(심의위원회 결정 조치에 v 표시)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 가해학생 조치 미이행 현황<br>(미이행한 조치에 v 표시)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <input type="checkbox"/> 1호 서면사과<br><input type="checkbox"/> 2호 접촉, 협박 및 보복행위의 금지<br><input type="checkbox"/> 3호 학교에서의 봉사<br><input type="checkbox"/> 4호 사회봉사<br><input type="checkbox"/> 5호 학내외 전문가에 의한 특별교육이수<br>또는 심리치료<br><input type="checkbox"/> 6호 출석정지<br><input type="checkbox"/> 7호 학급교체<br><input type="checkbox"/> 8호 전학<br><input type="checkbox"/> 9호 퇴학처분 |                          | <input type="checkbox"/> 1호 서면사과 (이행 강제 대상 아님)<br><input type="checkbox"/> 2호 접촉, 협박 및 보복행위의 금지 (별도 사안 접수)<br><input type="checkbox"/> 3호 학교에서의 봉사<br><input type="checkbox"/> 4호 사회봉사<br><input type="checkbox"/> 5호 학내외 전문가에 의한 특별교육이수<br>또는 심리치료<br><input type="checkbox"/> 6호 출석정지<br><input type="checkbox"/> 7호 학급교체<br><input type="checkbox"/> 8호 전학<br><input type="checkbox"/> 9호 퇴학처분 |       |

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제19조제3항에 따라  
학교폭력 가해학생 조치 미이행 현황을 보고합니다.

2026년      월      일

○○학교장(직인)

경기도○○교육지원청 교육장(귀중)



### [참고]

- 해당 보고서는 조치 통보를 받고 3개월 이내에 조치를 미이행한 경우 작성하여 교육장에게 보고함
- 단, 3개월의 계산에 있어서, 행정심판이나 행정소송의 집행 정지 신청이 인용되고 본안 심판 및 소송에서 기각된 경우, 집행정지 신청이 인용된 기간은 제외함
- ※ 제1호 조치는 이행 강제 대상 조치가 아님, 제2호 조치는 별도의 학교폭력 사안으로 접수하여 처리함

## ○○교육지원청

수 신 ○○학교

(경유)

제 목 **[제출] 학교폭력 가해학생 조치이행 추가 안내(○○-2026-00호 관련)**

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제15항

나. ○○교육지원청 ○○과-○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호

다. ○○중학교-000(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 가해학생 조치 미이행 현황 보고 발송 번호

## 2. 학교폭력 가해학생 조치를 미이행한 학생의 조치이행 관련 추가 안내를 하오니, 해당 학생이 추가 이행 기한 내 조치를 이행할 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

가. 심의번호: ○○교육지원청-2026-○○호

나. 조치이행 추가 안내

| 소속학교  | 학년 / 반 | 학생 성명 | 교육장 조치 결정<br>통보일 | 미이행 조치 | 추가 이행 기한                                         | 비고 |
|-------|--------|-------|------------------|--------|--------------------------------------------------|----|
| ○○중학교 | 3-1    | ○○○   | 2026.○○.○○       | 제○호    | 교육장의 추가 이행<br>서면 안내가 있음을<br>알게 된 날부터<br>1개월(30일) |    |

## 다. 행정사항

- 1) 가해학생에 대한 조치이행 안내문은 교육지원청에서 해당 학생에게 발송하였음
- 2) 추가 이행 기한 경과 후, 가해학생의 조치이행 여부를 교육지원청으로 보고

붙임 학교폭력 가해학생 조치이행 안내문 1부. 끝.

본 문서는 ○○○학교에 발송합니다.

| 제출 | 출장 | 자료집계 | 자체계획수립 | 위원회심의 | 교육과정반영 | 자체연수 | 의견조사 |
|----|----|------|--------|-------|--------|------|------|
| ○  |    |      | ○      |       |        |      |      |

## 학교폭력 가해학생 조치이행 안내문

\* 심의번호: ○○교육지원청-2026-( )호

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 조치 미이행<br>가해학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 소속학교                     | 학년 / 반                                                                                                                                                                                                                                                                              | 학생 성명 |
| 심의위원회 개최일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 교육장<br>조치결정일                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 조치결정 통보일 이후<br>경과일 수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026.( ) ( ). 기준 [ ]일 경과 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 가해학생 조치<br>(심의위원회 결정 조치에 v 표시)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 가해학생 조치 미이행 현황<br>(제1호 조치 제외)<br>(미이행한 조치에 v 표시)                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/> 1호 서면사과<br><input type="checkbox"/> 2호 접촉, 협박 및 보복행위의 금지<br><input type="checkbox"/> 3호 학교에서의 봉사<br><input type="checkbox"/> 4호 사회봉사<br><input type="checkbox"/> 5호 학내외 전문가에 의한 특별교육이수<br>또는 심리치료<br><input type="checkbox"/> 6호 출석정지<br><input type="checkbox"/> 7호 학급교체<br><input type="checkbox"/> 8호 전학<br><input type="checkbox"/> 9호 퇴학처분 |                          | <input type="checkbox"/> 3호 학교에서의 봉사<br><input type="checkbox"/> 4호 사회봉사<br><input type="checkbox"/> 5호 학내외 전문가에 의한 특별교육이수<br>또는 심리치료<br><input type="checkbox"/> 6호 출석정지<br><input type="checkbox"/> 7호 학급교체<br><input type="checkbox"/> 8호 전학<br><input type="checkbox"/> 9호 퇴학처분 |       |

○○○학생은 ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회(교육장)가 결정한  
 학교폭력 가해학생 조치 ( , 호)를 이행하지 않았습니다.  
 미이행 조치를 1개월 이내에 이행하지 않을 경우,  
 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조제15항에 따라  
 학교폭력대책심의위원회의 추가 조치가 있을 수 있음을 안내합니다.

2026년    월    일

경기도○○교육지원청교육장(직인)

※문의: 담당자 홍길동 (031-000-0000)



### [참고]

- 해당 안내문은 교육지원청이 학교의 미이행 보고를 받은 21일 이내에 가해학생 및 보호자에게 약 1개월 이내에 이행할 것을 안내할 때 사용함

## ○○학교

수 신 ○○교육지원청(○○교육과)

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 조치 추가이행 및 미이행 결과 보고(00-2026-00호 관련)

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제15항 및 제19조제3항

나. ○○교육지원청 ○○과-○○○(2026.○○.○○.) ※ 학교폭력 가해학생 조치이행 추가 안내 접수 번호

## 2. ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회에서 조치 결정한 학교폭력 가해학생 조치의 추가 이행 기간 내 조치이행 여부를 다음과 같이 보고합니다.

가. 심의번호: ○○교육지원청-2026-○○호

나. 추가 기한 내 조치이행 여부

다. 미이행 사유: (예시) 기피, 회피(※ 미이행 시 작성)

| 소속학교      | 학년 / 반 | 학생 성명 | 교육장<br>조치 결정 통보일 | 서면으로 이행<br>안내한 조치 | 추가 이행 기한                                    | 이행 여부                           |
|-----------|--------|-------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| ○○<br>중학교 | 3-1    | ○○○   | 2026.○.○○.       | 제○호               | 교육장의 추가<br>이행 서면 안내가<br>있음을 알게 된<br>날부터 1개월 | 이행<br>(이행시 이행일<br>기재)<br>또는 미이행 |

붙임 학교폭력 가해학생 조치 미이행 사유 증빙자료 1부. 끝.

※ 미이행 사유 증빙서류 있을 경우 첨부

## ○○학교

수 신 경기도교육청(생활교육과)

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 미이수 현황 보고(○○-2026-00호 관련)

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제19조제3항

나. ○○교육지원청 ○○과-○○○○(2026.00.00.)

※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호

2. ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회에서 결정한 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육에 대한 미이수 현황을 붙임과 같이 보고합니다.

| 심의 사안번호 | 소속학교 | 학년-반 | 학생 성명 | 보호자 성명 | 교육장 조치 결정<br>통보일 | 보호자 특별교육<br>미이수 현황 |
|---------|------|------|-------|--------|------------------|--------------------|
| 2026-0호 | ○○학교 | ○-○  | ○○○   | ○○○    | 2026.00.00.      | (붙임) 참조            |

붙임 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 미이수 현황 보고서 1부. 끝.

## 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 미이수 현황 보고서

\* 심의번호: ○○교육지원청-2026-( )호

|                     |                          |     |                      |    |
|---------------------|--------------------------|-----|----------------------|----|
| 가해학생                | 소속학교                     |     | 학년 / 반               | 성명 |
|                     |                          |     |                      |    |
| 가해학생 보호자            | 성명                       | 연락처 | 주소                   |    |
|                     |                          |     |                      |    |
| 심의위원회 개최일           |                          |     | 교육장 조치결정일            |    |
| 조치결정 통보일 이후 경과일 수   | 2026.( ) ( ). 기준 [ ]일 경과 |     |                      |    |
| 가해학생 보호자 특별교육 조치 시간 |                          |     | 가해학생 보호자 특별교육 미이수 시간 |    |
| ( ) 시간              |                          |     | ( ) 시간               |    |

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제19조제3항에 따라  
학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 미이수 현황을 보고합니다.

년 월 일

○○학교장(직인)

경기도교육감(귀중)



### [참고]

- 가해학생 보호자가 조치 통보를 받은 날로부터 3개월이 되는 날까지 특별교육에 불응할 경우, 학교장은 **3개월의 다음날** 미이수 보호자 명단을 교육감에게 통보함
- 시·도교육감은 학교장의 통보를 받은 14일 이내에 특별교육 미이수 보호자에게 특별교육을 1개월 이내에 이수할 것과 미이수 시 과태료가 부과될 수 있음을 함께 서면으로 안내함

## 경기도교육청

수 신 ○○학교

(경유)

제 목 **[제출] 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 조치이행 추가 안내(○○-2026-00호 관련)**

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제13항

나. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제23조

다. ○○교육지원청 ○○과-○○○(2026.○○.○○.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호

라. ○○중학교-○○○(2026.○○.○○.) ※ 학교폭력대책심의위원회 가해학생 보호자 조치 미이행 현황 보고 발송 번호

## 2. 학교폭력 가해학생 보호자 조치를 미이행한 보호자의 특별교육 조치이행 관련 추가 안내를 하오니, 해당 보호자가 추가 이행 기한 내 조치를 이행할 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

가. 심의 사안번호: ○○-2026-○○호

나. 조치이행 추가 안내

| 소속학교  | 학년 / 반 | 학생 성명 | 보호자 성명 | 교육장 조치 결정<br>통보일 | 미이행<br>조치 | 추가 이행 기한                                 | 비고 |
|-------|--------|-------|--------|------------------|-----------|------------------------------------------|----|
| ○○중학교 | 3-1    | ○○○   | ○○○    | 2026.○○.○○       | 제○호       | 교육감의 추가 이행 서면<br>안내가 있음을 알게 된<br>날부터 1개월 |    |

## 다. 행정사항

1) 가해학생 보호자에 대한 특별교육 조치이행 안내문은 도교육청에서 해당 보호자에게 발송하였음

2) 추가 이행 기한 경과 후, 가해학생 보호자의 특별교육 조치이행 여부를 도교육청으로 보고

붙임 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 조치이행 안내문 1부. 끝.

본 문서는 ○○○학교에 발송합니다.

| 제출 | 출장 | 자료집계 | 자체계획수립 | 위원회심의 | 교육과정반영 | 자체연수 | 의견조사 |
|----|----|------|--------|-------|--------|------|------|
| ○  |    |      |        |       |        |      |      |

## 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 조치이행 안내문

\* 심의번호: ○○교육지원청-2026-( )호

|                      |                          |                      |       |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| 조치 미이행<br>가해학생 보호자   | 소속학교                     | 학년 / 반               | 학생 성명 |
|                      |                          |                      |       |
|                      | 보호자 성명                   |                      |       |
| 심의위원회 개최일            |                          | 교육장<br>조치결정 통보일      |       |
| 조치결정 통보일 이후<br>경과일 수 | 2026.( ) ( ). 기준 [ ]일 경과 |                      |       |
| 가해학생 보호자 특별교육 조치 시간  |                          | 가해학생 보호자 특별교육 미이수 시간 |       |
| ( ) 시간               |                          | ( ) 시간               |       |

○○○학생 ○○○보호자는 ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회(교육장)가 결정한

학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 조치를 이행하지 않았습니다.

특별교육을 1개월 이내에 이수하지 않을 경우,

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제23조에 따라

300만원 이하의 과태료 부과 조치가 있을 수 있음을 안내합니다.

년 월 일

경기도교육감

※ 문의: 경기도교육청 생활교육과 학교폭력예방대책담당 (031-000-0000)



### [참고]

- 해당 안내문은 도교육청이 학교의 미이행 보고를 받은 14일 이내에 가해학생 보호자에게 약 1개월 이내에 이행할 것을 안내할 때 사용함



## ○○학교

수 신 경기도교육청 생활교육과

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 조치이행 결과 보고(00-2026-00호 관련)

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제15항 및 제19조제3항

나. 경기도교육청 생활교육과-○○○(2026.○○.○○.) ※ 학교폭력 가해학생 보호자 조치이행 안내 접수 번호

## 2. ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회에서 조치 결정한 학교폭력 가해학생 보호자 특별교육 조치이행 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 심의 사안번호: ○○-2026-○○호

나. 조치이행 결과

| 소속학교      | 학년 / 반 | 학생 성명 | 교육장<br>조치 결정 통보일 | 서면으로 이행 안<br>내한 조치 | 추가 이행 기한                                    | 이행 여부          |
|-----------|--------|-------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|
| ○○<br>중학교 | 3-1    | ○○○   | 2026.○.○○.       | 제○호                | 교육장의 추가<br>이행 서면 안내가<br>있음을 알게 된<br>날부터 1개월 | 이행<br>(이행일 기재) |

붙임 특별교육이수증 1부 . 끝.

## ○○중학교

수 신 ○○○○경찰서장(여성청소년과장)(예시)

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 사회봉사(제4호) 프로그램 참가 신청

1. 관련: ○○중학교-000(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호
2. 학교폭력대책심의위원회(2026-00)의 사회봉사 처분과 관련하여, 귀 기관에서 운영하고 있는 사회봉사 프로그램에 다음과 같이 참가 신청합니다.

가. 교육 희망 일정: 총 10시간

1) 2026.00.00.( )~00.00.( ), 기간 중 매일 16:00~19:00 (3시간\*2일=6시간)

2) 2026.00.00.( ) 9:00~13:00 (4시간)

나. 장소: ○○경찰서 여성청소년과(4층)

다. 참석 대상 학생

| 대상 학생     | 연락처 | 보호자    | 연락처 | 주소 |
|-----------|-----|--------|-----|----|
| ○○○ (3-6) |     | ○○○(부) |     |    |
| ○○○ (3-6) |     | ○○○(모) |     |    |

끝.

## 사회봉사 이수 확인서

|                                              |                                                                                                                                                                                                             |           |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 소속학교                                         |                                                                                                                                                                                                             | 학생 성명     |  |
| 학년반                                          |                                                                                                                                                                                                             | 학부모 성명    |  |
| 이행 내용                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서정리, 시설내 플레이존 소독, 보드게임 정리, 예술제 접수 안내, 안전관리(예시)</li> <li>- 교통사고예방 근무보조, 협력단체 간담회 행사 업무보조, 환경미화(예시)</li> <li>- 기관 내 아동 대상 기초학습 지도, 놀이지도, 아동 놀이 안전 지도(예시)</li> </ul> |           |  |
| 기간: 20 년 월 일 00:00 ~ 00:00 이행시간(일) : 0시간(0일) |                                                                                                                                                                                                             |           |  |
| 위와 같이 이행하였음을 증명합니다.                          |                                                                                                                                                                                                             |           |  |
| 20 년 월 일                                     |                                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                             | 담당자 : (인) |  |
| ○○○○기관장 또는 ○○학교장                             |                                                                                                                                                                                                             |           |  |



### [참고]

- 본 서식은 참고용으로 학교상황에 따라 달리 작성할 수 있음

## ○○중학교

수 신 ○○시청소년상담복지센터장(○○팀장)(예시)

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 특별교육(제5호) 신청 의뢰

1. 학교폭력예방 및 조치이행에 힘써주시는 귀 기관의 노력에 감사드립니다.
2. 관련: ○○중학교-○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호
3. 학교폭력대책심의위원회 결정에 따른 본교 학교폭력 사안에 대한 조치이행을 위해 학생 특별교육을 붙임과 같이 신청합니다.

붙임 학교폭력 가해학생 특별교육 의뢰 신청서 1부. 끝.



## [참고]

- 2026학년도 특별교육 이수기관 운영 지침 참고
- 제17조제3항, 제13항에 따른 부과된 특별교육은 단위학교에서 실시

## 특별교육 이수 의뢰 신청서

### 1. 학교

|      |  |           |  |
|------|--|-----------|--|
| 학교명  |  | 학교 연락처    |  |
| 담당교사 |  | 담당교사 긴급번호 |  |

### 2. 학생 / 보호자 정보

| 학생교육 ( ) |                                                                |            | 보호자교육 ( )      |      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|------------|
| 의뢰 기간    |                                                                |            | 의뢰 기간          |      |            |
| 학생 성명    |                                                                | 성별 : 남 / 여 | 보호자 성명         |      | 성별 : 남 / 여 |
| 학년반      | 학년 반                                                           |            | 학생 성명<br>(학년반) |      |            |
|          |                                                                |            |                | 학년 반 |            |
| 학생 / 보호자 | 주소 :                                                           |            |                |      |            |
|          | 전화번호 : 보호자(                      ), 학생(                      ) |            |                |      |            |

### 3. 특별교육 의뢰 사유

|      |                           |                                                                                                                                             |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분류   | 학교폭력<br>(학교폭력대책<br>심의위원회) | 유형:                      (조치유형 : 제5호)<br>(※ 신체폭력 / 언어폭력 / 금품갈취 / 강요 / 따돌림 / 성폭력 / 사이버폭력 / 기타[이외<br>유형이거나 복수유형인 경우] )                        |
|      | 선도조치<br>(학생생활교육<br>위원회)   | 사안:                      (조치유형 :   호)<br>(※ 흡연 / 음주 / 절도 / 기물파손 / 시험부정행위 / 징계중 교칙위반 / 지각, 무단결석<br>등 출결관련 / 불건전이성교제 / 기타[이외 유형이거나 복수유형인 경우]) |
|      | 교육활동침해<br>(지역교권보호<br>위원회) | 유형:                      (조치유형 :   호)<br>(※ 상해 / 폭행 / 협박 / 명예훼손 / 모욕 / 손괴 / 성범죄 / 기타[이외 유형이거나 복수<br>유형인 경우])                                |
| 참고사항 |                           |                                                                                                                                             |

상기인을

기관에 특별교육이수를 의뢰합니다.

202    년    월    일

학교장 :                      (직인)

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 부가된 특별교육 프로그램 운영 계획

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항 및 제13항

나. ○○학교-○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호

## 2. 학교폭력대책심의위원회 조치이행 관련 부가된 특별교육 프로그램을 다음과 같이 계획하여 운영하고자 합니다.

가. 대 상: ○학년 ○반 ○○○외 2명, 학부모 3명

나. 기 간: 2026.○○.○○. ~ 2026.○○.○○.(5시간)

다. 장 소: 위(Wee)클래스, 상담실, 교과협의회실, 기타 필요한 장소 등

붙임 부가된 특별교육 프로그램 운영 계획 1부. 끝.

## 단위학교 특별교육프로그램 운영 계획서(예시)

○○ 학교

### 1. 목적

학교폭력 가해학생 및 보호자 등 특별교육 대상과 학교부적응 학생에 대하여 학교 내의 다양한 전문가들을 활용하여 정상적인 적응을 돕고 청소년들의 부적응 요인을 감소시키기 위한 다양한 활동을 실시하여 부적응 요인을 감소시킨다.

### 2. 목표

- 가. 분노 발생의 원인, 반응, 결과를 이해하고 인식하도록 한다.
- 나. 분노상황에 대처하기 위한 여러 대안을 탐색하고, 이를 통해 분노조절 능력을 향상시킨다.
- 다. 프로그램을 제공한 학생에게 긍정적인 자아상을 향상시키도록 한다.
- 라. 자아 존중감 및 미래인식 척도를 기준으로 자존감 및 미래인식을 향상시킨다.
- 마. 학생에게 부모와 교사, 학교구조에 대한 인식을 향상시킨다.

### 3. 교육대상

- 가. 학교폭력 가해학생 중 부가되는 특별교육 이수 대상자
- 나. 학교폭력 가해학생의 보호자 중 특별교육 이수 대상자

### 4. 교육장소 : 위(Wee)클래스, 상담실, 교과협의회실, 기타 필요한 장소 등

### 5. 교육일정

| 시간             | 내용           |
|----------------|--------------|
| 오전 09:00~09:50 | 개별 상담        |
| 09:50~10:00    | 쉬는 시간        |
| 10:00~10:50    | 집단프로그램 1     |
| 10:50~11:00    | 쉬는 시간        |
| 11:00~12:00    | 집단프로그램 2     |
| 오후 12:00~13:00 | 점심 및 체육활동    |
| 13:00~14:30    | 이웃사랑체험(봉사활동) |
| 14:30~15:00    | 일지작성 및 개별 상담 |

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 학교폭력대책심의위원회 조치이행에 따른 특별교육 이수 결과 보고

1. 관련: ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 가해학생 특별교육 신청의뢰 발송 번호 또는 운영계획 기안 번호
2. 학교폭력대책심의위원회 조치이행에 따른 특별교육 프로그램 이수 결과는 다음과 같습니다.
  - 가. 교육대상 및 시간: 2-1반 ○○○, 2026.00.00. (2시간)  
2-2반 ○○○의 모 ○○○, 2026.00.00. (2시간)
  - 나. 교육기관: ○○학교 위(Wee)클래스, 상담실, 교과협의회실, 기타 필요한 장소 등
  - 다. 교육내용: 개인 심리상담, 학교폭력예방교육, 부모 교육

붙임 특별교육 결과 보고서 1부. 끝.



## 특별교육 결과 보고서

### 1. 참가자

|       |  |      |        |  |
|-------|--|------|--------|--|
| 학생 성명 |  | 학년 반 | 학부모 성명 |  |
|-------|--|------|--------|--|

### 2. 프로그램 내용

| 순 | 일시 | 프로그램 활동 내용 |
|---|----|------------|
| 1 |    |            |
| 2 |    |            |
| 3 |    |            |
| 4 |    |            |
| 5 |    |            |

### 3. 평 가

20 . .

담당자 : (인)

○○학교장 또는 ○○○○기관장

## 특별교육 이수증

|      |                                |       |  |
|------|--------------------------------|-------|--|
| 교육주제 | 학부모와 함께하는 언어폭력예방 특별교육 프로그램(예시) |       |  |
| 소속학교 |                                |       |  |
| 학년반  |                                | 학생성명  |  |
|      |                                | 학부모성명 |  |

교육기간: 20    년    월    일 00:00 ~ 00:00 (이수시간 : 0시간)

위와 같이 이수하였음을 증명합니다.

20    년    월    일

○○학교장 또는 ○○○○기관장

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 학교폭력 가해학생 출석정지(제6호)이행 및 교육계획

1. 관련: ○○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력대책심의위원회 조치결정 및 이행 안내 접수 번호
  2. 학교폭력대책심의위원회(심의번호 ○○-2026-00) 조치결과(제6호 출석정지)에 따라 해당 학생의 출석정지를 시행하고, 학업 결손을 최소화하기 위한 교육을 다음과 같이 계획하여 실시하고자 합니다.
- 가. 대상 학생: ○○○(학번)
- 나. 조치 기간: 2026.00.00. ~ 2026.00.00.(출석정지 0일)

붙임 출석정지 기간 교육계획서(학생명) 1부. 끝.

## 가해학생 출석정지 기간 교육 계획

(※ 등교 시 적용)

1. 사유: 사안번호 2026-00의 심의위원회의 결과 조치
2. 대상: ○○○ (학번)
3. 기간: 2026.00.00.( ) ~ 2026.00.00.( ) [5일간]
4. 장소: **교내 별도 장소 등**
5. 기타: 학습결손 방지를 위하여 동영상 콘텐츠 및 학습자료 제공
6. 출석정지 시간별 관리 교사
  - 점심식사 및 점심시간 관리 담당 : 교사 ○○○
  - 각 교시별 담당자 표

|     | 월           | 화 | 수 | 목 | 금 |
|-----|-------------|---|---|---|---|
| 1교시 | 국어<br>(유인물) |   |   |   |   |
| 2교시 | 수학<br>(과제)  |   |   |   |   |
| 3교시 |             |   |   |   |   |
| 4교시 |             |   |   |   |   |
| 5교시 |             |   |   |   |   |
| 6교시 |             |   |   |   |   |

### 7. 교육계획

※ 학년 특성에 맞게 시간별 구성

- 가정학습의 경우 출석정지 기간을 보호자에게 명확히 통보하고, 기간 중 보호자와 긴밀한 협조
- 특히 기간이 길어질 경우, 담임교사(또는 학교폭력 담당교사 등)가 주기적 유선 면담 실시로 출석정지 중인 학생에 대한 지도와 관심이 필요함
- 출석정지 시행 일자 는 학교장 재량으로 정하며, 주말을 제외하고 일수 계산함

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 학교폭력 전담기구 심의 개최(가해학생 생활기록부 기재 내용 삭제 심의)

1. 관련: 「초·중등교육법 시행규칙」 제22조제3항
2. 학교폭력 가해학생 학교생활기록부 기재 내용에 대한 삭제 여부를 논의하기 위하여 아래와 같이 학교폭력 전담기구 심의를 개최하고자 합니다.

가. 일시: 2026.00.00.(요일) 16:00 ~

나. 장소: 도서실

다. 참석대상: 학교폭력 전담기구 구성원

라. 안건: 학교폭력 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기록 삭제 심의

1) 대상 학생: (붙임) 참조

2) 조치사항별 삭제 시기

| 가해학생<br>조치사항 | 삭제 시기 (신고일 기준)                                |                                               |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | 2024.3.1. 이후                                  | 2023.3.1.~2024.2.29.                          | 2023. 2. 28. 이전                               |
| 제4호          | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |
| 제5호          |                                               |                                               |                                               |
| 제6호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업과 동시                                        |
| 제7호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |                                               |                                               |
| 제8호          | 졸업일로부터 4년 후                                   | 졸업일로부터 2년 후                                   | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |
| 제9호          | 삭제 대상 아님                                      | 삭제 대상 아님                                      | 삭제 대상 아님                                      |

- 붙임 1. 학교생활기록부 기재내용 삭제 (심의) 대상자 명단 ○부.
2. (현)학급 담임교사 의견서 ○부.
3. 가해학생 선도 조치이행 확인서(학교폭력 가해학생 조치이행 결과 보고서) ○부.
4. 부가 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서(학생) ○부.
5. 부가 특별교육 이수 확인서(보호자) ○부.
6. 가해학생 자기 의견서 ○부.
7. 가해학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서(피해학생) ○부.
8. 화해중재 활동 참여 및 합의문 ○부. 끝.



#### [참고]

- 특별교육 이수 확인서는 외부기관에서 제공된 확인서 또는 내부 계획에 의해 이행된 이수 확인서 첨부
- 아래의 요건에 해당하였을 경우 전담기구 심의 대상 아님
  - 졸업학년도 2월 말 기준 6개월 이내 조치를 받은 경우, 재학 중 2건 이상의 학교폭력으로 인해 조치를 받은 경우
- 학교생활기록부 삭제 심의 시 필수 확인자료(담임 의견서 작성 시) 반영
  - **(심의 원칙)** 해당 학생의 반성 및 긍정적 행동변화 정도를 확인자료를 통해, 객관적 사실에 기초하여 엄격하게 심의

| 구분          | 필수 확인자료                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현행<br>(5가지) | ① 학급 담임교사 의견서(가해학생 반성 정도와 피해학생과의 관계회복 노력 등 포함)<br>② 가해학생 선도 조치 이행 확인서<br>③ 학교폭력예방법 제17조제3항에 따른 부가 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서(학생)<br>④ 학교폭력예방법 제17조제13항에 따른 부가 특별교육 이수 확인서(보호자)<br>⑤ 가해학생 자기 의견서 |

※ 화해중재 신청 및 참여, 중재 합의문 이행 여부, 화해중재 활동을 통한 반성 정도, 자발적 책임 수행을 통한 긍정적 행동변화 정도, 화해중재에 참여하지 않은 경우 그 이유 등 포함

- 학급 담임교사 의견서 작성 시, 반성정도 및 화해정도 판단 시, 화해중재 참여여부 반영

| 영역                  | 주요 개선 내용                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 가해학생 조치사항<br>생기부 삭제 | 학급담임 의견서 작성 시, 학생의 반성 정도와 긍정적 행동변화 정도에 “화해중재 참여 및 합의(약속) 이행 여부 내용” 반영 |

※ 화해중재 참여 여부는 가해학생 조치대장에 기록·관리

## 학교생활기록부 기재 내용 삭제 (심의) 대상자 명단

| 대상학생<br>(학번)   | 학교폭력<br>조치사항     | 조치결정일       | 심의사항        | 사유                                                         |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ○○○<br>(30122) | 법률<br>제17조제1항제2호 | 2024.6.12.  | 심의 대상<br>아님 | 졸업과 동시 삭제                                                  |
|                | 4호               | 2024.6.12.  | 심의          | 2월 말 기준 6개월 이내 조치 및 재학 중<br>2건 이상의 학교폭력으로 인한 조치를<br>받지 않았음 |
| □□□<br>(30207) | 2호               | 2025.8.8.   | 심의 대상<br>아님 | 졸업과 동시 삭제                                                  |
|                | 6호               | 2025.10.10. | 심의 불가       | 6개월 이내 조치                                                  |
| ◇◇◇<br>(30311) | 8호               | 2025.7.11.  | 심의 불가       | 신고일이 2024.3.1. 이후로<br>졸업 4년 후 삭제                           |



### [참고]

| 가해학생<br>조치사항 | 삭제시기 (신고일 기준)                                 |                                               |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | 2024.3.1. 이후                                  | 2023.3.1.~2024.2.29.                          | 2023. 2. 28. 이전                               |
| 제1·2·3호      | 졸업과 동시                                        | 졸업과 동시                                        | 졸업과 동시                                        |
| 제4호          | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |
| 제5호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |                                               |                                               |
| 제6호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업과 동시                                        |
| 제7호          | 졸업일로부터 4년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 | 졸업과 동시                                        |
| 제8호          | 졸업일로부터 4년 후                                   | 졸업일로부터 2년 후                                   | 졸업일로부터 2년 후<br>※ 졸업 직전 심의를 통해<br>졸업과 동시 삭제 가능 |
| 제9호          | 삭제 대상 아님                                      | 삭제 대상 아님                                      | 삭제 대상 아님                                      |

## 학교폭력 가해학생 『학교생활기록부 조치사항 삭제』 심의 담 임 교 사 의 건 서

소속 :

이름 : (인)

년 월 일



### [참고]

- 본 서식은 참고용으로 학교 상황에 따라 달리 작성할 수 있음
- 학급 담임교사 의견서 작성 시, 반성정도 및 화해정도 판단 시, 화해중재 참여여부 반영



학교폭력 가해학생 『학교생활기록부 조치사항 삭제』 심의  
학생(자기) 의견서 (자필)

학년            반   이름            (인)

[illegible]

**[참고]**

- 본 서식은 참고용으로 학교상황에 따라 달리 작성할 수 있음

## 가해학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서

\* 사안번호: (                      )학교-2026-(     )호

|              |      |        |      |       |
|--------------|------|--------|------|-------|
| 피해학생         | 소속학교 | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|              |      |        |      |       |
| 가해학생         | 소속학교 | 학년 / 반 | 학생성명 | 보호자성명 |
|              |      |        |      |       |
| 가해학생<br>조치사항 |      |        |      |       |

초·중등교육법 시행규칙 제22조(학교생활기록의 관리·보존 등),  
학교생활기록 작성 및 관리지침 제18조(자료의 보존)에 따라  
가해학생의 학교생활기록부 학교폭력 조치사항 삭제에 동의합니다.

2026년    월    일

피해학생: (인)  
피해학생 보호자: (인)

○○학교장 귀중

## ○○학교

수 신 내부결재

(경유)

제 목 졸업예정자 학교생활기록부 학교폭력 조치사항 삭제 심의 결과 보고

## 1. 관련

가. 「초·중등교육법 시행규칙」 제22조, 학교생활기록 작성 및 관리지침 제18조

나. ○○학교-○○○○(2026.00.00.) ※ 학교폭력 전담기구(생활기록부 삭제) 심의 개최 내부결재 번호

## 2. 졸업예정자 학교생활기록부 학교폭력 조치사항 삭제 심의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 학교폭력 전담기구 보고서(학교생활기록부 삭제 심의) 1부.

2. 2026 학교폭력 기재내용(제1호,제2호,제3호) 졸업과 동시 삭제 대상자 명부 1부.

3. 2026 학교폭력 기재내용(제4호,제5호,제6호,제7호,제8호) 삭제 심의 대상자 명부 1부.

4. 졸업생(2년 후 / 4년 후 경과) 삭제 대상자 명부 1부. 끝.

| ★       |                   | 교사(중등)             | 교감 | 교장        |
|---------|-------------------|--------------------|----|-----------|
| 협조자     | 학업성적관리<br>위원회 담당자 | 학업성적관리위원회<br>담당 부장 |    |           |
| 시행<br>우 | ○○학교-             | ( 2026.**.** )     | 접수 | ( )       |
| 전화번호    |                   | /팩스번호              | /  | / http:// |
|         |                   |                    |    | / 비공개(6)  |



## [참고]

- 졸업과 동시 삭제 대상자 명부, 심의 삭제 대상자 명부, 졸업생 삭제 대상자 명부를 각각 작성 (또는 종합하여 1부로 작성)
- 작성한 명부를 내부결재 후 학업성적관리위원회에 제출(협조결재 또는 인쇄본)

## 학교생활기록부 삭제 심의 전담기구 보고서

1. 일 시 : 20    년    월    일(요일)    시    분

2. 장 소 :

3. 참석자

○○○    ○○○    ○○○  
○○○    ○○○    ○○○

4. 심의 주제 : 학교폭력 조치사항 학교생활기록부 삭제 여부 심의

5. 심의 대상 및 내용

| 연번 | 학적    | 이름  | 심의 대상 조치 |
|----|-------|-----|----------|
| 1  | 30121 | ○○○ | 6호       |
| 2  | 30213 | ○○○ | 7호       |

• 1번 대상자 심의

- (예시) 조치결정 이후 본인의 행동에 대해 성찰하고 행동의 변화가 있었음. 피해학생과의 관계도 좋아졌음. 참석자 만장일치로 삭제에 찬성함

• 2번 대상자 심의

- (예시) 조치결정 이후 학생이 반성하는 모습이 없고, 행동의 변화가 없음. 필수 확인자료 중 학생 및 보호자 특별교육 이수확인서를 제출하지 않음

6. 결정 사항

• 졸업예정자 심의 결과

| 연번 | 학적    | 이름  | 심의대상 조치 | 심의결과 |
|----|-------|-----|---------|------|
| 1  | 30121 | ○○○ | 6호      | 삭제   |
| 2  | 30213 | ○○○ | 7호      | 미삭제  |

• 졸업생 삭제 대상자

| 연번 | 최종 학적 | 이름  | 조치 | 삭제 사유        |
|----|-------|-----|----|--------------|
| 1  | 30122 | ○○○ | 7호 | 졸업일로부터 4년 경과 |
| 2  | 30223 | ○○○ | 8호 | 졸업일로부터 4년 경과 |

## 학교폭력 가해학생 조치사항 관리 대장

(20△△학년도 입학생)

| 인적사항   |   |        |    | 조치<br>일자        | 졸업<br>예정일<br>(월) | 학교폭력<br>조치사항<br>(기재유보<br>조치 포함) | 졸업 2년 후 삭제 사항                                |                 | 졸업 4년 후 삭제 사항                                           |                 |
|--------|---|--------|----|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 학<br>년 | 반 | 번<br>호 | 성명 |                 |                  |                                 | 전담기구<br>심의 사항<br>(제4호, 제5호)                  | 삭제<br>시기<br>(월) | 전담기구<br>심의 사항<br>(제6호, 제7호)                             | 삭제<br>시기<br>(월) |
| 6      | 1 |        | A  | 2026.<br>3.12.  | 2027. 2.         | 제3호                             |                                              |                 |                                                         |                 |
| 6      | 1 |        | A  | 2026.<br>6.23.  | 2027. 2.         | 제1호·<br>제2호·<br>제3호             |                                              |                 |                                                         |                 |
| 6      | 1 |        | A  | 2026.<br>8.4.   | 2027. 2.         | 제2호·<br>제5호                     | (2건 이상의<br>학교폭력<br>사안으로<br>제5호는 심의<br>대상 아님) | 2029.<br>2.     |                                                         |                 |
| 6      | 4 |        | B  | 2026.<br>12.11. | 2027. 2.         | 제2호·<br>제7호<br>(제2호<br>기재유보)    |                                              |                 | (졸업학년도<br>2월말까지<br>6개월이<br>경과되지 않아<br>제7호는 심의<br>대상 아님) | 2031.<br>2.     |
|        |   |        |    |                 |                  |                                 |                                              |                 |                                                         |                 |
|        |   |        |    |                 |                  |                                 |                                              |                 |                                                         |                 |



### [참고]

- 보존기간: 졸업 후 4년
- 학교폭력 가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장을 참고하여 학교폭력 조치사항 관리대장에 기재
- 전출교에서는 전입교에 학교폭력 가해학생 조치사항 관련 내용을 송부

## 학교폭력 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보 관리대장(20△△학년도 입학생)

| 인적사항 |   |    |     | 조치일자<br>(이행기간)             | 조치사항 | 이행 완료일      | 비고                        |
|------|---|----|-----|----------------------------|------|-------------|---------------------------|
| 학년   | 반 | 번호 | 성명  |                            |      |             |                           |
| 3    | 1 | 25 | 김삿갓 | 2026.4.6.<br>(2026.00.00)  | 제1호  | 2026.00.00. |                           |
| 3    | 2 |    | 홍길동 | 2026.5.12.<br>(2026.00.00) | 제3호  | 2026.00.00. | 다른 학교폭력<br>사안으로<br>조치를 받음 |
|      |   |    |     |                            |      |             |                           |
|      |   |    |     |                            |      |             |                           |
|      |   |    |     |                            |      |             |                           |
|      |   |    |     |                            |      |             |                           |
|      |   |    |     |                            |      |             |                           |
|      |   |    |     |                            |      |             |                           |

※ 조치일자는 교육장 내부결재일(교육지원청에서 학교로 통보한 조치결정 통보서 확인)

※ 조치이행 기간 내에 이행하지 않은 경우에는 해당란에 취소선을 그음

※ 보존기간: 졸업학년도 2월 말에 폐기

※ 전출교에서는 전입교에 학교폭력 가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장을 송부



### [참고] 학교폭력 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보

- 가해학생 조치사항(제1호·제2호·제3호)을 이행한 가해학생이 동일 학교급에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받지 않은 경우(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년이 경과한 경우)에 한해서 조건부로 기재하지 않음
- 다만, 해당 학생이 동일 학교급(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년 내)에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받은 경우에는 이전에 적지 않은 조치사항을 포함하여 기재함
- 심의위원회가 정한 이행기간 내에 조치사항을 이행하지 않으면 조치사항을 기재하고 이후 조치사항을 이행하여도 기재내용은 유지됨

## ○○중학교

수 신 ○○고등학교장

(경유)

제 목 **[협조] 학교폭력 가해학생 조치이행 협조**

1. 관련: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조
2. 학교폭력 가해학생의 조치 (부분) 미이행에 따른 관련 내용을 아래와 같이 송부하오니 가해학생의 조치가 이행되어 사안이 종결될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 가해학생 조치: 제17조제1항제6호(출석정지) 10일

나. 가해학생 학적 및 이행 현황

| 상급학교 진학 전 학적<br>* 전출시(원적교 학적) |                | 상급 학교 진학 학적<br>* 전출시(전입교 학적) |                                               | 가해학생 조치         | 이행내용                        | 비고                                    |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 학교명                           | 성명<br>(학번)     | 학교명                          | 성명<br>(학번)                                    | 제17조 제1항<br>제6호 |                             |                                       |
| ○○중                           | ○○○<br>(30112) | ○○고                          | ○○○<br>(10120)<br>※ 학적 확인이<br>안될 경우<br>성명만 기재 | 10일             | (예시)<br>출석정지 10일 중<br>4일 이행 | 상급 학교<br>(전입교)에서<br>미이행 (6일)<br>이행 협조 |

다. 미이행 사유: 졸업에 따른 조치이행 불가. 끝.

**[참고]** 제6호(출석정지)의 이행이 당해 학년도에 종결되지 않고 다음 학년도까지 이어지는 경우

- 상급학교 진학 시(초→중→고): 조치 결정 통보를 받은 학교에서 상급학교로 출석정지 잔여 일수 안내 및 이행 협조 공문을 시행하여 상급학교에서 관련 사항을 확인할 수 있도록 함
- 상급학교에서는 출결상황 '특기사항'란에 사유를 입력하지 않고 공란 처리
  - \* 조치를 미이행한 가해학생이 전출 또는 상급학교 진학 시 원적교에서는 전입교 또는 상급학교에 조치이행 협조를 요청하여야 함

## 학교폭력 피해학생 관련 정보 제공 동의서

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제공받는 자                      | ■ 전입교 및 상급학교                                                                                               |
| 제공받는 자의 이용목적                | ■ 전입교 또는 상급학교에서의 피해학생 보호 및 지원                                                                              |
| 제공할 개인정보 항목                 | ■ 학교폭력 피해학생 성명, 학번<br>■ 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조제1항에 따른 피해학생 보호조치 사항                                        |
| 제공받는 자의 개인정보 보유·이용기간        | ■ 전입교 또는 상급학교에 재학하는 동안                                                                                     |
| 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우 불이익 | ■ 동의를 거부할 수 있으며, 거부하는 경우 전입교 및 상급학교에서 피해학생 보호를 위한 자료의 이용이 제한됨                                              |
| 개인정보 제공 동의 여부               | ■ 상기의 제공받는 자에게 개인정보를 제공하는 것에 대한 동의 여부<br><br>동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> |

2026년     월     일

피해학생:                      (서명 또는 인)

피해학생 보호자:          (서명 또는 인)

○○학교장 귀중



## [참고]

- 본 양식을 졸업(전출) 직전 피해학생(보호자)에게 제공받았을 경우 현재 재학 중인 학교에서 보관하며, 전입교 및 상급학교에 첨부하여 송부



## ○○중학교

수 신 ○○학교장(전입교 또는 상급학교)

(경유)

제 목 **[협조] 학교폭력 피해학생 정보 제공 자료 송부**

1. 관련: 「2026 학교폭력 사안처리 가이드북」(교육부, 2026.)
2. 학교폭력 피해학생 관련 정보를 붙임과 같이 송부하오니 피해학생이 원활한 학교생활에 적응할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 학교폭력 피해학생 관련 정보 카드 1부. 끝.

**[참고]**

- 피해학생은 전출 또는 상급학교 진학 시, 지속적인 보호·지원을 위하여 학교폭력 피해학생 관련 정보를 전입교 또는 상급학교에 제공하도록 전출 또는 졸업 직전 재학 중인 학교에 요청할 수 있음
  - 피해학생이 개인정보 제공 동의서를 제출하였을 경우
  - 관련 안내는 학교폭력대책심의위원회 조치결정 통보서에 기재 안내됨으로 별도 안내 불필요
- 제공 받은 개인정보 동의서는 학교 자체 보관

## 학교폭력 피해학생 관련 정보 카드

|                                                                             |   |                                   |   |    |   |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|----|---|----|-----|
| 학교명                                                                         |   | ○○중학교                             |   |    |   |    |     |
| 학년                                                                          | 2 | 반                                 | 2 | 번호 | 2 | 성명 | 김○○ |
| 피해학생 보호조치                                                                   |   | 1호 심리상담 및 조언<br>3호 치료 및 치료를 위한 요양 |   |    |   |    |     |
| 조치 결정                                                                       |   | ○○교육지원청 교육장(2026.00.00)           |   |    |   |    |     |
| <p>전입교 및 상급학교에서의<br/>피해학생 보호 및 지원을 위하여<br/>관련 정보를 제공합니다.</p> <p>○○○○학교장</p> |   |                                   |   |    |   |    |     |

## 집행정지 결정에 따른 분리 요청서

\* 사안번호: (                      )학교-2026-(        )호

| 인적사항     | 소속학교 | 학년 / 반 | 학생 성명 | 보호자 성명 |
|----------|------|--------|-------|--------|
| 피해학생     |      |        |       |        |
| 가해학생     |      |        |       |        |
| 분리 요청 이유 |      |        |       |        |

학교폭력예방법 제17조의4 제3항에 따라,  
가해학생과의 분리를 요청합니다.

2026.00.00.

피해학생

피해학생 보호자

(서명 또는 인)

(서명 또는 인)

○○학교장 귀중

## ○○교육지원청

수 신 피해학생(보호자)

(경유)

제 목 행정소송의 제기 사실 통지 및 행정소송 참가 안내

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17의3조(행정소송)

나. 「행정소송법」 제16조(제3자의 소송참가)

2. 우리교육지원청 교육장을 상대로 제기된 행정소송(이하 ‘이 사건 소송’이라고 함) 내역을 다음과 같이 알려드립니다.

□ 이 사건 소송 내역

| 법원 | 사건번호 | 사건명 | 원고 | 피고                | 비고 |
|----|------|-----|----|-------------------|----|
|    |      |     |    | 경기도○○교육지원청<br>교육장 |    |

※ 대한민국 법원 대국민서비스 사건검색 홈페이지를 이용하시면 이 사건 소송 정보에 관하여 보다 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

3. 아울러, 「행정소송법」 제16조에 따라 이 사건 소송에 참가할 수 있으며, 참가인은 소송에 관하여 공격·방어·이의·상소 등의 소송행위를 할 수 있습니다. 참가신청은 참가의 취지와 이유를 밝혀 이 사건 소송이 계속 중인 법원에 제기하여야 하며, 소송참가 신청서를 작성하는 경우 붙임 서식을 활용할 수 있습니다.

붙임 1. 행정소송 참가 안내문 1부.  
2. 행정소송 참가 신청서 1부. 끝.

2026. . .

○○ 교육장 (직인)

## 【행정소송 참가 안내문】\*

귀하는 피해학생(보호자)으로서 이 사건 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자에 해당되므로, 「행정소송법」 제16조에 따라 이 사건 소송에 참가할 수 있습니다.

\* 학교폭력예방법 제17조의3(행정소송) ③ 교육장은 피·가해학생 또는 그 보호자 및 피·가해학생의 소속 학교에 제1항 및 제2항에 따른 행정소송의 제기 사실을 통지하고 「행정소송법」 제16조에 따른 소송참가에 관한 사항을 문서로 안내하여야 한다.

- 참가신청은 참가의 취지와 이유를 밝혀 이 사건 소송이 계속 중인 법원에 제기하여야 하고, 서면으로 참가를 신청한 경우에는 법원은 그 서면을 양쪽 당사자에게 송달합니다. 그리고 참가신청은 참가인으로서 할 수 있는 소송행위와 동시에 할 수 있습니다(행정소송법 제8조, 민사소송법 제72조 참조).
- 법원은 결정으로써 이 사건 소송에 참가시킬지 여부를 정하며, 미리 당사자 등의 의견을 듣는 절차를 거칩니다. 또한 참가신청을 각하한 법원의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있습니다(행정소송법 제16조 제1 내지 3항 참조).
- 참가인과 피참가인 가운데 한 사람의 소송행위는 참가인과 피참가인 모두의 이익을 위하여서만 효력을 가지고, 참가인과 피참가인 가운데 한 사람에 대한 상대방의 소송행위는 참가인과 피참가인 모두에게 효력을 미치며, 참가인과 피참가인 가운데 한 사람에게 소송절차를 중단 또는 중지하여야 할 이유가 있는 경우 그 중단 또는 중지는 참가인과 피참가인 모두에게 효력이 미칩니다(행정소송법 제16조 제4항, 민사소송법 제67조 참조).
- 행정소송 참가 신청서 제출시 i) 당사자의 수만큼의 부분을 첨부하여야 하고(단, 법원의 사정에 따라 부분 제출이 불필요한 경우가 있음), ii) 신한은행에서 송달료를 납부하고 그 영수증을 첨부하여야 합니다.

## 소송참가신청서(제3자)

|           |                                    |     |  |
|-----------|------------------------------------|-----|--|
| 사건번호      |                                    | 사건명 |  |
| 원고        |                                    |     |  |
| 피고        |                                    |     |  |
| (피고)소송참가인 | 성명                                 |     |  |
|           | 주소                                 |     |  |
| 참가 취지     |                                    |     |  |
| 참가 이유     |                                    |     |  |
| 첨부 서류     | 1. 신청서 부분 2통(당사자수)<br>2. 송달료납부서 1통 |     |  |

「행정소송법」 제16조제1항에 따라 위와 같이 소송참가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

법원 귀중

## ○○교육지원청

수 신 가해학생(보호자)

(경유)

제 목 행정소송의 제기 사실 통지 및 행정소송 참가 안내

## 1. 관련

가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17의3조(행정소송)

나. 「행정소송법」 제16조(제3자의 소송참가)

2. 우리교육지원청 교육장을 상대로 제기된 행정소송(이하 ‘이 사건 소송’이라고 함) 내역을 다음과 같이 알려드립니다.

□ 이 사건 소송 내역

| 법원 | 사건번호 | 사건명 | 원고 | 피고                | 비고 |
|----|------|-----|----|-------------------|----|
|    |      |     |    | 경기도○○교육지원<br>청교육장 |    |

※ 대한민국 법원 대국민서비스 사건검색 홈페이지를 이용하시면 이 사건 소송 정보에 관하여 보다 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

3. 아울러, 「행정소송법」 제16조에 따라 이 사건 소송에 참가할 수 있으며, 참가인은 소송에 관하여 공격·방어·이의·상소 등의 소송행위를 할 수 있습니다. 참가신청은 참가의 취지와 이유를 밝혀 이 사건 소송이 계속 중인 법원에 제기하여야 하며, 소송참가 신청서를 작성하는 경우 붙임 서식을 활용할 수 있습니다.

붙임 1. 행정소송 참가 안내문 1부.  
2. 행정소송 참가 신청서 1부. 끝.

2026. . .

○○ 교육장 (직인)

## 【행정소송 참가 안내문】\*

귀하는 가해학생(보호자)으로서 이 사건 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자에 해당되므로, 「행정소송법」 제16조에 따라 이 사건 소송에 참가할 수 있습니다.

\* 학교폭력예방법 제17조의3(행정소송) ③ 교육장은 피·가해학생 또는 그 보호자 및 피·가해학생의 소속 학교에 제1항 및 제2항에 따른 행정소송의 제기 사실을 통지하고 「행정소송법」 제16조에 따른 소송참가에 관한 사항을 문서로 안내하여야 한다.

- 참가신청은 참가의 취지와 이유를 밝혀 이 사건 소송이 계속 중인 법원에 제기하여야 하고, 서면으로 참가를 신청한 경우에는 법원은 그 서면을 양쪽 당사자에게 송달합니다. 그리고 참가신청은 참가인으로서 할 수 있는 소송행위와 동시에 할 수 있습니다(행정소송법 제8조, 민사소송법 제72조 참조).
- 법원은 결정으로써 이 사건 소송에 참가시킬지 여부를 정하며, 미리 당사자 등의 의견을 듣는 절차를 거칩니다. 또한 참가신청을 각하한 법원의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있습니다(행정소송법 제16조 제1 내지 3항 참조).
- 참가인과 피참가인 가운데 한 사람의 소송행위는 참가인과 피참가인 모두의 이익을 위하여서만 효력을 가지고, 참가인과 피참가인 가운데 한 사람에 대한 상대방의 소송행위는 참가인과 피참가인 모두에게 효력을 미치며, 참가인과 피참가인 가운데 한 사람에게 소송절차를 중단 또는 중지하여야 할 이유가 있는 경우 그 중단 또는 중지는 참가인과 피참가인 모두에게 효력이 미칩니다(행정소송법 제16조 제4항, 민사소송법 제67조 참조).
- 행정소송 참가 신청서 제출시 i) 당사자의 수만큼의 부분을 첨부하여야 하고(단, 법원의 사정에 따라 부분 제출이 불필요한 경우가 있음), ii) 신한은행에서 송달료를 납부하고 그 영수증을 첨부하여야 합니다.



## 소송참가신청서(제3자)

|           |                                    |     |  |
|-----------|------------------------------------|-----|--|
| 사건번호      |                                    | 사건명 |  |
| 원고        |                                    |     |  |
| 피고        |                                    |     |  |
| (피고)소송참가인 | 성명                                 |     |  |
|           | 주소                                 |     |  |
| 참가 취지     |                                    |     |  |
| 참가 이유     |                                    |     |  |
| 첨부 서류     | 1. 신청서 부분 2통(당사자수)<br>1. 송달료납부서 1통 |     |  |

「행정소송법」 제16조제1항에 따라 위와 같이 소송참가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

법원 귀중



2026 경기형  
학교폭력 사안처리  
매뉴얼

도움 주신 분들

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 총괄      | 김영규(경기도교육청 생활교육과 과장)   |
| 주관      | 이경훈(경기도교육청 생활교육과 장학관)  |
| 기획      | 최동원(경기도교육청 생활교육과 장학사)  |
| 집필 및 검토 | 이정은(경기도교육청 생활교육과 장학사)  |
|         | 김익환(경기도교육청 생활교육과 장학사)  |
|         | 윤은혜(경기도교육청 생활교육과 장학사)  |
|         | 박주연(경기도교육청 생활교육과 장학사)  |
|         | 박성미(경기도교육청 생활교육과 변호사)  |
|         | 이래훈(경기도교육청 생활교육과 변호사)  |
|         | 이아영(경기도교육청 생활교육과 주무관)  |
|         | 석지명(경기도시흥교육지원청 장학사)    |
|         | 정윤실(경기도수원교육지원청 장학사)    |
|         | 정용수(경기도이천교육지원청 장학사)    |
|         | 윤종일(경기도구리남양주교육지원청 장학사) |

|     |          |
|-----|----------|
| 발행일 | 2026년 2월 |
| 발행인 | 경기도교육청   |